

בעזה"י

פתחי תשובה

מדריך להלכות תשובה

חובר ונערך בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי

יואל בלאטמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

Dedicated to our esteemed and generous benefactor

Mr. *Joseph Tanenbaum* of Toronto.

May the Almighty bless him with many years of health and
happiness to continue his support of Torah causes.

The Dean and Faculty of the
Jerusalem Academy Of Jewish Studies-
Yeshivat Dvar Yerushalayim

Dedicated by the Jerusalem Academy of Jewish Studies
to the loving memory of

DR. ARTHUR HUBERT D.B.E. Ph.d. (HONS) F.R.S.A.

a Dear Friend, a Pillar of Torah Institutions

a Builder of Judaism,

President of the JERUSALEM ACADEMY TRUST

Who passed away in Jerusalem

on the 10th of October 1991

מוקדש ע"י הנהלת ישיבת דבר ירושלים
לע"נ

מורנו החבר ר' אשר בן ר' בנימין זאב ז"ל
ידידנו

נשיא ישיבתנו

מגדולי תומכי התורה

נפטר בירושלים עיה"ק

ג' חשון תשנ"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

רשימת הספרים שיצאו לאור בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

בן תורה וישיבה.
בית אבא.
פתח לדופקים בתשובה.
באמונתו יחיה.
בנין עדי עד.
גוף ונשמה.
ימות עולם.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
בן יכבד אב.
דרכה של תורה.
איש ורעהו.
עבודת הלב.
שבת המלכה.
עם סגולה.
כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
אהבת ישראל.
החזק במוסר.
ממון כשר.
סוכה כהלכתה.
יגעת ומצאת.
אדר ופורים.
כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
אור לעמים.
כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
בינו שנות דור ודור.
אבלות החורבן.
קבלת תורה.
פסיעות בשבילי החיים.
הגדה של פסח — הלכתית.
זכרון תרועה.
ענף עץ אבות.
הדר זקנים.
חזון התשובה.
נר חנוכה.
השואה.
הלכות שמיטת כספים.

מילי דברכות.
 אם על בנים.
 חמץ משהו.
 חולו של מועד.
 קול ה' על המים.
 השמחה — ביהדות.
 בת ישראל.
 משנת יוצרים.
 כבוד עצמי.
 גדולה מלאכה.
 כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב.
 ימי הרחמים.
 ימי החנוכה.
 פעולת שכיר.
 זריז ונישכר.
 עין רואה.
 מדריך לגר.
 אמירת שלום כהלכתה.
 פתיל וגדילים.
 ציפור כנף.
 הכרת הטוב.
 התקופה באספקלריה תורנית.
 קנין תורה.
 הוכח תוכיח
 ההלכה בתמונות

בתרגום אנגלי

בית אבא.
 ציון בית חיינו.
 בנן עדי עד.
 אור לעמים.
 בן תורה.
 שואה.
 אור לעמים בגרמנית
 אור לעמים ברוסית.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה.
 מספר בני ישראל.
 גבורות גשמים.
 ביעור מעשרות.
 זכרון תרועה.
 ורחמיו על כל מעשיו.
 מאי חנוכה.
 מתנות כהונה מהבהמה.
 מצות השמיטה.
 מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
 ט"ו בשבט.

תוכן הענינים

בשער

10 — 9

מבוא להלכות תשובה

15 — 11

א. מצוות הקשורות לתשובה: [א. ומלתם את ערלת לבבכם. ב. מצוות יראת ה'. ג. לשוב מהחטא. ד. מצוות ווידוי. ה. לשוב בתשובה ביום הכיפורים. ו. לבקר מעשיו כדי לשוב מחטאיו. ז. להשיב אחרים בתשובה] (11 — 16) ב. מה היא התשובה (17 — 22) ג. דרגת הכפרה לפי סוג החטא. (22 — 25) א. עבר על עשה. ב. עבר על לא תעשה. ג. עבר על עבירות שיש בהם כרת. ד. חילול ה'.

פרק א' התשובה וחלקיה

42 — 26

א. יסודות התשובה: (1) החרטה. (2) קבלה לעתיד. (3) הווידוי. (4) תיקון המעוות. (26 — 29). ב. חלקי התשובה: א. החרטה. ב. עזיבת החטא. ג. יגון ואנחה. ד. צער במעשה. ה. הדאגה מעונש. ו. בושה. ז. כניעה. ח. כניעה במעשה. ט. שבירת התאוה. י. לתקן במה שקלקל. יא. חיפוש במעשיו. יב. בירור אחר כל חטא. יג. התבוננות בחומרת החטא. יד. ווידוי. טו. תפילה. טז. תיקון המעוות. יז. לרדוף אחר חסד ואמת. יח. שיהיה חטאו לפניו תמיד. יט. עזיבת החטא בעת היותו בתוקף תאוותו. כ. להשיב מעון. כא. טבילה. כב. תגלחת. כג. נידוי ונזיפה (30 — 36). ג. דברים המעכבים את התשובה: א. מחטיא את הרבים. ב. מטה את חברו לדרך רעה. ג. אינו מוחה בבנו הולך בדרך רעה. ד. האומר אחטא ואשוב. ה. פורש מן הציבור. ו. חולק על החכמים. ז. המלעיג על המצוות. ח. המבזה רבותיו. ט. שונא תוכחת. י. מקלל את הרבים. יא. החולק עם הגנב. יב. המוצא אבידה ואינו מכריז עליה. יג. האוכל שוד יתומים. יד. המקבל שוחד. טו. אוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה. טז. המשתמש בעבוטו של עני. יז. המסתכל בעריות. יח. המתכבד בקלון חברו. יט. החושד בכשרים. כ. רכילות. כא. לשון הרע. כב. בעל חימה. כג. בעל מחשבה רעה. כד. התחברות לרשע (36 — 41). ד. על אלו דברים צריך לשוב: (1) עבירות חמורות. (2) עבירות מהתורה ומדרבנן. (3) מידות רעות. (4) באופני עשיית החטא לענין התשובה (41 — 42).

פרק ב' עניני כפרה 43 — 58

א. מהות הכפרה וחובה בזמן הזה (43 — 45). ב. עניני כפרה: (1)

קרבנות. (2) צדקה וחסד. (3) לימוד תורה. (4) בוש. (6) תענית. (7) עניית
 אמן יהא שמיה רבא. (8) שמירת שבת. (9) אמירת שירת הים. (10)
 להעביר על המידות. (11) התבודדות. (12) שמיעת דרשת מוכיחים.
 (45 – 48) ג. אלו הצריכים כפרה: (1) שוגג. (2) קטן. (3) העושה מעשה
 איסור למען הצלת נפשות. (4) עבר עבירה בהיותו שיכור (49 – 51). ד.
 מראה מקום לעניני כפרה לחטאים מסויימים: (1) הריגה [הריגה תוך
 כדי טיפול להצלתו. אשה שנרדמה עם ילד ונמצא מת. גרימת מות
 לטרמפיסט. תאונה בירי. גרימת מוות]. (2) עבודה זרה. (3) איסורי
 עריות [נדה. גויה. פנויה. זכר]. (4) איסור הוצאת זרע לבטלה. (5) חילול
 שבת. (6) זלזול בכבוד אב ואם. (7) שבועת שקר. (8) הוצאת שם רע. (9)
 הלבנת פנים. (10) מלשין. (11) גזל. (12) נבול פה. (13) הקנטה והכאת
 חבר. (14) עינוי גר. (15) מחטיא אחרים. (16) כעס. (17) זלזול בבית
 כנסת. (18) אכילת מאכלות אסורים [ויין נסך]. (19) חילול ה'. (20)
 קבורת נפל שלא כראוי. (21) אכילה בתענית ציבור. (22) ביטול מצוות
 עשה. (23) עבר על לא תעשה. (24) ספק עבירה (51 – 58).

פרק ג' הלכות ווידוי 59 – 67

א. מצוות הווידוי (59). ב. זמן הווידוי: (1) בעת עשיית תשובה. (2) ביום
 כיפור. (3) בכל יום. (4) מי שהתוודה ביום כיפור ולא חזר לחטוא אם
 צריך להתוודות שוב ביום כיפור אחר. (59 – 60). ג. על מה מתוודין
 (61). ד. כיצד מתוודין: (1) כל אחד בעצמו. (2) בעמידה. (3) בכפיפה. (4)
 בצנעא. (5) הכאה על הלב (61 – 63). ה. נוסח הווידוי: (1) החיוב לפרט
 כל חטא. (2) מתי מותר לפרסם [א. למנוע מעצמו כבוד. ב. לסלק חשד
 או בוש מלאחרים. ג. למנוע איסור. ד. להשיב מעון. ה. לבקש תיקון
 וכפרה] (65 – 67).

חלק ב' התשובה בעבירות שבין אדם לחבירו

70 – 68

בשער

פתיחה (חומרת חטאים שבין אדם לחבירו וחיוב הפיוס)

84 – 71

חומר החטאים שבין אדם לחבירו (71 – 73). חומר העונש על חטאים
 שבין אדם לחבירו (73 – 75). העונש גם בגרימת פגיעה ואפילו שלא
 בכוונה (75 – 77). העונש על אי בקשת המחילה (78 – 80). החיוב
 לפייס לפני יום כיפור (80 – 84).

פרק א' דוגמאות לבקשת מחילה גם בחשש רחוק של פגיעה

89 — 85

100 — 90

פרק ב' את מי יש לפייס

א. הרב את התלמיד (90). ב. מאדם שנוהג שלא כשורה (91 — 93). ג. מבני הבית (94 — 96). ד. עד היכן בקשת המחילה [מבעל חי ודומם] (95 — 96). ה. בקשת מחילה ממת (96 — 100).

פרק ג' על מה יש לפייס

פיוס על גרמא של זלזול בכבוד חבירו, או פגיעה קלה.

120 — 106

פרק ד' באופני הפיוס

הפיוס והמחילה (106 — 108). דרכי הפיוס: 1) פיוס בממון. 2) פיוס בהכנעה (108 — 113). השתדל לפייס ואינו מוצא את הנפגע (113 — 114). מצוות המתפייס (114 — 115).

120 — 115

מבוא לדיני פיוס

א. מקורות החיוב (1) מהתורה. 2) מהכתובים. 3) מהגמרא. 4) חיוב על המפייס לברך את המתפייס. 5) תפילת המתפייס על המפייס (115 — 118). ב. גדר החיוב: 1) חיוב הפיוס כחלק מחיוב התשובה. 2) מטרת הפיוס.

הלכות פיוס וריצוי כשעבר עבירה שבין אדם לחבירו

133 — 121

א. חיוב הפיוס: 1) הפיוס בעבירות שבין אדם לחבירו. 2) גדר העבירות שצריך לפייס עליהן: [א. עבירות שבממון. ב. עבירות של צער הגוף. ג. עבר בשוגג]. 2) זמן הפיוס. 4) את מי חייב לפייס (121 — 124). ב. דברים שצריך לפייס בגללן: 1) פגיעה בממון הזולת [א. דבר שאינו ניתן להשבון. ב. גרימת נזק. ג. כשאין ידוע מי הניזק. ד. תפיסת זכות חברו. ה. יורד לאומנות חברו]. 2) פגיעה בכבוד או ברגשות האדם [א. הקנטה בדברים. ב. מוציא שם רע. ג. פגיעה בבני הבית לגבי חיוב פיוס קרוביהם. ד. סיפר לשון הרע. ה. קילל אדם. ו. חשד בכשרים. ז. אסר אשה על בעלה. ח. הכשלת אדם בעבירה. ט. עשה דבר המאוס לרואה (124 — 129). ג. כיצד מפייסין: 1) הפיוס. 2) ללכת בעצמו. 3) בפעם האחרונה לבדו. 4) לפייס בלשון שמפייסת. 5) כשהנפגע אינו מתפייס. 6) דיני פיוס לנפטר (129 — 132). ד. הנהגת המתפייס: 1) להמציא עצמו כדי שיפייסנו. 2) אם פייסו שימחול מיד (133).

בשער

חיבור זה, מהווה לקט ובירור של הלכות תשובה, והוא מהדורה חדשה מורחבת ומתוקנת של חיבורנו בענין זה שכבר נדפס בסוף הספר "פתח לדופקים בתשובה", בו עסקנו במכלול עניני התשובה באגדה ובהלכה, ובענין התשובה, אי אפשר כמעט להפריד ביניהם, ולפיכך הלכות תשובה מצויים בתוך ספרי המוסר השונים. ברם, דבר זה גרם, שמי שרוצה להתמקד בענין ההלכתי של התשובה, חייב להתאמץ הרבה ללקט את הדינים השונים מתוך ספרי המוסר והיראה ומשום כך רבים מאד שאינם בקיאים בפרטי ההלכות האלו.

גם מרן הבית יוסף מחבר השולחן ערוך, וכן מרן הרמ"א בעל ההגהות לא הביאו בספרים את כל דיני התשובה, מלבד כמה פרטים כמו דיני כפרה על חטא, שהובאו בשו"ע (או"ח סי' שלד סע' כו) לענין הכפרה לאדם שנכשל חלילה בחילול שבת, ובירור דעה (סי' קפה, סע' ד) לענין הכפרה — למי שנכשל בשוגג באיסור נידה, ודיני וידוי, ופיוס מי שנפגע או ניזוק על ידי האדם שנתבארו בשו"ע (או"ח סימנים תר"ו וסי' תר"ז). אולם שאר דיני התשובה ואפילו עיקריהן לא הובאו כלל בשולחן ערוך, והרי זה כמו הרבה הלכות שהשמיטן בעל השוחן ערוך, והובאו רק במגן אברהם (סי' קנו) וזאת כנראה, משום שסמך בעל השולחן ערוך — שכל אדם ילמד דינים אלו ממקורותיהם — במקרא ובגמרא ובשאר ספרי היסוד של

פתחי תשובה

ענין התשובה כמו, "הרוקח", "שערי תשובה", הרמב"ם בספרו היד החזקה, אורחות צדיקים ועוד.

עובדה זו גרמה, שאנשים רבים מאד סבורים שהרבה מעניני התשובה הם רק עניני מוסר ולא חובת הלכתיים, ומשום כך, אינם מתעמקים בדינים אלו, ועקב כך, רבתה אי הידיעה, עד שהרבה מאד השבים בתשובה בכל השנה, ואף בימי התשובה, מחסירים הרבה מפרטי התשובה, ועיתים מחסירים אף את עיקרי התשובה.

לפיכך, השתדלנו לאסוף את דיני התשובה, כדי שיהיה אפשר לקיים מצווה חשובה זו, שמלבד שהיא מצווה לעצמה, הרי היא מתקנת את כל המצוות, לגבי מקרה וחלילה אדם נכשל בהם, דבר זה עושה את מצוות התשובה – למצווה, ששאר כל המצוות תלויות בה.

תפילתנו לפני אדון כל, שנזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולא נכשל חלילה בדבר הלכה, ועל ידי לימוד הלכות אלו כראוי, נזכה בעזה"י לעשות תשובה שלמה, כתפילת הנביא: "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" (סוף איכה).

מבוא להלכות תשובה

במבוא זה יתבאר: א. אלו מצוות קשורות במצוות התשובה. ב. מהות התשובה.

א. המצוות הקשורות לתשובה

א. מצוות עשה "ומלתם את ערלת לבבכם" (דברים י', טז): מהות המצווה — שיהיה לבו של האדם, רך לקבל דברי מי שיוכיחנו (א) ולא ישנאהו, אלא אדרבה יוסיף אהבה לו, על דרך הכתוב (משלי ט, ח): הוכח לחכם ויאהבך". (ממנין תרי"ג, להסמ"ק, חרדים).

ב. מצוות עשה של יראת ה': כל העושה תשובה מיראת ה' מקיים בכך מצוות יראת ה', (רדב"ז בטעמי המצוות שלו, מצוה ה'). ואם עשה תשובה מאהבת ה', נראה שקיים מצוות אהבת ה' (ב).

ג. מצוות עשה לשוב בתשובה מחטא שנכשל בו האדם:

(א) מצוות קבלת התוכחה, היא גם חלק ממצות התשובה, משום שקבלת התוכחה מביאה את האדם לשוב מחטאיו.

(ב) ואם עשה תשובה מיראת הרוממות מגדלות ה', נראה שקיים בזה שתי מצוות; אהבת ה' ויראת ה'.

שנאמר: "ושבת עד ה' א-להיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום" וגו' (דברים ל, ב), וזו היא דעתם של הרב חפץ אלוף מהגאונים, והרמב"ן והספורנו (דברים שם), ויש חולקים וסוברים שאין חיוב של מצווה מיוחדת לעשות תשובה, אלא שהמצווה היא רק הוידוי והתשובה היא חלק ממצוות הוידוי [ראה ביאורים ובירורים (ג)].

(ג) הרמב"ם הלכות תשובה (פ"ז, ה"ה) ביאר שהכתוב "ושבת" היא הבטחה שישראל יעשו תשובה, ולא פירש שזהו מצווה. יש מצינים שבדברי הרמב"ם לא נמצא מבואר בפירוש, שיש מצווה לעשות תשובה, מלבד מה שכתב בפרק ב' מהלכות תשובה – "שהכל צריכים לשוב ביום הכיפורים, כיון שיום הכיפורים הוא סוף וקץ המחילה", משמע שזה רק חלק ממצוות היום, ראה לקמן ביאורים ובירורים אות ו'. וההסבר לכך הוא, משום שמצוות הוידוי כוללת את חיוב התשובה ואין היא מצווה בפני עצמה, וכן נראה מדבריו בספר המצוות (עשין ע"ג): "שצונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הא-ל ולאמר אותם עם התשובה" ... דברים יותר מוכחים ישנם בספר היד החזקה (תשובה פ"א ה"א) "כשיעשה תשובה וישוב מחטאו – חייב להתודות לפני ה'". לשון הרמב"ם כשיעשה תשובה ולא כתב שחייב, ואז חייב להתודות, משמע שכל המצווה היא הוידוי. אולם בספר "עבודת המלך" על הרמב"ם (תשובה שם) סובר, שאכן אין ציווי מפורש על תשובה, היות וזה חיוב הגיוני – שאם יכול האדם לתקן את חטאו על ידי התשובה – ודאי שהוא חייב לעשות כן, ועל דבר הגיוני, אמרו רבותינו (ב"ק מ"ו, ב): "למה לי קרא סברא הוא!" ראה עוד מנ"ח (מצוה שסד) וביאור הר"י פערלא לסה"מ (ח"ג דף קפח).

לעומת האמור, נראה שכאמור דעת הרמב"ם היא שמצוות התשובה כלולה במצוות הוידוי, וכמו שכתב בפתיחת הלכות תשובה: "מצוות עשה אחת והיא שישוב החוטא מחטאו לפני ה'".

ד. מצוות עשה להתוודות על כל חטא (ד) שנכשל בו האדם: שנאמר: "והתוודו את חטאתם אשר עשו" וגו' (במדבר ז). במכילתא ובספרי זוטא דרשו רבותינו, שחיוב הווידוי נאמר בין בחטא שמביאים עליו קרבן לכפרה, ובין בחטא שאין מביאין עליו קרבן.

יש למדים שזו מצווה נוספת על מצוות התשובה (סמ"ק מצוה כג), ויש סוברים שמצוות הווידוי היא מצווה הכוללת את כל פרטי התשובה (משמעות הרמב"ם ריש הלכות תשובה)

ויתודה". היינו שיש חיוב לשוב ולהתוודות שהרי וידוי ללא תשובה אינו אלא כטובל ושרץ בידו, ראייה לדבר שהווידוי הוא התשובה, ממה שכתב הרמב"ם (תשובה פ"א ה"א): "כיצד מתוודין, אומר: אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזה עיקרו של וידוי". — הרמב"ם כלל בוידוי את עיקרי התשובה — החרטה וקבלה לעתיד. עוד כתב (שם פ"ב, ה"ב): "ומה היא התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד" ... וכן יתנחם על שעבר, שנאמר: 'אחרי שובי נחמתי'... וצריך להתוודות ולומר ענינות אלו שגמר בלבו" ... גם מדברים אלו יש ללמוד שהווידוי בפה הוא המשלים והמחזק את התשובה הנעשית בלב שהיא החרטה והקבלה לעתיד.

(ד) במסכת יומא (פו, ב) נחלקו התנאים אם המתוודה צריך לפרט את החטאים שחטא או שרי בוידוי כללי על כל החטאים. הריבוי בכתוב המלמד שיש להתוודות על כל חטא, אינו בהכרח מלמד שצריך לפרט כל חטא, אלא שעל כל חטא צריך להתוודות אף שאין בו דין קרבן, ואם חטא כמה חטאים — הווידוי הכללי נחשב כווידוי לכל חטא וחטא.

(ה). ויש ראשונים הסוברים שדין ווידוי מהתורה אינו נוהג אלא בחטאים שצריך להקריב עליהם קרבן לכפרה, ובשאר החטאים אין דין ווידוי מהתורה אלא רק מדרבנן (ראה ביאור הגר"י פערלא על סה"מ לרס"ג ח"ג דף קפ"ח).

(ה) יש ראשונים הסוברים, שדין ווידוי היא מצווה נוספת על מצוות התשובה, היינו שיש לשוב בלב ולעשות מעשים של תשובה. ובנוסף לכך – צריך האדם גם להתוודות בפה (סמ"ק מצווה נג), והדברים מתבארים יותר לפי הדעה שהווידוי הוא בעיקרו בקשת המחילה. ברם הרמב"ם שסובר שעיקרו של הווידוי הוא חיזוק התשובה שבלב, הרי שאלו הן שתי חלקיו של ענין אחד, ומצווה אחת הן. גם מדברי בעל ספר "החינוך" (מצווה שסד) שביאר את מצוות הווידוי, רואים שהבין כדברי הרמב"ם, שהווידוי הוא חלק ממעשה התשובה שכתב: "מתוך הזכרת החטא בפרט – יתנחם עליו, ויזהר ממנו יותר פעם אחרת לבל יהיה מכשול אשר יכשל בו, אחרי שיאמר בפירושו: כזו וכזו עשיתי ונסכלתי במעשי – יהיה נגרר שלא ישוב לעשות כן... מדיני המצווה: מה שאמרו רז"ל שהתשובה היא – שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו מלבו וממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשנו עוד..."

ראיה לדברים האלו הן לשונות הגמרא (סנהדרין מג): היה [הנידון למיתה בבית דין מובל להריגה] רחוק מבית הסקילה כעשר אמות, אומרים לו "התוודה" שכן דרך כל המומתין – מתוודין, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו בעין שאמר לו יהושע: בני שים נא כבוד לה' אלוקי ישראל ותן לו תודה וגו', ומנין שכיפר לו ווידויו? שנאמר: ויאמר לו יהושע: 'מה עכרתנו, יעכרך ה' ביום הזה' – ביום הזה אתה עכור ואין אתה עכור לעולם הבא". ובמסכת שבת (דף לב) אמרו: "מי שנפל למשכב אומרים לו: "התוודה". וכן דעת המבי"ט בספרו "קריית ספר" (ריש הלכות תשובה) שהתשובה נכללת במצוות הווידוי. וכן גם דעת הר"י פערלא (סה"מ ח"ג עמ' 375) בהסברת שיטת הרמב"ם.

ה. מצווה לשוב בתשובה מכל חטאיו ביום הכיפורים:
בתורה נאמר (ויקרא טז, ל'): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל עונתיכם לפני ה' תטהרו". ועיין ביאורים וביירושים שביארנו שם אם זו מצווה נוספת על מצוות התשובה שבכל עת, או שהיא רק חלק ממצוות התשובה הכללית (ו).

(ו) חיוב עשיית תשובה ביום הכיפורים ניתן להסבירו בשני אופנים: א. כחיוב היום, היות ויום הכיפורים הוא זמן הכפרה לכן צריך האדם לעשות תשובה. ב. גמר חיוב עשיית התשובה שבכל עת, שעד יום הכיפורים אפשר להמתין בעת הצורך בעשיית התשובה, אך ביום הכיפורים חייב לעשות התשובה ואינו יכול לדחות יותר.
כתב הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב, ה"ז): "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל — לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים". מלשון הרמב"ם "והוא קץ מחילה" משמע לכאורה שיום הכיפורים הוא סוף זמן התשובה הכללי ולא שיש מצווה מיוחדת של תשובה ביום הכיפורים. ולפי זה צריך ביאור, אם כבר עשה תשובה גמורה לפני יום הכיפורים אם צריך מהתורה לחזור ולהתוודות ביום הכיפורים, או שמהתורה אינו צריך, ורק מדרבנן צריך שהם תקנו לומר וידידי בכל תפילות היום.

לעומת זאת, כתב רבנו יונה בספרו (שערי תשובה שער ב' אות ט"ו): "מצוות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים שנאמר (ויקרא טז, ל'): "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". — על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו". — משמע שיש חיוב לחזור בתשובה משום מצוות היום, ויותר מבואר הדבר בספר "יראים" (מצוה קכ"א) שכתב: "שמצווה להתוודות על שעיר המשתלח, ותולדה למצווה זו — להתוודות כל איש מישראל בין איש ובין אשה ביום הכיפורים". ונראה מדבריו, שמצווה זו אמורה בין שעדיין לא עשה תשובה לפני יום הכיפורים ובין שעשה.

ו. מצווה מדברי סופרים לבקר את מעשיו ולבחון אותם
אם יש בהם חטא כדי לעשות תשובה עליו: צריך אדם לפשפש
 במעשיו, שאם ימצא בהם חטא ישוב ממנו, ותקנו לכך זמנים
 קבועים: בכל יום — בלילה לפני שנתו, בכל שבוע — בערב
 שבת, בכל חודש — בערב ראש חודש. בכל שנה — בחודש
 אלול.

ז. ענף מצווה; לעורר אחרים לשוב בתשובה: מצווה
 מהתורה על האדם להוכיח את החוטא, שנוסף על חיוב
 התורה להוכיח — יש חיוב להשיב חולה בתשובה, וכן כל
 אדם [ראה ספר חרדים פרק ד' חלק מצוות שבפה (ז)]. מי
 שמוכיח רבים כדי להשיבם בתשובה יזהר מאוד שבתוך

(ז) בספר חרדים (פרק ד' חלק העשין התלויים בפה אות מ"ח), למד
 מהכתוב: "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטוהו ה'" — שיש חיוב
 מיוחד להשיב בתשובה חולה כדי שיתרפא בזכות התשובה מחוליו.
 וצ"ע מה חידש חיוב זה, והרי כבר חייבים להחזיר בתשובה כל אחד
 מדין חיוב תוכחה שנאמר (ויקרא י"ט, י"ז): "הוכח תוכיח את
 עמיתך". ועוד נאמר (תהלים נ"ח, ט'): "אלמדה פושעים דרכיך
 וחטאים אליך ישובו". — אולם פסוק זה הוא חלק מחיוב התשובה
 של מי שחטא, ואין ראייה לחייב מי שלא חטא, וכמו שנאמר (יחזקאל
 י"ח, ל'): "שובו והשיבו". וכן כתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה
 (שער א' אות נ') שאחד מעיקרי התשובה להחזיר אחרים בתשובה
 [נראה שטעם הדבר הוא כל חוטא גורם להשפעה שלילית בעולם,
 ומשום כך הוא צריך לעשות משקל נגד למה שהוא גרם ולהחזיר
 בתשובה אחרים], גם בזה צריך ביאור מה חידש חיוב זה יתר על
 מצוות התוכחה? ובעל כרחנו צריך לומר שיש חיוב יותר, כגון לחזר
 אחר החוטא להשיבו בתשובה גם במקרה ומשום מצוות תוכחה אין
 חייבים.

הדברים לא יקטרג חלילה על הציבור [דבש לפי" מובא
בכה"ח סי' תר"ג ס"ק כ"ג].

ב. מה היא התשובה

במהות עשיית התשובה מצאנו כמה וכמה דעות. יש
לומדים — שעיקר התשובה היא — תיקון החטא על ידי
חרטה בלב על מה שנכשל בעבר, [ולהוסיף לעשות גם מעשים
המורים על החרטה כמו צעקה ובושה ועוד, אך כל אלו הם רק
תוספת ולא מעכבים כמו החרטה שמעכבת בתשובה. ויקבל
על עצמו — שלא להכשל יותר בחטא, [ויעשה מעשים
המסייעים לו להמנע מהחטא, כמו אם נכשל בתכונה
מסויימת, יעשה מעשים מנוגדים למה שנכשל — כדי
להתרגל בתכונה הנגדית, וכן יתרחק מכל הסיבות שהביאוהו
לחטא. פרטים אלו גם הם השלמה בלבד לעיקר המעכב והוא
הקבלה לעתיד]. וכן צריך להשלים את התשובה על ידי ווידוי
— שהוא חיזוק בפה לחרטה ולקבלות שבלב, והוא גם בקשת
המחילה על חטאיו.

וכן יעשה מעשה תיקון לחטא, כמו במקרה ועשה חילול
ה' הוא יקדש ה'. ובמקרה שפגע באדם אחר, הוא צריך
לפייסו, ואם פגע ברכושו, צריך לשלם את נזקו.

ההגדרה הזו של התשובה היא על-פי רבינו יונה בספרו
שערי תשובה, וכן הוא דעת הרמב"ם (תשובה פ"ב ה"ד)
שכתב:

"ומה היא התשובה? הוא, שיעזוב החוטא חטאו

ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו: שלא יעשהו עוד, שנאמר: "יעזוב רשע דרכו וגו'". וכן יתנחם על שעבר, שנאמר: "כי אחרי שובי שובי נחמתי", ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר: "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו'". וצריך להתוודות בשפתיו ולומר ענינות אלו שגמר בלבו.

ברמב"ם לא הוזכרו שום עניני כפרה, מלבד דין קרבנות שציוותה תורה. ובפרק ב' הל' ד' של הלכות תשובה כתב: "מדרכי התשובה — להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו — כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים. ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו — שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח".

גם את הגלות פירש הרמב"ם — משום שמביאה להכנעה ולא משום שהסיגופים האלו מכפרים, וכן לא הזכיר כלל בהלכות תשובה ענין של כפרה בצום. ובהלכות תענית (פ"א הל' ב') כתב הרמב"ם שהתענית על הצרה היא מדרכי התשובה, יש ללמוד מהרמב"ם שהתשובה איננה תלויה כלל במעשה כפרה. אלא אדרבה כשעושה מעשה כפרה כמו צום על מקרה של צרות — צריך לעשות עמו תשובה.

לעומת הדעה הראשונה, יש לומדים שעיקר התשובה תלויה במעשים שונים שנועדו לכפרה, כמו שכתוב (יואל ב, יב): "...שובו עדי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד". שיטת

הרוקח (הלכות תשובה) היא, שעיקר חשיבות התשובה היא בסיגופים כדי לכפר על החטא וכדי להיות משקל להנאה מן החטא, יחד עם עזיבת החטא לגמרי עד שאם יגיע לאותו מצב של נסיון שאף שבפעם הראשונה כן נכשל בחטא, עתה אחרי התחזקות בהתרחקות מהחטא כבר לא יכשל יותר. וכן נראה דעת הרמ"א (או"ח סי' שלד, ויו"ד סי' קפה), שהזכיר צומות לכפרה ולא הזכיר שאר עניני התשובה, וכן לשון הרמ"א (סי' תרג): "וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית, כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע, ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ביוקר מחטאת". רואים לכאורה שהתשובה איננה החרטה — אלא מעשה הכפרה הוא העיקר.

לדעה אחרת, ענין התשובה הוא בעיקרו בקשת המחילה, וזה ענין הווידוי והקרבן, כמו שכתב בעל הלכות גדולות (מובא בבאור הר"י פערלא סה"מ ח"ג עמ' 374) במנין העשין: "חטא להתכפר בתחנונים ובקרבן". וכל זה כשיחד עם הדברים שעושה לכפרה הוא עוזב את החטא, שאם לא כן, הרי זה טובל ושרץ בידו".

המאירי בספרו "חיבור התשובה" (מאמר א' פרק ה') כתב — שהגאווה מעכבת את התשובה. וכן בספר חובת הלבבות (שער התשובה) מבאר שההכנעה היא שורש הכניעה ^{הוא} והתחלתה, וכן נאמר על אחאב (מלכים-א כא, טט) הראית כי נכנע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני לא אביא הרעה בימיו וגו' ... ודעת רבינו בחיי שהתשובה עיקרה הוא כניעה לפני ה' וקבלת היסורים.

הרבה סוברים שהתשובה כוללת את שני הענינים:

החרטה והקבלה לעתיד כדעת הרמב"ם, יחד עם מעשי הכפרה של סיגופים, צומות ותיקון החטא על ידי מעשים טובים המתקנים את החטא, וכך כתב המהרי"ט (שו"ת או"ח סי' ח):

עיקרי התשובה הם שלושה: א. **עזיבת החטא**: דבר זה כולל עקירת סיבות החטא על ידי חרטה, שיכיר וידע כמה הרבה לפשוע כנגד קונו ויתבייש בזה, וכן יכנע לפני הקדוש ברוך הוא בגלל חטאו, וישפיל את עצמו לכל.

ב. **כפרה**: על ידי יסורין הבאים עליו משמים, שיקבלם באהבה, או על ידי בני אדם המביישים אותו, וכן על ידי יסורים שיביא על עצמו, ואף שאסור לאדם לחבול בעצמו, אולם אם עושה זאת לצורך כפרה מותר.

ג. **עשיית מעשים לתיקון החטא**: אמרו רבותינו: עשה חבילות של עבירות יעשה כנגדן חבילות של מצוות. ובמיוחד ירבה בלימוד התורה ועשיית גמילות חסד. ובכל אשר חטא בו – בו יתרצה לקונו. פה דובר נבלה – ידבר בדברי תורה, ויביא שלום בין אדם לחבירו ויפייס לעני בדברים. וכן בכל אבר ואבר במה שחטא ישתדל לעשות כנגד זה מצוות. ("שערי תשובה" שער א).

לסיכום

הרבה פוסקים סוברים שעיקר התשובה היא החרטה וקבלה לעתיד והוידוי, אולם אין הוידוי מעכב את האדם מלהקרא כבר צדיק גמור, גם בעשיית תשובה בלב בלבד

(מנ"ח מצוה שס"ד), כאמור בגמרא (קידושין מט) שאם הרהר תשובה בלבו — הרי הוא צדיק גמור. [לדעת רבנו ירוחם (נתיב כב', ח"ד) אף גזלן שהחליט להשיב את הגזילה נקרא כבר צדיק גמור עוד בטרם השיב, (ראה נושאי כלים בשולחן ערוך אבן העזר סי' ל"ח סע' לב), ואחרים חולקים וסוברים — שכל שעדיין לא השיב עדיין אינו נקרא צדיק גמור].

ובשו"ת נוב"י קמא (או"ח סי' לה') גם כתב, שעיקר התשובה היא עזיבת החטא, וידידי דברים בלב נשבר, חרטה בלב שלם, התקרבות והתלהבות לאהוב את הבורא — היינו שהתשובה היא שיבה אל ה' ולא רק תיקון החטא, ושאר הדברים כמו תענית וסיגופים הם רק ענין של תוספת כפרה. גם החת"ם סופר (שו"ת או"ח סי' קעא) כתב: "עיקר התשובה היא לא התענית והסיגופים, אלא עזיבת החטא החרטה בלב והוידוי בפה".

אולם לעומת האמור בגדר התשובה שהיא עיקרה בלב ובפה, מצאנו שיש גם לעשות מעשים, וכמו שהראנו לעיל את הכתוב בספר יואל. וכן מצאנו בדברי רבותינו, שאישי סגולה שחטאו, סיגפו עצמם בשק ובתעניות — לכפר על חטאם. כמו אדם הראשון שראה שנגזרה על ידו מיתה לעולם, ישב בתענית ק"ל שנה (עירובין יח, ב). ראובן שבלבל יצועי אביו היה עוסק בתענית ובלבישת שק (ב"ר פד', יח). רבי יהושע שדבר בלשון שאינה של כבוד על בית שמאי — "כל ימיו הושחרו שיניו מפני תעניותיו" (מו"ק כב, ב). גם במדרש (מובא בטור או"ח סי' תקפא) נראה, שהתענית היא ענין חשוב לתשובה, שהביא מהמדרש — שהגדולים מתענים ערב ראש

השנה והקדוש ברוך הוא מוותר שליש מהעונות, בעשרת ימי תשובה בינונים מתענים והקדוש ברוך הוא מוותר עוד שליש, וביום הכיפורים הכל מתענים והקדוש ברוך הוא מוחל להם את השליש האחרון. למדנו כי התענית היא דבר חשוב בכפרה וממילא גם בתשובה.

דבר נוסף המוסיף בכפרה הוא הקרבן, כמו שנתבאר בגמרא (זבחים ז) שאף על חטא שהתשובה לבדה מועילה לכפר עליו – והוא – עבירת עשה, מכל מקום, קרבן העולה שמביא החוטא לדורון מוסיפה לכפר עליו, וגם על הרהור הלב שאינו חטא גמור קרבן העולה מתכפר. גם שאר דברים כמו תורה וצדקה מוסיפים בכפרה.

במיוחד צריך האדם לעסוק בעניני כפרה, במקרה וגרם למותו של אדם, ויתבאר לקמן בהלכות התשובה (פרק ב').

ג. דרגת הכפרה לפי סוגי החטאים

בגמרא (יומא פו, א) נתבאר שישנם ד' דרגות כפרה לפי מידת חומרת החטא. ויש אומרים, שכל זה הוא רק כשעושה תשובה מיראה שעליה נאמר: "זדונות נעשות לו כשגגות, אך בעושה תשובה מאהבה, שעליה נאמר: "זדונות נעשות לו כזכויות", בה אין צורך בשום כפרה נוספת.

דרגה א; עבר על מצוות עשה ולאוי שאין בו מעשה: מי שנכשל ועבר בעבירות אלו ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמתכפר לו. אולם ראוי לשב להוסיף כפרה, על ידי הבאת

קרבן עולה, ובזמן הזה שבעוונותינו הרבים נבצר מאתנו להקריב קרבנות, במקום הקרבן — יקרא וילמד פרשת עולה ודיניה.

דרגה ב; עבר על עבירה שהיא באיסור לא תעשה: מי שעבר על עבירה שהיא באיסור לאו — ועשה תשובה, התשובה תולה ויום הכיפורים מכפר (א).

דרגה ג; עבר על עבירות שיש בהם עונש כרת, ומכל שכן עבירות שחייבים עליהם מיתה בידי אדם: אם נכשל בעבירות אלו ועשה תשובה, התשובה ויום הכיפורים תולים ויסורין ממרקים (ב). ואם חטא בשוגג (ג) צריך לכתוב על פנקסו את

(א) במקרה ונתייסר ביסורין לפני יום הכיפורים, צ"ע אם הם מכפרים עליו מבלי יום הכיפורים, כיון שיסורין כפרתם גדולה יותר, או רק בצירוף יום הכיפורים. עבר עליו יום הכיפורים מבלי תשובה ועשה תשובה רק לאחר מכן, אין מתכפר לו אלא אחר יום כיפורים הבא.

(ב) אם היסורין מכפרים רק בצירוף יום כיפורים, יש לדון אם אינו מתכפר אלא אם באו לו אחר יום הכיפורים. כמו שקצת משמע לשון רש"י סוף"ק דמסכת שבועות שכתב: "מיתה אחר יום הכיפורים" — משמע, שרק אחר יום הכיפורים, ברם אין זה מסתבר, שאם כן אדם שעשה תשובה ומת לפני יום הכיפורים וכי לא תהיה לו כפרה עולמית?! אך ביסורין, אפשר לומר שצריך שיהיו אחר יום הכיפורים וראה בספר תוספות יום הכיפורים (יומא פו), ומנ"ח (מ' שס"ד).

(ג) מן הסברא נראה שאם חטא רק בשוגג, אינו צריך את כל דרגות הכפרה האמורות, ודי לו בתשובה ובקרבן, ובזמן הזה שבעוונותינו הרבים

החטא ובמה שחטא, כדי שידע כמה קרבנות צריך להקריב כשיבנה המקדש. עבר עבירה שהיא רק עשה אבל יש בה עונש כרת, נחלקו הדעות אם על עבירה זו די תשובה או צריך

לנו קרבן, יסורין מכפרים כמו קרבן, וכן תורה וחסד. וצריך לקרוא פרשת חטאת ומה שאומר משניות "איזהו מקומן" נחשב כקורא פרשת קרבן.

לפי הרמ"א או"ח של"ד סעי' ס"ו, ומ"ב ס"ק (ע"ח"ע"ט ויו"ד קכ"ה, ד') גם שוגג צריך כפרה על ידי תעניות. — על עבירת חילול שבת או בעילת נדה — יצום מ' יום — כל יום שני וחמשי בשבוע, ובליילה שלפני התענית ושאר התענית — לא יאכל בשר ולא ישתה יין. ואם אינו יכול לצום, יפדה את התענית בצדקה — העשיר כפי ממונו והעני כפי ממונו. וגם יתן לצדקה כשווי פחות שבכבשים או בעזים בן שמונה ימים (כשיעור מחיר קרבן חטאת). וכל המרבה לשוב — זכות הוא לו, ואם חטא במזיד צריך יותר כפרה.

התשובה על חטא שוגג, הוא הצער על התקלה שבאה לידי, וגם יתחרט על מה שלא נזהר כראוי ובא לידי מכשול. וכן יתוודה על החטא, וגם יקבל על עצמו להזהר יותר במעשיו כדי שבעתיד לא יבוא לידי מכשול.

יסוד לכל האמור — שגם חטא בשוגג צריך לעשות את כל חלקי התשובה, הם דברי רש"י (יומא פ"ה, ב') שביאר את דברי המשנה: "חייבי חטאות ואשמות מכפרים" — "שאם לא היה מתחרט לא היה מביא קרבן". וכן ממה שהתורה חייבה את כל מקריב קרבן, חטאת הבא על חטא שוגג — להתוודות, והרי וידידי הוא תשובה כפי שביארנו לעיל. גם לשון הרמב"ם (תשובה א', ג') שכתב: "בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא התשובה", אף שהרמב"ם מוסב על קרבן שעיר המשתלח, מכל מקום ממה שכתב אין לנו אלא תשובה — משמע, שהתשובה היא המכפרת על כל מה שמכפר שעיר המשתלח והוא הרי מכפר גם על השוגג.

גם יסורין כדי לכפר על חטא זה (ראה מנ"ח מצוה שס"ד ותוספות יום הכיפורים יומא דף פו) (ד).

ד. דרגה ד'; חילול השם: מי שנכשל בעבירת חילול ה' ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים ויסורין תולים ומיתה ממרקה. לדעת רבנו יונה בספרו שער תשובה (שער ד' אות טז) אם יעשה קידוש השם בכך יתקן את חטא חילול ה'.

(ד) יסורים המכפרים, אלו יסורין הבאים על האדם משמים, ולגבי יסורים שהאדם יעשה לעצמו בכדי להתכפר לכאורה זו מחלוקת ראשונים, משום שאסור לאדם לחבול בעצמו. וכן נראה קצת מהרמב"ם שלא הזכיר שום סיגופים שיעשה האדם לעצמו. ולא כן דעת הרוקח ואחרים שחייבו את האדם בסיגופין ופירש שו"ת מהרי"ט (או"ח סי' ח') שכיון שעושה את הסיגופים לכפרה, אין זה נחשב לחבלה ומותר. וכתב החתם סופר (שו"ת או"ח סי' קע"ה) שהאדם עושה יסורין לעצמו כדי למנוע יסורין משמים. וראיה לדברים — ממה שרב אשי במסכת קידושין (דף פ"א) הסיק תנור ורצה להכנס לתוכו — משום שנדמה היה לו, שנכשל בחטא. וכן הכובס שהזיק את עצמו (כתובות ק"ב) לפי חידושי המהרי"ט (שם) היה זה משום כפרה עיי"ש. וכן משמע, ממעשה יקום איש צרורות המובא במדרש ב"ר על הפסוק בפרשת תולדות "וירח את ריח בגדיו".

וגם לפי מה ששערנו שדעת הרמב"ם היא נגד סיגופים, מכל מקום, מה שמונע עצמו מתענוג, ומתאמץ בעמל התורה נחשב הדבר ליסורים ומתכפר. וכן מבואר ב"יסוד התשובה" לרבנו יונה שהמונע עצמו מתענוג זה מכפר, ובספרי המקובלים נתבאר שהלומד תורה לילה שלם הרי זה מכפר לו עוון כרת אחד. ומי שנמנע מלדבר מלבד דברי תורה ותפילה (תענית דיבור) זה מכפר כמו כמה וכמה תעניות.

פרק א'

התשובה וחלקיה

התשובה מתחלקת לחלקים רבים מהם עיקריים שבלתם אין התשובה נחשבת כלל לתשובה. ומהם עיקריים שהם רק תוספת לתשובה אבל אינם מעכבים את התשובה. ומהם מעשיים שאינם חלק מעיקרי התשובה, אלא שהם נחוצים כדי לכפר על החטא.

התשובה מועילה לכל חטא (א), גם לחטאים חמורים ביותר, ואף על אלו שנאמר בהם — "יהרג ואל יעבור" (ש"ת מהרי"ט או"ח סי' ח), אלא שבעונות חמורים יותר צריך לעשות תשובה גדולה יותר.

א. יסודות התשובה העיקריים

במבוא בארנו שיסודות התשובה הם אלה [כפי שפסק הרמב"ם וגדולי האחרונים]: א. החרטה על מה שנכשל בחטא.

(א) אפילו על חטא שנאמר עליו "מעוות לא יוכל לתקן" — שבא על הערוה והוליד ממנה בן (חגיגה ט'). וכן חטא הוצאת זרע לבטלה שנאמר עליו שאין לו תשובה, בכל אלו הכוונה שאין מועילה תשובה

ב. קבלה לעתיד – שלא לחזור ולחטוא. ג. ויידוי – לחזק את התשובה ולבקש מחילה על החטא. ד. תיקון החטא, ועיקרו למי שפגע בזולתו – לשלם את הנזק ולפייס הנפגע.

אלו הדברים הם עיקריים בתשובה ואף מעכבים (א,1), אולם יש אומרים שוידוי בפה אינו מעכב (מנ"ח מ' שס"ד) מדברי הגמרא (קידושין מט) שמבואר שם שמי שהרהר תשובה בלבו נחשב כצדיק גמור. ואפילו לדעת החולקים אם הוא חולה ואינו יכול להתוודות בפה, די לו להתוודות בהרהור.

פרטי יסודות התשובה

1) החרטה: החוטא צריך להתחרט חרטה גמורה על מה שעבר על רצונו יתברך, הצער והחרטה יביאו אותו לרצון גמור מכל הלב – שהמעשה שעשה לא היה נעשה. ואז נחשבת לו עקירת הרצון כעקירת המעשה, והרי זה דומה לחרטה בנדר שהיא עוקרת אותו למפרע (מסילת ישרים פרק ד). בכלל החרטה עשיית פעולות המראות על גודל החרטה כמו: בכי, מספד ושינוי השם לומר איני אותו אדם שעשה את החטא (ראה רמב"ם תשובה פרק ב').

רגילה אלא שצריך תשובה גדולה יותר, ומי שאומר שאין לחטא זה תשובה אינו מן החסידים אלא מן החסרים ועונשו גדול, (הגר"א בכתר ראש ס' קל"א) – כיון שגורם לאנשים להתייאש מן התשובה.

(א,1) מדברי ה"משך חכמה" פרשת נצבים נראה, שהבין שעיקר התשובה היא הקבלה לעתיד גם ללא חרטה עיי"ש.

— עקרון החרטה הוא תיקון העבר!

2) **קבלה לעתיד**: החוטא, צריך לעזוב את החטא ולהסירו ממחשבתו ולהתרחק מכל הסיבות המביאות לחטא, — שהרי עבירה גוררת עבירה, ומשום כך צריך להתרחק ביתר שאת מהחטא. לכן יקבל בלבו בכל רצונו שלא לחטוא עוד, וכן יעשה חיזוקים לבל יחטא, היינו יעשה סייגים שירחיקוהו מן החטא, וכן ינהג בהיפוך ממה שנהג עד שהגיע לחטא כדי לאזן את תכונותיו השליליות, וכמו שכתב הרמב"ם (בהלכות דעות) שבכדי להגיע לדרך הישרה האמצעית צריך בעל תכונה שלילית לעשות את ההיפוך עד שיגיע לתכונה הנכונה. כמו כן יתאמץ בכל כוחו לעקור את המידות השליליות הגורמות לחטא, ובספר כף החיים (או"ח סי' תרג') הביא מדברי המקובלים שעיקר החיזוק צריך שיהיה במידות אלו; 'תאווה גאווה' 'עצבות' 'שיחה אסורה', והסימן לזה "ותגעש".

— הקבלה לעתיד — היא תיקון העתיד, וכתב הרמב"ם (תשובה פ"ב ה"א):

"איזו תשובה גמורה?! — זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו להכשל בדבר ופירש ולא עשה מפני התשובה", — התשובה שעשה היא שמנעתו מן החטא. היינו כאמור — שעשה פעולות המרחיקות אותו מן החטא, ולא חלילה שהביא את עצמו לידי נסיון, אף שעמד בו.

3) **הווידוי**: אדם צריך להתוודות על כל חטא שחטא בו. ואם חטא מספר חטאים נחלקו הפוסקים, אם צריך להתוודות בפירוט על כל אחד בפני עצמו, או שדי בווידי כללי (ראה

לקמן פרק ג.). הווידוי יש בו כמה ענינים: א. הכרת החטא ונטילת אחריות על המעשה (ב) – דבר שיביאנו לחרטה ולקבלה בעתיד לא לחטוא. ב. פעולת חיזוק בפה להחלטות שקיבל בלב. היינו שיאמר בפה מה שהתחרט וקיבל לעתיד (רמב"ם הלכות תשובה). ג. בקשת המחילה (רס"ג ור"ש חפני וספה"מ להרמב"ם) (ג).

4) תיקון המעוות: הוא בעבירות שבין אדם לחבירו – לפייס את הנפגע ולפצות בממון על נזקי הזולת ואם קיבל על עצמו לפצות ואין הנפגע מצוי לפצותו, יש אומרים שכבר נחשב לצדיק (ראה מבוא). כמו כן לעשות מעשים טובים באותם דברים שחטא. כמו פה דובר נבלה – ידבר בפיו תורה ועניני חסד וכדומה. רגלים ממהרות לרוץ לרע – ירוץ למצוות. (רבנו יונה שערי תשובה שער א אות לה).

(ב) נתבאר בספרי התשובה מדוע דוד אף שנכשל בשתי חטאים לא איבד את מלכותו, ושאל שחטא בחטא אחד כבר איבד את מלכותו. ההסבר לדבר הוא: דוד מיד ברגע שהגיע אליו נתן הנביא והוכיחו הודה ואמר "חטאתי לה". לא כן שאל המלך שהטיל את האשמה על אחרים: "כי חמל העם", ואף אחרי כמה דברי תוכחה נמרצים כשאמר "חטאתי" לא נטל את מלוא האחריות על עצמו, אלא הטיל חלק ממנו על העם ואמר: – "כי יראתי את העם" (שמואל א' פרק ט"ו).

(ג) בנוסח הווידוי של יום כיפורים אכן מבקשים: "ועל כולם א-לֹהֵינוּ סליחות סלח לנו מחל לנו כפר לנו". ולפי נוסח הווידוי של הרמב"ם "אנא השם חטאתי לפניך וכך וכך עשיתי" גם לשון זו – מורה על בקשה, אלא שצריך עיון מדוע לא הצריך לבקש בלשון ברורה.

ב. אלו חלקי התשובה (לפי ספר שערי תשובה ושאר ספרים)

א. החרטה: יבין כי רע ומר עוזבו את ה'. וכי יש נקם ושילם על כל חטא. וראוי שעיקר החרטה תהיה מתוך הכרה שפגע בכבוד שמים ולא רק מפני פחד העונש.

ב. עזיבת החטא: "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו ישוב אל ה'". היינו שהחוטא צריך לעזוב את החטא, וכן לשנות את התכונות השליליות שלו שגרמו לחטא, וישנה דרכו (מאירי בחיבור התשובה), היינו שיעקור מקום מגוריו – אם היה גר בין אנשים שאינם מהוגנים והשפיעו עליו, ויעבור לגור בין אנשים מהוגנים יותר. וכן אם מקום עבודתו בין חברים בעלי השפעה שלילית יחפש מקום עבודה אחר, וכן בכל ענין כעין אלו. ויגמור בלבו, שלא יוסיף לשוב בדרך ההוא עד יום מותו. לפי הרמב"ם (תשובה, ב) ישנה את שמו לומר שהוא אינו אותו אדם שחטא.

כמו כן, יתרחק ביותר מהחטא ומהדברים הגורמים לו, וילך לקצה ההפוך לתכונות השליליות כדי לשנות את הטבע השלילי שהביאוהו לחטא (משך חכמה פרשת נצבים).

כמו כן יחשב חשבון "שכר עבירה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה". ויעלה על לבו את יום המיתה, כל אלו דברים שיוסיפו להביאו לעזיבת החטא (חובת הלבבות שער התשובה).

ג. יגון ואנחה: יצטער בכל לבו על מה שחטא והכעיס את

הבורא יתברך, ויאנח על כך בשברון לב. ומדרגות התשובה נמדדות לפי מידת גודל ועומק הצער של השב.

ד. **צער במעשה:** יעשה פעולות המבטאות את צערו על החטא, כמו שכתב הרמב"ם (תשובה פרק ב): "ומדרכי התשובה להיות צועק תמיד לפני ה'". ולבישת שק, צום בכי ומספד. הצער במעשה מלבד שמורה על עומק חרטתו וכאבו על החטא, יש בו גם משום תיקון החטא – שכנגד מה שנהנה מהחטא, עתה מצער עצמו (רוקח).

ה. **הדאגה:** מעונש החטא.

ו. **בושה:** יתבונן בפחיתות מעשיו ויבוש ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעבר על רצונו. וכל כך יתעמק בכך, עד שיגיע למדרגת כלימה, היינו שהבושה תהיה ניכרת על פניו עד שישתנו מחמת הבושה. יש סוברים שצריך לגרום בושה לעצמו על ידי שיתוודה בפרהסיא, ראה שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קעה). ולקמן פרק ג'.

ז. **כניעה:** יכנע בכל לבו על מעשיו הרעים ולפי בעל "חובות הלבבות" (שער התשובה) והמאירי בחיבור התשובה (פרק ה') הכניעה היא יסוד התשובה. ויהיה מאוס בעיני עצמו על חטאיו. ועוד צריך בעל התשובה להיות עניו, היות ומידת הגאווה היא סיבה להרבה חטאים. כמו כן מי שהוא נכנע מעביר על מדותיו, – וכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ולא יגיב למחרפים אותו, ואדרבה עוד ישמח במה שחרפו אותו כי בזה יכופרו עוונותיו.

ח. **כניעה במעשה:** החוטא יעשה פעולות המבטאות כניעה, כגון שינהג בעיניים מושפלות, בדיבור רך ונמוך. כמו

כן לא יתנאה בתגלחת ומלבושיו (שו"ת חתם סופר או"ח ס' קעה). לפי הרמב"ם (תשובה פרק ב) יגלה ממקומו — כיון שגלות מכנעת לבו של אדם. וימנע מכבוד שנותנים לו. במשנה (שביעית פרק י') נאמר על מי שהרג אפילו בשוגג, שצריך לומר בכל מקום שמגיע ומכבדים אותו "רוצח אני" כדי שלא יכבדוהו. [וצ"ע אם זה דין מיוחד רק ברוצח או בכל חטא], ואם אחר שהודיע "רוצח אני" הם בכל זאת רוצים לכבדו — מותר לו לקבל את הכבוד, ואף שמותר לחוטא לקבל את הכבוד לאחר שהודיע שהוא חוטא, מכל מקום ראוי לו לסרב לקבל את הכבוד משום מעלת התשובה, וגם משום שהכבוד שאדם מקבל על מעשיו גורם לו להמעטת שכרו בעולם הבא.

ט. **שבירת התאוה:** בעל תשובה צריך להמנע מהתאוה, משום שהיא מעוללת חטאים רבים [וגם משום תשובת המשקל, צריך בעל התשובה למעט בתענוג כתיקון להנאה מהחטא], משום כן, בעל התשובה צריך להשתמש בעניני העולם הזה רק לצורך הקיום, כגון לאכול רק לצורך בריאות הגוף, ולא יגש לאשתו אלא לצורך קיום מצות פרו ורבו ומצוות עונה, או כדי למנוע את עצמו ממכשול.

י. **לתקן את החטא במה שקלקל:** עשה חבילות של עבירות יעשה כנגדן חבילות של מצוות (ויק"ר כא', ד). כנגד פגם החטא והדרדרות — ינהג בפעולות של קדושה והתעלות כמו התענית (מהר"ל נתיב התשובה). כמו כן, בכל דבר שחטא יעשה כנגדו לתיקון — כגון מי שחטא בחילול ה' ירבה בקידוש ה'. הסתכל בעריות — יתנהג בשחות עינים וילמד

תורה מתוך הספרים. רצו רגליו לדבר עבירה – ירוץ לדבר מצווה. לשון שקר – מכאן ולהבא יזהר בלשונו לדבר אמת ופיו יפתח בחכמה. ידים שופכות דם, או ששלח ידיו בגזל – יפתח ידיו לעני לגר ליתום ולאלמנה, ויציל עשוק מיד עושקו. לב חורש מחשבות און – יטהר לבו ויתבונן בגדולת יוצרו. גרם למחלוקת בין בני אדם – יבקש שלום וירדוף אחריו.

יא. חיפוש דרכים: יחפש במעשיו, כדי לדעת מה הם חטאיו, כדי לשוב מהם ולעשות סייגים שלא להכשל בהם, וכן להתוודות עליהם. משום כך, ראוי לאדם לרשום לעצמו את החטאים שנכשל בהם, כדי להתוודות עליהם ולדעת במה עליו להזהר, אולם מי שרושם את חטאיו, צריך להזהר לכתוב זאת רק ברמז, כדי שאף אם יגיעו רשימותיו לידי אחרים לא יבינו את הכתוב, וזאת משום שאסור לאדם לפרסם את חטאיו.

כמו כן, יחפש לברר במה נכשל וירשום את כל הפרטים כמו את שיעור הדבר שאכל, וכמה העלמות היו בעת חטא, משום שכל אלו קובעים את ענין הקרבן או מספר הקרבנות שיצטרך להביא כאשר יבנה המקדש.

יב. בירור חומר כל חטא: בעל התשובה צריך לברר בכל חטא את חומרת דרגתו, משום שהעבירות הם בעלי דרגה שונה; עבירות דרבנן, מצוות עשה. מצוות לא תעשה, עבירות שחייבים עליהם מיתה בידי שמים, כרת, מיתת בית דין. עבירות שהעובר עליהם אין לו חלק לעולם הבא. חילול ה', ד' כתות, ידיעות אלו נחוצות לבעל התשובה, כדי לדעת עד כמה צריך לשוב בכל חטא וחטא.

יג. התבוננות בחומר עשיית החטא: יתבונן בענין זה עד שיגיע להכרה שכל חטא הוא דבר חמור אפילו חטא קל, משום שהדבר איננו תלוי רק במציאות החטא, אלא אפילו עוון קל הוא חמור משום שעובר על דעת הקדוש ברוך הוא שציווה עליהם.

יד. ווידוי: יתוודה על כל חטאיו ויפרש כל חטא בפני עצמו [אף לפי מי שסובר שדי בווידי כללי עדיף לפרט את החטאים], וגם יתוודה על עוון אבותיו, שהרי הוא נעש עליהם באם אוחז במעשיהם. כמו שכתוב: והתוודו את עונם ואת עון אבותם, ולכן גם אומרים בנוסח הווידוי: "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו". דיני הווידוי יתבאר לקמן פרק ג'.

טו. תפילה: יתפלל אל ה' שימחל לו עוונותיו, וכן יתפלל שמצוותיו יתקבלו לרצון, היות ועבירה מכבה מצווה, לפיכך צריך להתפלל שהתשובה תתקבל ומצוותיו שעשה יאירו את אורם.

טז. תיקון המעוות: החוטא צריך להשתדל לתקן את המעוות שעשה עד כמה שידו מגעת. היינו אם גזל או הזיק, ישלם את הגזילה או הנזק, אם פגע בזולתו יפייסנו, זלזל באדם — ישתדל מעתה להוסיף בכבודו. נכשל בחילול ה' — יעסוק בקידוש השם.

יז. לרדוף אחר צדקה וחסד ואמת (לימוד תורה): החוטא צריך להרבות בצדקה יתר על שאר אדם, [ולדעת בעל התניא, חייב הוא בצדקה אפילו יותר מחומש, שהרי זה כמוציא הוצאות על צרכי רפואתו או שאר צרכיו]. וכן ירבה בעשיית

חסד בגופו כמו שנאמר (הושע ו'): "כי חסד חפצתי ולא זבח", והוא מכפר בקרבנות (אדר"נ ד'). וירבה בתלמוד תורה יותר ממה שהיה מורגל לפני כן.

בספרים הקדושים כבר נכתב: אם אדם לומד תורה לילה שלם בלא הפסק, זה מכפר על עבירת כרת שנכשל בה האדם.

כמו כן ירומם את אנשי האמת וישפיל אנשי השקר.

יח. החוטא צריך שיהיה חטאו לפניו תמיד: בכלל זה בירור באיזה חטאים נכשל יותר, ובאלו דברים צריך לעשות תשובה יותר ולהזהר יותר ממכשול.

יט. עזיבת החטא בהיותו בתוקף תאוותו: אמרו רבותינו (יומא פו, ב) שבעל תשובה נחשב מי שעומד באותו מצב שהביאו לחטא ובכל זאת עמד בנסיון ולא נכשל. זאת אומרת, שהוא יחנך את עצמו לעמוד בנסיונות, עד שיעיד עליו בעל תעלומות שלא יחזור לאותו החטא. [אבל חלילה להכניס עצמו לנסיון שזה אסור, אלא אם יגיע לידי נסיון ידע לעמוד בו].

כ. להשיב רבים מעוון: החוטא צריך להשתדל להשיב רבים מעוון ככל אשר תשיג ידו.

עניני תשובה נוספים מספר של"ה ועוד ספרים

כא. טבילה: טוב לבעל תשובה לטבול, שהטבילה מסמלת לאדם את הביטול של מצבו הקודם והתחדשות. יש אומרים שהשב יטבול ג' פעמים כנגד; חטא, עוון פשע. יש אומרים

שטוב לטבול ל"ט טבילות כנגד ל"ט מלקות ויש מהדריין לטבול שלוש מאות טבילות כמניין כפר.

כב. תגלחת: כופר בעיקר, או מי שהמיר דתו – וחזרו בתשובה, עליהן לגלח את שערם. יש נוהגים לגלח רק את שער הראש, ויש מגלחים כל שער שבגוף ראה יו"ד (סי' רסח') וספרנו "מדריך לגר" (עמ' 84).

כג. נידוי ונזיפה: ראוי לבעל תשובה שינהג בעצמו נידוי ונזיפה, ולפי דעת הראשית חכמה יתנהג כך בכל יום משך זמן של שעה.

ג. בעל התשובה צריך להזהר ביותר בכ"ד הדברים המעכבים את התשובה

(פרטי הדברים על פי הרמב"ם הלכות תשובה והמאירי בחיבור התשובה).

ארבע מהם הם עוון גדול, והעושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו.

א. המחטיא את הרבים: בכלל זה המעכב את הרבים מלעשות מצווה. [בטעם הדבר כתב המאירי, היות והדבר קל בעיניו משום שהוא אינו עושה את העבירה בעצמו, וגם משום שעשה נזק לזולתו במה שהחטיא אותו. וצריך גם לפייס את מי שגרם לו שיעשה חטא, שהרי אין דבר חמור יותר מהפסד חיי עולם הבא].

ב. המטה חבירו מדרך טובה לדרך רעה: כגון מסית ומדיח.

ג. הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו: כיון שהבן בידו והוא אינו מוחה בו הרי זה כאילו מחטיאו. בכלל עוון זה, כל מי שיכול למחות באחרים ואינו מוחה אלא מניחם בכשלונם.

ד. האומר אחטא ואשוב: ובכלל זה האומר אחטא ויום הכיפורים מכפר. טעם הדבר, מפני שקל בעיניו לחטוא מחמת שנשען על מחשבתו זו. והמאירי פירש: משום שהוא אינו חושב לעשות תשובה גמורה, אלא רק מצווה מלומדה, ולהתענג בפיוטין ושירים ורינת הפה.

מהם, חמשה דברים הנועלים את דרכי התשובה בפני עושיהן

ה. הפורש מן הציבור: לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהן ולא זוכה בזכות שעושים.

ו. החולק על החכמים: לפי שמחלוקתו גורמת לו לפרוש מהם, ואינו יודע דרכי התשובה – כיון שפרש והתרחק מן החכמים.

ז. המלעיג על המצוות: שכיון שנתבזו המצוות בעיניו, אינו רודף אחריהם ואינו עושה אותן, ואם לא יעשה במה יזכה.

ח. המבזה רבותיו: שדבר זה גורם לו לדחפו ולטרדו כגחזי [שנתרחק מאלישע הנביא רבו], ובזמן שנטרד – לא ימצא מלמד ומורה לו דרך אמת.

ט. **שונא תוכחת:** שהרי לא הניח לו דרך תשובה, שהתוכחה מחזירה את האדם בתשובה, וזה ששונא תוכחה — אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, לפיכך יעמוד בחטאו — שבעיניו הם טובים.

ומהם ה' דברים שהעושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה לפי שהם עוונות שבין אדם לחבירו, ואינו יודע שחטא לו — כדי שיחזיר לו, או ישאל ממנו למחול לו, ואלו הן:

י. **המקלל את הרבים:** ולא קילל אדם ידוע שישאל ממנו כפרה.

יא. **והחולק עם גנב:** לפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא, — שהרי הגנב גונב מרבים. ועוד שמחזיק יד הגנב ומחטיאו.

יב. **המוצא אבדה ואינו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה.** לאחר זמן שיעשה תשובה — אינו יודע למי יחזירה.

יג. **האוכל שור יתומים (והראב"ד גורס שור יתומים):** אלו בני אדם אומללים הם, ואינם ידועים ומפורסמים, וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר, כדי שידע שור זה של מי הוא שיחזירנו לו.

יד. **המקבל שוחד להטות דין:** אינו יודע עד כמה הגיעה הטייה זו וכמה כוחה — כדי שיחזיר, שהדבר יש לו רגלים. ועוד, שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו.

**ומהם חמשה דברים העושה אותם אין חזקתו לשוב
מהם שהם דברים קלים בעיני רוב בני אדם ונמצא חוטא
— וידמה שאין זה חטא:**

טו. האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה: והוא מדמה
שלא חטא, ויאמר: כלום אכלתי אלא ברשותו.

טז. המשתמש בעבטו של עני: ויאמר הרי אינם חסרים
ולא גזלתי ממנו כלום.

יז. המסתכל בעריות: מעלה על דעתו — שאין בכך כלום,
שהוא אומר: וכי בעלתי או קרבתי, והוא אינו יודע שראיית
העריות עוון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר:
"לא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".

יח. המתכבד בקלון חברו: אומר בלבו — שאין זה חטא,
לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בוש, ולא ביישו,
אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו לעומת מעשה חברו או
חכמתו — כדי שיראה מכובד וחבירו בזוי. [המאירי פירש:
משום שרצה רק לגדל את עצמו ולא לבזות חברו, ולכן הוא
סבור שאין בזה חטא, כמו כן אם היה צריך לעשות מעשה
בזוי ונותנו לחברו לעשותו כדי להחליץ מהבזיון, וזה מעכב את
התשובה, משום שזה נובע ממידת הגאווה.

יט. החושד בכשרים: אומר בלבו שאינו עושה חטא,
שהרי מה עשיתי לו, ועוד שמא יש שמא אין בו, והוא אינו
יודע שזה עוון — שמשים בדעתו אדם כשר כבעל עבירה.

והמאירי פירש: שזה גורם לו שיחשוד בצדיקים ובמוכיחים ולא יקבל מהם.

ומהם חמשה דברים שהעושה אותם — קשה לפרוש מהם ולפיכך צריך להזהר שמא ידבק בהן והם מידות רעות מאד:

כ. רכילות: [פירש המאירי שסיבת הדבר; משום שלא עושה תשובה מחטא זה, כיון שהוא חושב בלבו שהרי זה אמת, ועוד שלא אמר במפורש רע על חברו, ועוון זה הוא סיבה להרבה חטאים].

כא. לשון הרע (דבר זה כמו ענין הרכילות).

כב. בעל חימה.

כג. בעל מחשבה רעה. היינו בעל מידות רעות, וכתב המאירי: מי שהוא בעל קנאה תאוה וכבוד, חמדה וגאווה שהם שורש לכל העבירות. וכבר הזכרנו את דברי כף החיים סי' תרג שמראה שעיקר מה שצריך להזהר במידות אלו, ת'אוה ג'אוה ע'צבות ש'יחה אסורה. בעלי המוסר כתבו שצריך להזהר בברית המעור, ברית הלשון וברית העינים.

כד. התחברות לרשע: מפני שההתחברות לרשע מביאה ללימוד ממעשיו והם נקבעים בלבו.

אף שכל אלו הדברים המנויים לעיל מעכבים את התשובה — אולם הם אינם מונעים אותה מכל וכל, ואם

האדם יעשה תשובה מהן, הרי הוא בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא.

ד. על אלו דברים צריך לעשות תשובה

1) עבירות חמורות: גם על עבירות חמורות מועילה תשובה, אפילו אלו שנאמר עליהן שיהרג ואל יעבור, ואף על אלו העבירות שנאמר שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, מכל מקום אם עשה תשובה היא מתקבלת ומוחלים לו עליהן.

2) עבירות מהתורה ומדרבנן: צריכים לעשות תשובה על כל חטא בין שהוא איסור תורה ובין שהוא איסור דרבנן (ד). אולם יש הבדל בין העובר על איסור תורה, שצריך לעשות תשובה גם אם נכשל בשוגג, לעומת זאת, הנכשל בשוגג באיסור דרבנן יש מחלוקת אם מעשה בשוגג נחשב לעבירה – שצריך לשוב עליה, ראה לקמן פרק ב'.

3) מידות רעות ותכונות שליליות: חייב אדם לתקן את מידותיו הרעות והרי זה חלק מחיוב התשובה כמו שכתב

(ד) עבירה דרבנן היא כל דבר שרבנן אסרוהו באיסור גמור, כגון מוקצה, אכילת בשר עוף בחלב וכדומה. אך יש לדון אם צריך לשוב גם בדברים שלא אסרום בחומרה של איסור גמור והרי הוא כעין איסור של מידת חסידות שהעובר עליו אינו נקרא עבריין, כדוגמת איסור שינה ביום לתענוג בלבד, או מילוי הפה שחוק, ומנוסח הווידוי של החיד"א שמנה דברים שאינם איסור חמור כגון הסתכלות בקשת ובלבנה הרבה, זרקנו צפורנים, והרי אלו הם דברים שאינם חמורים כמו שאר איסורים גמורים, יש ללמוד שגם על דברים שאינם איסור דרבנן חמור צריך לעשות תשובה.

פתחי תשובה

הרמב"ם (תשובה ז, ג): "אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה כמו זנות וגזל וגניבה, אלא, כשם שצריך האדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו וישוב מן הכעס ומן האיבה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ורדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה ואלו העוונות קשים..."

צריך האדם לחנך את עצמו עד שיגיע למדרגה – שאף לא יתאוה לעשות שום רע, כל שהוא חטא מושכל כמו גניבה והריגה וכדומה (רמב"ם שמונה פרקים, ו').

4) על אופני העבירה שחייב לשוב בגללם: גם העובר בשוגג צריך לעשות תשובה וכן"ל ס"ק ב. אבל לא צריך לשוב במקרה של אונס גמור. ומכל מקום יש מקום לעשות כפרה ראה לקמן פרק ב'. מי שנעשה בו עבירה מבלי שהוא עשה מעשה כמו אשה שפירסה נדה בעת תשמיש ובעלה פירש ממנה באופן האסור, היא אינה צריכה כפרה, כיון שהיא לא עשתה שום מעשה.

פרק ב'

עניני כפרה

א. מהות הכפרה וחיובה בזמן הזה

נתבאר לעיל במבוא, שמלבד מעשי התשובה ישנם גם עניני כפרה (א), ככתוב יואל פרק ב: "ושובו עדי בבכי בצום ובמספד". דברים אלו מלבד מה שהם מחזקים את מעשי התשובה, הם גם מהווים מעשי כפרה, היינו תיקון החטא על ידי הכפרה. לפי בעל ה"רוקח" – הסבל שסובל החוטא הוא מכפר על ההנאה שנהנה מן החטא. לפי המהר"ל (נתיב התשובה) התענית מקדשת את האדם והיא מרוממת אותו לעומת מה שהושפל על ידי החטא.

כמה עניני כפרה נתבארו במקרא, בגמרא, במדרש, ובספרי היראה, כמו ה"רוקח" ו"אורחות צדיקים" והרבה ספרי שו"ת. [הנוב"י (קמא או"ח סי' לה) כתב על דרכי הכפרה המצויים בספרי הפוסקים שרובם אין להם מקור, מלבד מה שנכתב

(א) במבוא כבר הערנו, שבשולחן ערוך מוזכרים רק עניני תעניות לכפרה. משמע שעיקר בתשובה הוא מעשה הכפרה, אמנם נראה שמה שזה מכפר זה רק כשזה מחזק את שאר מעשה התשובה של חרטה וקבלה לעתיד.

בספר הרוקח שהם דברי קבלה. בתוך דברי הכפרה תופסים חלק חשוב התעניות והסיגופים. ברם, ענינים אלו אינם דברים קבועים, אלא הם תלויים בזמן ובאדם. כמו שכתב בספר שו"ת גבעת פנחס לבעל ההפלאה (סי' יט):

"ועל מה שכתב מעלתו לסדר לה סדר תשובה. כבר מפורש בספר תורת האשם וכמה ספרים, אמנם אין כל הזמנים שווים, הכל לפי הזמן ולפי הענין, ולפי רוב העונה, וביותר בעיתים הללו — ראוי להקל בתשובה מפני תקנת השבים".

גם בספר כה"ח (סי' תקס"ח סק"ג) כתב בשם ספר זכ"ל, — "שהשואל תשובה בזמן הזה אין להכביד עליו שלא ימנע, והאיש החכם יעשה לפי המקום והזמן ומהות האיש".

בספר אורחות צדיקים (שער התשובה) נכתב:

"בזמן הזה שהכוחות חלשים, ואם יתענה כל מה שצריך — יפריע לו לפנות לבו לתקן מעשיו ומדותיו הרעים, על כן יעשה כפרה ברוב לימודו, בתפילה בכוונה, ויטרח בעשיית חסד ובכל מצווה לעשותה כמאמרה, לבקש מה' מחילה. וימנע עצמו משחוק וטיולים ודברים בטלים ושמיעת חידושי העולם, וכן ימנע עצמו מדברי העולם ומעניני העולם. [יום אחד בשבוע יתענה ובאותו היום — יתבודד להשיג במחשבתו דבקות בבורא, ולהיות מר רוח על שמרד בבוראו, וילקה עצמו באותו יום ג' פעמים, ואם החוטא אינו למדן, או שהוא מטופל [ולכן אינו לומד] לכל אלה יש להחמיר ביסורים קשים. (אולם כפי שכבר נתבאר, בימינו מקילים גם באחרים שאינם בני

תורה, כפי שנתבאר בספר אגרות משה (או"ח ח"ד סי' קטו – קיח) ובספר ילקוט יוסף הלכות יום הכיפורים]] ואין היסטורין שוים בכל אחד יש שהוא בריא ויש שהוא חלש.

בימינו כאמור, עיקר הכפרה היא אמירת תהלים, לימוד תורה, מעשה צדקה וחסד ומעט תעניות כפי מידת יכולת האדם. מכל מקום, במקרה וגרם למותו של אדם צריך יותר כפרה, ובזה מחמירים יותר גם בזמנינו.

ב. עניני כפרה

1) קרבנות: הקרבנות נועדו לכפר כל סוג קרבן על העוון שעליו נתייחד. חטאת לכל עוון שזדונו כרת ועבר עליו בשוגג. אשם – למועל בהקדש, או למי שכפר ממון ונשבע עליו לשקר. קרבן עולה הוא על הרהור הלב, וכן לתוספת כפרה על עבירות עשה. ובעונותינו הרבים שאין לנו בית מקדש ומזבח כפרה, יתן לצדקה כשווי מחירו המינימלי של הקרבן, וכן יקרא את פרשת הקרבן בתורה, או ילמד את פרטיה במשנה, בגמרא, ברמב"ם. וכן ירבה בתורה ובחסד במקום קרבן.

2) צדקה וחסד: כתוב (דניאל ד') וחטאיך בצדקה פרוק, וכן כתוב (משלי טז, ו): בחסד ואמת יכופר עוון. ונאמר (שמואל א, פרק ג'): אם יכופר עוון בית עלי בזבח ומנחה, ודרשו רבותינו (ר"ה יח, א): בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים ולימוד תורה. ואמרו רבותינו (אדר"נ ד.) יש לנו כפרה יותר מקרבנות והוא החסד שנאמר (הושע ו): כי חסד חפצתי ולא זבח.

3) לימוד תורה: ככתוב (משלי טז, ו): "בחסד ואמת יכופר עוון" והכוונה היא בלימוד התורה שנקראה אמת. וכן נאמר (ויקרא רבה קדושים כה): "מי שעבר עבירה, שחייבים עליה כריתות או מיתות בית דין, אם היה רגיל לשנות פרק אחד ישנה שתי פרקים. בספר שו"ת חיים שאל (ח"א סי' עה ס"ק ב) הביא בשם האריז"ל שסגולה למרק חטאים היא לימוד זוהר הקדוש, אף שאינו מבין מה שלומד.

4) יסורין: יסורים ממרקים עוונותיו של אדם והם כמזבח כפרה (ברכות ה), והיינו בשיקבלם באהבה בשביל כפרת עוונותיו (חובות הלבבות). יסורין הראויים הם יסורים שאדם ממעט בתענוג ומתאמץ בעמל התורה, משום שסיגופים שאדם עושה לצער את עצמו יש בזה חשש, משום שאסור לאדם לחבול בעצמו, אלא שדעת הפוסקים שהדבר מותר שאין זו חבלה אלא מעשה כפרה.

5) בוש: כתוב (יחזקאל טז) "למען תזכרי ובשת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך בכפרי לך לכל אשר עשית", ואמרו רבותינו (ברכות יב, ב): כל העושה דבר עבירה ונתבייש בו — מוחלים לו על כל עוונותיו.

6) תעניות: כתוב בספר (יואל ב) ושובו עדי בבכי ובצום ובמספד (ב). ואף שנאמר שם בגמרא כל היושב בתענית נקרא חוטא. אך כשעושה לצורך כפרה זה דבר אחר.

(ב) בספרי היראה והפוסקים נתבאר מנין התעניות שצריך החוטא להתענות על כל חטא וחטא. ובמקרה שאדם חטא כמה פעמים

עניני כפרה נוספים (מספר חרדים)

7) עניינת "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוחו: בקול רם ובכוונה, ויזעזע את אבריו בעת הענייה.

8) שמירת שבת: יזהר לשמור שבת בכל פרטיה ודקדוקיה [ונראה שזה משום ההתבוננות במשמעות השבת כיסוד

באותו חטא – כמה צריך להתענות, אם על כל פעם ופעם יתענה את מספר התעניות הנקוב או שסדר תעניות אחד דיו לכל הפעמים שחטא? הנוב"ק (או"ח ס' לה) סבור שצריך להתענות את כל הסדר – על כל פעם ופעם, ודלא כבעל ספר "קנה חכמה" הסובר, שדי לעשות את סדר התעניות ג' פעמים לכל העונות, ושוי"ת רב פעלים מובא בכה"ח (סי' תקס"ח ס"ק מ"ט) סובר שדי בסדר אחד לכל הפעמים. ובספר התניא (אגרת התשובה) כתב, פעם אחת יעשה סדר תעניות גמור, ועוד שתי פעמים יעשה סדר תשובה על ידי צירוף של חצאי ימים, ואת שאר הפעמים שעבר עליהם – יפדה בצדקה. מי שקשה עליו להתענות כסדר התשובה, לדעת המג"א יתענה לפחות בה"ב וביום האחרון לתעניות יתן פדיון התעניות העשיר כפי עושרו והעני כפי יכולתו (ראה או"ח של"ד סעי' כ"ו. וסי' תקס"ח, וכה"ח ס"ק מ"ח – נ"א ושוי"ת חיים שאל ע"ה, ב').

הצם ברציפות שני ימים שלימים, או הצם יום אחד בתוספת שעה קודם התענית ושעה נוספת אחר התענית – נחשב לו כאילו צם כ"ז תעניות. מי שצם שלושה ימים רצופים נחשב לו כאילו צם ע"ד ימים (חיי"א כלל קל"ד). ואף שמתכפר גם באופן זה, מכל מקום עדיף להתענות תעניות מפורזים כיון שעל ידי כך מקיים "וחטאתי נגדי תמיד" (שם).

יש סוברים שתענית דיבור נחשב כצום של כמה וכמה תעניות, ולכן ישתדל לעשות תענית דיבור. וכן לימוד של לילה שלם שהוא מכפר כרת אחד. לדעת הראב"ד מובא ביסוד התשובה לרבנו יונה – שבירת התאוה נחשבת לכמה תעניות, ולכן האוכל דבר שנהנה ממנו

האמונה – שהשבת מעידה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים].

9) אמירת שירת הים: יאמר את שירת הים בקול ובשמחה – כאילו הוא עצמו יצא באותה שעה ממצרים.

10) להעביר על מדותיו: יותר לאחרים ולא יקפיד, ובכלל זה לא להגיב כשמחרפים אותו וישמח ביסורין.

11) התבודדות: יפרוש לעתות רצון למקום מיוחד שבו לא יראהו בני אדם, וישא עיניו למרום אל מלך מלכי המלכים שהוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות.

12) שמיעת תוכחה ודרשה: ישמע בחשק דברי חכם הדורש ביראת שמים ולאהוב תוכחה ולחזור אחריה.

יפסוק תוך כדי אכילה, כדי למעט בתענוגו ודבר זה נחשב כצום ואף יותר מצום.

כל המתענה על חטא: יקבל את התענית במנחה שלפניו, ויאמר: הריני מחר [או כפי הזמן שקבע] בתענית על עון פלוני, ויהי רצון שתקובל התענית שלי, ותמחול לי על עון פלוני, ועל כל עוונותי, כרוב רחמין וחסדיך יהיו לרצון וכו'.

ובמנחה של יום התענית יאמר: ה"יהי רצון כאלו הקרבתי קרבן הנדפס בסידורים ויוסיף: "ותמחול לי על עון פלוני ועל כל מה שחטאתי לפניך, בין בגלגול זה ובין בגלגולים אחרים כרוב רחמין וחסדיך ויתוקן כל מה שפגמתי בשמות הקדושים ובעולמות העליונים, וכל ניצוצי הקדושה שנפלו אל הקליפות על ידי עוונותי, יחזרו ויעלו אל מקומם הראשון, ולא ידח ממנו נדח, ויתוקנו תיקון גמור כרוב רחמין וכו' ויהי נועם וכו' (כה"ח תקס"ח סק"נ).

ג. אלו צריכים כפרה

1) חוטא בשוגג: גם חוטא בשוגג צריך לעשות כפרה, בין שוגג בחטא של כרת ובין בחטא של איסור לאו (תוספות ביצה כה, ב) (ג), אך השוגג צריך פחות כפרה מהמזיד (ד), אבל החוטא באונס אינו צריך כפרה. מכל מקום גם במקרה של חטא באונס יש קצת מקום לעשות כפרה. אך במקרה והאדם

(ג) שוגג באיסורי דרבנן, נראה שלדעת בעל נתיבות המשפט (ח"מ רל"ד סק"ג) אין זו עבירה כלל, אך בספר "לקט יושר" (יו"ד עמ' 49) נראה שלא סבר כן, וכן מהמג"א (סי' של"ד סק"ג) נראה שנחשב כעבירה וצריך כפרה, אלא שהקילו בזה, והצריכו תענית רק יום אחד, עיי"ש.

(ד) כמה כללים בענין כפרה לשוגג: 1) מי שסמך על רוב ולבסוף נמצא שהיה הדבר אסור, לכאורה אין זו עבירה ואפילו לא כשוגג, ולא יהיה צריך כפרה וכן משמע משו"ת חת"ם סופר (או"ח סי' פ"ג ד"ה "ומיהו ראיה") שכתב: "מי שאכל בשר מבהמה סתם, ונמצא שהיתה טריפה בסתר, וקמיה שמיא גליא שזה אכל טריפה, אין בו עוון אשר חטא, כי מי שמצווה והזהיר על הטריפה הוא ציוה לנו לסמוך על הרוב". וכן בספר לקט יושר (יו"ד עמ' 49) כתב אודות מקרה שאירע שאכלו מבהמה ונמצאה שהיתה טריפה. שבעל תרומת הדשן לא הצריך כפרה על כך.

2) שוגג שטעה בדין: מי שנכשל בעבירה משום שהיה לו ללמוד ולא למד – צריך כפרה (של"ה הלכות יוה"כ). טועה בדין נחשב שוגג (ט"ז יו"ד סי' צ"ט סק"ט).

3) עשה על פי הוראת חכם והחכם טעה: גם זה נחשב שוגג (מג"א סי' שיח' סק"ג), אבל אם סמך על מורה שלא מוסמך להוראה והמורה טעה, נחשב כמזיד, אף שאותו מורה היה למדן, משום שהיה לו לדעת שאין לסמוך אלא על מורה מוסמך (שו"ת צמח צדק (ניקלשבורג) סי' מ'). כמו כן אשה שסמכה על אשה אחרת בהוראה

לא עשה שום מעשה — כמו אשה שבעלה פירש ממנה באופן האסור, כשפירסה נדה בעת תשמיש, אינה צריכה כפרה. תינוקות שנשבו — אף שצריכים כפרה (ראה גמרא שבת סח, ב) מכל מקום מסתבר שדינם קל משוגג רגיל, משום שהוא קרוב יותר לאונס, וכמו שאינו מביא קרבן על כל שבת שחילל אלא מביא רק קרבן אחד על הכל.

2 קטן: יש מי שסובר, שכל מי שעבר עבירה לפני היותו בן כ' שנה, אינו צריך כפרה כל כך, כיון שעד כ' אין דנים בבית דין של מעלה, אך בספר רב פעלים סובר שכיון שכבר היה גדול בן י"ג שנה, דינו כגדול לכל דבר.

עבר עבירה בהיותו קטן פחות מי"ג שנה, כגון שהכה את

בעניני נדה ולא שאלה לחכם דינה כמזידה (שו"ת שבות יעקב ח"ג סי' פ"א, ושו"ת חתם סופר יו"ד סי' קפ"ח).

4 תינוק שנשבה: בגמרא (שבת ס"ח, ב') נתבאר שהוא צריך להקריב קרבן חטאת אחד על כל סוג עוון ועוון, אף שנכשל כמה פעמים — למדנו שמחר גיסא הוא אינו אנוס גמור, שהרי חייב קרבן על כל סוג עוון, ומאידך גיסא אינו ממש שוגג שהרי אינו מביא קרבן על כל פעם ופעם שחטא.

5 אונס גמור: הוא אינו צריך כפרה (תוספות ביצה כ"ה, ב', יו"ד קפ"ה, ד') היינו כל דבר שלא היה צריך להעלות בדעתו, ("שערים המצויינים בהלכה" סי' ק"ל סק"ג). ולכן הבא על הטהורה שלא בשעת וסתה, או שאין לה וסת כלל וראתה דם אין לתת לו כפרה אפילו ביקש (לקט יושר יו"ד עמ' 49). מכל מקום, בשו"ת חתם סופר נכתב לגבי אשה שנרדמה עם תינוקה ומשום כך הוא מת, שזה נחשב לאונס, ואין צריכה כפרה [ובמיוחד שהיא חלושה אחר הלידה], ומכל מקום נתן לה קצת תיקונים.

אביו או הזיק, צריך כפרה לכשיגדיל, אך אינו צריך את אותה מידת כפרה כמו זה שעבר בגדלות (ראה כה"ח סי' שמ"ג ויביע אומר ח"ג סי' כ"ח אות כ') ומסתבר, שאם היה קטן כל כך שאין לו עדיין שום דעת דינו כאנוס. אולם בכה"ח (שמ"ג, ס"ק ל"ד) כתב שחרש ושוטה שחטאו ונתפקחו, גם הם צריכים לעשות כפרה, ואולי כוונתו היא שעשו את העבירה כשהיה להם קצת דעת וצ"ע.

3) עשה דבר איסור למען הצלת נפשות: מי שחילל שבת כדי להציל אדם מישראל מסכנה, לא יעשה כפרה, והעושה כפרה הרי זה הוללות וסכלות (מ"ב סי' שלד ס"ק ע"ח) אך בכה"ח (של"ד ס"ק קל"ג) הביא משו"ת חוות יאיר (סי' רל"ז) שיש אומרים שאמנם לציבור אין לתת כפרה כשחיללו לצורך פיקוח נפש, אך ליחיד ראוי לו לעשות כפרה.

אדם שנאלץ מחמת סכנות נפשות לאכול נבילות וטריפות – ראוי לו לעשות כפרה, כיון שאי אפשר לחשב אם אכל רק כדי צורך קיום חייו, או גם מעבר לכך, מכל מקום כפרתו קלה יותר, כיון שהיה בזה משום ספק סכנה (שו"ת חתם סופר או"ח סי' ר"ב).

4) עבר עבירה בהיותו שיכור גמור: בכל זאת צריך לצאת ידי שמים (ספר חסידים אות תרצ"ב וראה עוד שו"ת מהר"ם מלובלין סי' מ"ה).

ד. מראה מקום לעניני כפרה לחטאים שונים

1) הריגה או גרימה להריגה: מי שהרג נפש אפילו בשוגג,

צריך כפרה יותר משאר עבירות, שהרי הורג בשוגג חייב גלות, ובימינו אין גלות לעיר מקלט [ראה שו"ת רע"א (תנינא ס' ג)], מכל מקום צריך האדם שהרג לקבל על עצמו כפרה. ואף במקרה שלא הרג בעצמו אלא רק גרם למותו של אדם, הוא צריך כפרה כמו שמבואר (סנהדרין צ"ו), שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי עוון זה בידך — שבגללו נהרגו כהני העיר נוב. עוד נאמר בגמרא (ב"ב כ"ב, א'): כל מי שחבירו נענש על ידו, אין מכניסין אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן מי ששלח שליח למקום מסויים ונהרג עקב כך, חייב בכפרה. ואם היה הנהרג פועל שכיר שביקש את העבודה מהמשלח, במקרה כזה — צריך פחות כפרה (ראה שו"ת נוב"ק או"ח סי' ל"ד). ומכל מקום, גם במקרה כזה תקנו כפרה למי שאירע דבר זה על ידו [צום, ותמיכה ביתומי הנהרג]. מי שנגרם הריגה על ידי המשרתת שלו, נתבאר בשו"ת אבן שוהם (סי' מ').

מי שהרג אדם כשטיפל בו להצלתו צריך פחות כפרה
(שו"ת חתם סופר או"ח ס' קט"ז).

אשה שנרדמה עם תינוקת ונמצא מת ראה מ"ב (סי' תר"ג,
וכה"ח סקי"ט) ותקס"ח (ס"ק מ"ח—נ"ג) ושו"ת חתם סופר
(חו"מ סי' קפ"ד).

מי שהסיע טרמפיסט ואירעה תאונה ונהרג הטרמפיסט וגם
המסיע נפצע, יש לומר שכבר נתכפר לו ביסורין ולא יצטרך
כפרה נוספת, ראה "שערים המצויינים בהלכה" (סי' קל'
סק"ב).

הריגה על ידי תאונות בירי: שו"ת הרמ"א (סי' ל"ז), ואם

התאמן בשטח פרטי ונכנס אדם בצורה פתאומית, כך שלא היה צריך היורה לחשוב על כך, ונהרג הנכנס מהירי, ראה שו"ת מהר"ם מלובלין (סי' מ"ג).

מי שסוסיו נתפחדו ורצו מבלי מעצור והרגו (שו"ת דברי חיים ח"ב סי' י').

מי שגרם שאדם נפחד ממנו ועקב כך עשה אותו אדם פעולות שגרמו למותו, (שו"ת מהר"ם מלובלין סי' מ"ד).

עוד מראי מקום לספרים העוסקים בעניני הריגה: צמח צדק (ניקלשבורג) סי' ו', שו"ת רע"א (תנינא סי' ג'), שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קע"ז), מהרי"ט (או"ח סי' ח'), שו"ת מהרי"ל (סי' קנ"ה), "רב פעלים" (סי' ל"ו), רוקח, "אורחות צדיקים" (שער התשובה). "יביע אומר (ח"א, יו"ד סו"ס י"ד), ו"ילקוט יוסף" – ימים נוראים, (דיני עשרת ימי תשובה הערה ל"ב).

יש מי שכתב, שראוי למי שנגרם על ידו מוות לחברו, שיקים קרן שתפרנס תלמידי חכמים שילמדו לעילוי נשמת הנהרג.

2) עבודה זרה: מי שהמיר דתו וחזר בתשובה, צריך טבילה ותגלחת וכפרה. סדר כפרתו ראה שו"ת (מהרי"ט או"ח סי' ח'), לקט יושר (יו"ד עמ' 49), "רוקח", "אורחות צדיקים", "טהרת הקודש" (נג"ב, ב').

נכנס לבית עבודה זרה, [אף שכניסתו היתה לכבוד השררה] – צריך כפרה, ויתן לעניים את בגדיו שהיו עליו בעת שנכנס (שו"ת חיים ביד).

3) **איסורי עריות:** נכשל באיסור אשת איש כשהיה שיכור גמור (שו"ת מהר"ם מלובלין סי' מ"ג), בודון (נוב"ק או"ח סי' ל"ה), שו"ת "גבעת פנחס" (סי' ט"ז, י"ט), שו"ת מהרי"ט (או"ח סי' ח').

איסורי לאוין: שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קע"ה), כתב שעל כל איסור לאו שעבר עליו יתענה תענית יום אחד, בצירוף של וידידי ברבים — כיון שהחטא היה מפורסם.

הערה בעריות (לקט יושר). **נשק וחיבק ערוה:** תיקון לאשה ("אגרות משה" או"ח ח"ד סי' קי"ז). [שם נתבאר תיקון: התחזקות באמונה, אמירת תהילים, וידידי ושמחה בתשובה. עשיית סייג לא להמצא במקום שיש חשש מכשול באותה עבירה, ותקבל על עצמה שגם את בנותיה תמנע מלהמצא במקום כזה].

בא על אשתו נדה בשוגג: (שו"ע יו"ד קפ"ה, ד'). **חיבק אשתו נידה** (אורחות צדיקים). **הבא על גויה** ("רוקח", "אורחות צדיקים", "חרדים" — הלכות תשובה, טהרת הקודש). **הבא על הזכר** (חרדים, אגרות משה או"ח ח"ד סי' קט"ו). **רבע בהמה או חיה** (חרדים). **פנויה שזינתה** (אגרות משה או"ח ח"ד סי' קי"ח).

4) **איסור הוצאת זרע לבטלה:** ספר חסידים, אורחות צדיקים (שער התשובה), קיצור שלחן ערוך (סי' קנא סע' ז') (ה), גר"א כתר ראש, יסוד יוסף, טהרת הקודש, אגרות משה

(ה) שם כתב כמה תיקונים וביניהם: להדר להיות סנדק, שיהיה ילדים נימולים על ברכיו. ובפרט להיות סנדק אצל עניים [משום שהסנדק

(או"ח ח"ד סי' קט"ז). [ושם כתב שיתענה בתחילה פעם בשתי חודשים, ולאחר מכן פעם בשלושה חודשים ויעסוק בתורה ויתוודה].

5) חילול שבת: הרמ"א בהגה"ת השו"ע (או"ח סי' שלד סע' כ"ו), מ"ב וכה"ח (שם), לקט יושר (יו"ד עמ' 49), חיי אדם הלכות שבת (כלל ט'), שו"ת מהרלב"ח (סי' ע"ט) [שם נתבאר אודות מקרה שנקרע סידור בשבת; יבררו מי עשה כדי להסיר את החשד מאחרים. וסדר התשובה של העובר: ינהג נזיפה שבוע, ויצום מ' יום וילקה ביום התענית (מלקות אלו הם אינם מלקות שחייב בהם מצד הדין אלא משום כפרה, ומכל מקום רשאי המלקה להכותו, כיון שהוא בהסכמת המוכה ולטובתו.

לדעת האריז"ל, מנין התעניות שצריך לצום לכפרה על חילול שבת במלאכה דאורייתא – הוא ארבע מאות חמשים

נוהג לשלם הוצאות המילה והסעודה]. להרבות צדקה לעניים. לשמור שבת כהלכתו ולענגו, ולהדליק נרות הרבה. לכבד ולאהוב לומדי תורה. להתפלל בכוונה ובבכי. לבחור במידת הענוה, וכאשר ישמע שמחרפין אותו ישתוק וימחול. וכאשר יעשה איזה מצווה יעשה בכח ובזריזות עד שיתחמם בה, ובפרט באפיית המצוות לפסח. לגדל בניו לתלמוד תורה ולהדריכם ביראת שמים. לגדל יתום בתוך ביתו ולנהוג עמו כמו עם בנו. לעסוק במצוות הכנסת כלה. לעלות לתורה לפחות פעם אחת בחודש, ויברך את הברכות בקול, ויסתכל בתורה ויקרא בלחש עם הקורא. ישתדל להיות מעשרה ראשונים בבית כנסת. לקום בחצות הלילה ולערוך תיקון חצות בבכי, ואם אינו יכול לקום בחצות יקום לאחר מכן ויאמר אז את סדר תיקון חצות. יאהב שלום וירדוף שלום.

וארבע. ואם נכשל בשוגג לדעת הרמ"א יתענה מ' תעניות. והבן איש חי כתב: להתענות אחר השבת בה"ב ובשבת עצמה כבר יקרא פרשת חטאת, ואם שכח יקרא ביום אחר, ויתן לצדקה מחירו של כבש בן שמונה ימים.

6) **זלזול בכיבוד אב ואם:** חרדים הלכות תשובה, רוקח, טהרת הקודש, בן איש חי (שנה ב' פרשת שופטים אות כ"ב) [ושם הוסיף וכתב, שראוי לכל אדם לעשות אחר פטירת אביו ואמו תיקון – על כל מה שמן הסתם נכשל במשך חייו בכיבוד אב ואם: יתענה כ"ו תעניות רצופים וילקה בכל יום כ"ו מלקיות ויכווין בשם י-ה במילוי אלפין כזה: יוד הא, ואם קשה לו לעשות תיקון מיוחד לכל אחד מהם, יעשה תיקון אחד לשניהם]. **מכנה שם לאביו.** טהרת הקודש. מקלל אביו ואמו יתענה י"ו תעניות רצופים. ובכה"ח של"ד, סק"ל הביא שיתענה מה' תעניות.

7) **שבעת שקר:** חרדים, רוקח, אורחות צדיקים.

8) **מוציא שם רע:** אורחות צדיקים, שו"ת מהרש"ל (סי' כח), מהרי"ו.

9) **מלבין פני חבריו ברבים, מכנה שם לחבירו, הולך רכיל:** אורחות צדיקים.

10) **מלשין על ישראל חברו לנכרי:** רוקח, טהרת הקודש.

11) **גזל וריבית:** אחר שיחזיר את מה שנטל, סדר הכפרה; אורחות צדיקים, טהרת הקודש.

(12) נבול פה: רוקח.

(13) מקניט חבירו ומכה חברו: טהרת הקודש, וכה"ח (או"ח של"ד ס"ק קלח).

(14) עינוי גר: טהרת הקודש.

(15) מחטיא אחרים: רוקח, וראה לקמן חלק ב' של הספר לענין חיוב פיוס חברו על מה שהחטיאו.

(16) בעס: "ארך אפים" (סי' י'), אור צדיקים.

(17) זלזול בקדושת בית כנסת: אם דיבר דיבורי חול וקלות ראש בבית כנסת (אורחות צדיקים).

(18) אכילת נבלות, טריפות ויין נסך: לקט יושר (יו"ד עמ' 49) טהרת הקודש. [בשתיית יין נכרי דעת הלקט יושר שיתענה ה' תעניות ובספר טהרת הקודש החמיר יותר], מי שנאלץ בהיותו בצבא נכרי לאכול נבלות וטריפות, שו"ת חתם סופר (או"ח סי' ר"ב).

(19) חילול ה', כתיבת קמיעות: טהרת הקודש.

(20) נפל שלא נקבר: מהרי"ל.

(21) מי שקיבל על עצמו להתענות ועבר ואכל וכן אם אכל בתענית ציבור: יתענה בה"ב (חיי"א הלכות תענית). ראה ספרנו "אבילות החורבן" (עמ' 114).

(22) ביטול מצוות עשה: ביטל מצוות עשה, יתענה בה"ב. ביטל ציצית תפילין וקריאת שמע – יתענה ס"א תעניות

פתחי תשובה

(כה"ח סי' של"ד, ס"ק ק"מ, ובגמרא (יומא פ"ו, זבחים ז') נראה שמתכפר מיד וצריך לומר שזה רק לתוספת כפרה.

23) **עבר על לאו:** שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קע"ה).

24) **ספק עבירה:** צריך יותר תשובה מודאי עבירה, כיון שבמודאי מתחרט יותר (הרמ"א או"ח סי' תר"ג).

פרק ג'

הלכות ווידוי

א. מצוות הווידוי:

כבר נתבאר במבוא ובפרק א', שהווידוי נועד לצורך הכרת האחריות על החטא, כדי להתחרט על כך, וכן לחזק את התשובה, ולבקש מה' מחילה על עוונותיו. וכל זה כשהוא שב בתשובה, שאם לא כן הרי זה כטובל ושרץ בידו, ואדרבה הוא עוד מוסיף חטא על פשעיו, ומשום כך בוידוי יום הכיפורים מתוודים: "על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה". – היינו בוידוי מבלי תשובה (החיד"א).

ב. זמן הווידוי

(1) בעת התשובה: כל החוזר בתשובה צריך גם להתוודות.

(2) ביום הכיפורים: מצווה להתוודות ביום כיפור [ראה מבוא] ויכוון לקיים מצוות ווידוי. חכמים הוסיפו ותקנו שיתוודו בכל תפילות היום וכן בעת החזרה, כך שמתוודה עשרה פעמים ביום הכיפורים – כנגד עשרה פעמים שכהן גדול היה מזכיר את שם ה' במקדש ביום הזה. [ומכל מקום נראה שאין חיוב למתפלל ביחידות להתוודות אלא חמש

פעמים שבתפילה ואינו צריך להוסיף ולהתוודות פעמים נוספות כדי להשלים עשרה פעמים, שהרי לא הוזכר דבר זה בפוסקים].

חכמים גם הוסיפו שיתוודו מבעוד יום במנחה לפני סעודה המפסקת שמא יארע לו קלקול בסעודה ויחסר הווידוי, הרמב"ן סובר שצריך להתוודות גם לפני כניסת יום הכיפורים, והאומרים תפילה זכה לפני כניסת היום יצא ידי ווידוי. [אולם לפי סידור יעבץ יאמר גם סדר הווידוי: אשמנו וכו' (כה"ח תר"ז סק"ב)].

3) בכל יום: תקנו המקובלים, שיתוודה אדם בכל יום לפני השינה, ובחיבור "יסוד התשובה" לרבנו יונה, הוסיף שהחוטא יתוודה בכל יום בעת סעודתו על מה שעשה עד הסעודה, ואם ימצא שלא חטא יודה לה' יתברך על כך.

4) מי שהתוודה ביום כיפורים והגיע יום כיפורים אחר ובינתיים לא חטא בחטא זה: מכל מקום יחזור ויתוודה גם ביום כיפורים האחר, משום שנאמר וחטאתי לנגדי תמיד (רמב"ם ושו"ע או"ח סי' תר"ז) [ולדעת רבנו יונה בספרו שערי תשובה, אינו חוזר ומתוודה בפה, אלא רק מהרהר בהם, ואינו מזכיר בפה כדי שלא יראה כמפקפק בחסד התשובה, וכן כדי שלא יראה כחוצפה שכאילו אין לו עבירות חדשות, ולפיכך הוא מתוודה על הישנות], מכל מקום עבירות קלות שהתוודה עליהם כיון שהתוודה עליהם אינו חוזר ומתוודה עליהם ביום כיפורים אחר (פמ"ג מובא במ"ב תר"ז ס"ק י"ג) (א).

(א) שם מנה את העבירות האלו: הקנטת חברו ועני מהפך בחררה בכלל

ג. על מה מתוודין

על כל עבירה שנכשל בה האדם, בין שהיא עבירה מהתורה ובין שהיא עבירה מדרבנן, בין חטא שבין אדם למקום, ובין חטא שהוא בין אדם לחבירו, בין שעבר במזיד ובין שעבר בשוגג. [ויש אומרים שאפילו עבר רק באונס מכל מקום ראוי להתוודות על כך]. מנוסח הוידוי של החיד"א בספר עבודת הקודש, משמע שגם על דברים שהם אסורים רק משום מידת חסידות צריך להתוודות.

ד. כיצד מתוודין

ו) כל אדם צריך להתוודות בעצמו: ואף מי שאינו יודע לקרוא בסידור צריך ללמוד סדר ויידוי ולפחות את הקטע "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" ולבקש מחילה. ויכול להתוודות בכל לשון. ואין לאשה לסמוך על ויידוי בעלה, אף שבנוסח ספרד אומרים אבל חטאנו אנו ואנשי ביתנו. מכל מקום מי שאינו להתוודות בעצמו, יש אומרים שיכול לצאת ידי ויידוי על ידי שמיעה משליח ציבור, ויש סוברים שאין מועיל ולכן יאמר עם הש"צ מילה במילה. יש אומרים שגם ויידוי הנאמר בהרהור דיו, לפיכך שמיעת החזן אינה גרועה מהרהור (אורחות חיים סי' תר"ז).

אלו שאינו צריך לחזור ולהתוודות עליהם.... והדבר צריך עיון הרי מקניט חבירו זה בכלל איסור אונאת דברים, וכן בכלל ואהבת לרעך כמוך, שהם איסורי תורה.

גם את הקטן צריך לחנך להתוודות ביום הכיפורים, ונראה שגם בשאר ימות השנה יש לחנכו לשוב בתשובה ולהתוודות.

(2 בעמידה: את הווידוי צריך לומר בעמידה, ואם אמר בישיבה צריך לחזור ולומר בעמידה. וכן לא ישען על איזה דבר בעת אמירת הווידוי, משום שכל הנשען באופן שאם ינטל הדבר שנשען עליו הוא יפול, הרי זה נחשב כאילו הוא יושב, ונסתפקו הפוסקים אם אמר וידוי כשהוא נשען אם צריך לחזור ולהתוודות, משום כך צריך מאד להזהר שלא להשען בעת הווידוי. חיוב העמידה בעת אמירת הווידוי, הוא גם בעת שכבר אמר וידוי לפני כן, כגון בעת חזרת הש"צ אף שכבר אמר וידוי בעת העמידה, או שאמר כבר את עיקר הווידוי, צריך לעמוד גם בהמשך [ויש אומרים שכל זה רק בדין וידוי של יום הכיפורים ולא בוידוי הנאמר בשאר ימות השנה].

(3 בכפיפה: בעת אמירת הווידוי יכוף את עצמו עד שיתפקקו חוליותיו, וכמו בעת אמירת מודים בעת התפילה.

(4 בצנעא: אדם המתוודה על חטא פרטי [שאינו מסדר הנדפס בסידורים, או בסדרי הווידוי], יתוודה בצנעא ולא בפרהסיא, ואם היה החטא מפורסם יש פעמים שראוי להתוודות עליו בפרהסיא ראה לקמן סעיף ו', וזאת כדי לסלק חילול ה' – שיודעים שחטא ולא יודעים שעשה תשובה. וכן כדי לכפר על עצמו על ידי הבזיון שבא לו על ידי הווידוי (ראה שו"ת חתם סופר או"ח סי' קעה). [לפי הגר"א אין להתוודות בפרהסיא אלא בחטא שבין אדם לחבירו ושהיה מפורסם].

(5 הכאה על הלב: כשמתוודה צריך להכות על לבו

כלומר אתה גרמת לי לחטוא, לדעת "בן איש חי" צריך להקפיד להכות על מקום הלב שהוא בצד שמאל קרוב לאמצע הגוף, ואין די שיכה באופן כללי על החזה.

ה. נוסח הווידוי

1) **החיוב לפרט כל חטא:** נחלקו התנאים וכן נחלקו הראשונים להלכה, אם צריך לפרט כל חטא וחטא, או שדי בווידוי כללי, ולהלכה כתבו האחרונים, שיש לפרט כל חטא וחטא [אם כותב את החטאים שעשה, יזהר לכותבם ברמז בלבד, כדי שבאם יפלו הרשימות לידי אנשים, לא ידעו לפענחם, משום שאסור לאדם לפרסם חטאיו כמבואר סעיף ו'].

2) **נוסח הווידוי:** עיקר הווידוי הוא "אבל אנחנו חטאנו עוינו ופשענו" אמנם בסידורים ובמחזורים נדפס כבר נוסח הווידוי שהוא תוספת. בווידוי אומרים "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" – משום שאם מחזיק במעשה אבותיו נענש גם עליהם, ולכן צריך להתוודות עליהם. יש מוסיפים לומר את הנוסח של בעל חיי אדם, או של החיד"א בספרו עבודת הקודש, שבהם נפרטו חטאים יתר על הנוסח שבסידור. [ואין זה נחשב משנה מנוסח הציבור – משום שהוא רק מוסיף על הנוסח ולא משנהו].

צריך לומר את כל הנוסח שבסידורים או במחזורים, גם כשברור לו שלא נכשל באותם עוונות, משום שהווידוי הוא גם על כל הציבור, ולכן הלשון הוא ברבים, וגם משום שמא נכשל באותם עבירות בגלגול קודם, וגם משום שהרבה עוונות יש

להם ענפים והם כעוונות החמורים, כדוגמת הכעס שהוא ענף של איסור עבודה זרה, וכן אי נתינת צדקה שהוא ענף של עבודה זרה. וכן, משום שיתכן וראה מי שעובר בעונות אלו ולא מיחה בידם — שהוא כאילו עבר עליהם בעצמו.

3) **ווידוי של החולה:** מי שנפל למשכב, מלמדים אותו להתוודות. בעבר היה מנהג קבוע בבית-חולים "ביקור חולים" שבירושלים העתיקה, שמדי בקר היו מתוודים כל החולים, והיות וכך היה המנהג בקביעות לא גרם הדבר לבהלה (גשר החיים ח"א פרק א').

נוסח הווידוי: "מודה אני לפני ה' אלקי ואלקי אבותי שרפואתי ומיתתי בידך. יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלמה ואם חס וחלילה אמות, תהיה מיתתי כפרה על כל חטאי ועוונותי ופשעי שחטאתי לפניך, ותן חלקי בגן עדן, וחכני לעולם הבא הצפון לצדיקים, "א-ל נא רפא נא לי". (החינוך (מצוה שס"ד) וגשר החיים (ח"א פרק א' אות ה').

ואם יכול להאריך בוידוי יש לו להוסיף את נוסח הווידוי של רבי ניסים גאון, ויוסיף לפרט את החטאים שיודע שנכשל בהם, ויקבל על עצמו, שלא לשוב ולחטוא כאשר יבריא.

4) **ווידוי של יום הכיפורים:** וידוי של יום הכיפור נדפס במחזורים, והוא צריך להאמר בסמוך לתפילה, ומכל מקום נהגו לומר לאחר סיום התפילה את הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי וכו'", משום שאם באמצע אמירת הווידוי ישמע קדיש או קדושה — יוכל לענות. ולדעת הגר"א אין לומר את הפסוק יהיו לרצון וכו' אלא אחר הווידוי, כיון שהווידוי צריך להיות

סמוך לתפילה. ואף שצריך הוידוי להיות בסוף התפילה, מי שסיים את תפילתו ולא התוודה – מתוודה אחרי כן ואינו חוזר להתפלל את כל התפילה כדי שהוידוי יהיה עם התפילה.

ו. איסור פרסום חטאים

ו) האיסור: נאמר (תהלים ל"ד) "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה", ולמדו רבותינו (יומא פ"ו, ב') שהמפרסם חטאיו הוא חצוף ולכן אסור לגלותם. לעומת זאת נאמר (משלי ו', ב'): "מכסה פשעיו לא יצליח". – הרי שצריך לגלות חטאיו? ונאמר בגמרא (שם) שתי דעות בביאור סתירה זו: דעת אחת מחלקת בין עוון מפורסם שעליו לגלות את תשובתו, לבין עוון לא ידוע שאותו צריך להסתיר ולא לפרסם. ודעה שניה, מחלקת בין חטאים שבין אדם למקום שאותם יש להסתיר לבין חטאים שבין אדם לחבירו שאותם יש לגלות [כדי לבקש מחילה ממי שנפגע על ידו]. הפוסקים נחלקו איזו דעה נקבעה להלכה, ולדעת הגר"א צריך שיהיו שני התנאים: שיהיה בין אדם לחבירו וגם מפורסם.

מי שרוצה להתוודות בפרהסיא כדי להתבייש ולהתכפר על ידי הבושה, מותר הדבר אבל רק במקרה שהחטא היה מפורסם (ראה שו"ת חתם סופר, או"ח סי' קע"ה), וצ"ע בדברי שאר פוסקים שמשמע מדבריהם שהם מתירים לפרסם את החטא כשזה לצורך כפרה (ב).

(ב) בספר שו"ת מהר"ם מלובלין (סי' מ"ה) כתב בסדר הכפרה:

גם אם חטא בשוגג יש להסתירו, כך משמע מדברי המג"א (סי' א'). שהקשה על דברי ספר אורח מישרים הסובר שחטא שוגג מותר לפרסמו (ג).

2) באלו מקרים מותר לפרסם את החטא: א. למנוע כבוד שאין מגיע לחוטא: אדם שהרג בשוגג וגלה למקום אחר שאין מכירים אותו ורצו לכבדו צריך לומר רוצח אני ולא מגיע לי הכבוד [וכבר נתבאר לעיל שלכאורה גם בשאר עבירות זה נוהג וצ"ע].

ב. לסלק חשד או בושה מאחרים: מי שחטא וחושדים באחרים, יאמר אני החוטא, ואף כשלא הוא החוטא מידת חסידות ליטול את האחריות על המעשה על עצמו כדי למנוע בושה מאחרים כמו שעשה שכניה בן ארח ושמואל הקטן רבי מאיר ורבי חייא (סנהדרין פרק קמ"א) וכן כתב כה"ח (סי' תר"ז ס"ק י"ב).

"להתוודות בפרהסיא כדי להתבייש" — רואים מדבריו שלצורך כפרה מותר. וכן נראה מסדר התשובה שבספר אורחות צדיקים ושל מהר"י ווייל (סי' י"ב), ודוחק לפרש ששם היה מפורסם החטא.

(ג) רש"י (חולין מ"א, ב') כתב שהחוטא כשמביא קרבן חטאת מפרסם את חטאיו כדי שיתכפר, והקשה המג"א הרי אסור לאדם לפרסם חטאיו, והמג"א תירץ שחטא שמצריך קרבן חטאת נחשב כחטא מפורסם, משום שרואים את הקרבן. אולם הדבר צריך עיון שהרי את החטא יודעים רק הכהנים המקריבים, ואדרבה התורה כסתה על מקריב חטאת שציוותה שגם העולה תקרב במקום החטאת. ויותר נראה שדעת רש"י שלצורך כפרה מותר לפחות בשוגג וראה לעיל ביאורים ובירורים אות ב'.

ג. **כדי למנוע מאיסור:** מותר לאדם להתייעץ עם חבירו על חטאיו כדי שייעץ לו כיצד להמנע מהם. או כדי שהבושה מחברו תמנע אותו מלחטוא (ראה רבנו יונה אבות פרק א').

אדם שנאף עם אשת איש ורוצה עכשיו למנוע את בעלה מאיסור, משום שהבעל יאמין לו יותר כשיוודה שהוא החוטא, מותר לו לגלות זאת לבעל כדי למנוע אותו מאיסור (נוב"ק או"ח סי' ל"ה).

ד. **כדי להשיב אחרים מעוון:** בעלי תשובה המספרים על עברם כדי להשיב אחרים בתשובה, שילמדו מהם ויתעודדו לשוב, יש מקום להתיר (ד).

ה. **לבקש תיקון וכפרה:** אדם ששב מחטאיו ומבקש תיקון וכפרה למעשיו הרעים, רשאי להציע מעשיו לפני חכם שיורהו תשובה וכפרה, אך במקרה ואפשר לו להסתיר שהוא העושה, כגון אם ישאל באופן כללי מבלי להודיע שהוא החוטא, יש להזהר לשאול באופן זה (ספר חסידים אות כ"א).

חלק חטאי בין אדם לחבירו

בשער

עניני התשובה, כוללים שני חלקים, עבירות שבין אדם למקום ועבירות שבין אדם לחבירו, וצריך האדם לעשות תשובה, הן על עניני החטאים שבין אדם למקום והן על עבירות שבין אדם לחבירו. והנה דין התשובה על חטאי בין אדם לחבירו כוללים דיני פיוס הנפגע, ועל אף שהדינים הללו נתבארו בשולחן ערוך, מכל מקום, ישנם הרבה פרטים שנתבארו רק בספרים אחרים, ורבים אינם יודעים את ההלכות כראוי. בנוסף לכך, יש רבים הסומכים בטעות על המחילה שמוחל כל אחד בעת אמירת קריאת שמע על המטה או בכניסת יום הכיפורים, אולם דבר זה הוא טעות, כמו שמבאר ר' אליעזר פאפו בספרו "יעלזו חסידים" (יג ב). ועל

(*) וזה לשונו (מובא בספר הזהירו בכבוד חבריכם עמ' צב כרך ה' מסדרת תיקון המידות): "בעונותינו, רבה רעת האדם בעבירות שבין אדם לחבירו, יש מכה רעהו בסתר ויש בגלוי, ואין איש ניחם על רעתו, ואין שואל מחילה מהאיש שחטא לו, וכי יהיה ריב בין אנשים, כל אחד מתנשא לאמר: הוא חטא לי ואני לא חטאתי לו, ואפילו הוא יודע ומכיר שחטא, הוא בוש לגשת ולבקש מחילה ממנו, בפרט אם הנעלב קטן ממנו בשנים ובמעלה, לא יהיה לבקש ממנו מחילה, ואפילו יתנו לו כל חללו של עולם לא יוריד מכבודו מאומה — ולבסוף ימות בעונו.

ויש שנדמה לו שכיון שחוזר הנפגע ומדבר ויושב עמו בשלוח כבתחילה, יותר לא צריך לבקש ממנו מחילה על מה שחרפו וצערו,

האדם, לתקן את החטאים הללו לפני התשובה, כמו שכתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער א אות מה): "וראו לבעל התשובה לעשות כן, קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידויו, ודוד עליו השלום בעת התשובה, כן עשה קודם הוידוי שנאמר (תהלים נא ו) "לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך", פירוש: לך לבדך אני נחשב לחוטא ואינני צריך זולתי למחילתך, ואם חטאתי לאיש – כבר בקשתי מחילה ממנו וכפרתי פניו" ... ואם לא עשה כן אין נמחלים לו עוונתיו אלה, כאמור: "עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים [ולא תשובה ולא יסורים ומיתה] מכפרים

ויש אנשים אשר ישעו בדברי שקר באמרם: אם צערתי גדפתי וגזלתי לחברי, שלום יהיה לי, שהרי הוא אומר לפני שנתו: הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי וכו', ולא צדקו בדבריהם, כי לוא יהא שהאומרו מתכוון למחול בלב שלם ומסיר כל טינא מלבו, בכל זאת החוטאים לא נפטרו מעונשם, ראייה לדבר ממעשה בגמרא ברב שהיה ממציא עצמו לפני מקניטו והסתובב בערב יום כיפור ליד חנות הטבח כדי שיזכור לצאת אליו ולבקש מחילה, ועתה אם כדברי הסומכים על המחילה לפני השינה, מה לו לרב להמתין לטבח שיצא ויבקש, הרי המחילה היתה בכוחו וימחול לו בלב שלם ודיו?!

אלא ודאי צריך לומר, שהחוטא כלפי הזולת יענש בשנים: א) חטא לחבירו. ב) לא קיים מצוות השבה ובקשת מחילה שחייבתו תורה, יוצא איפוא כי המוחל לחבירו בלא שהחוטא יתחרט ויפייס, פטרו מעונש חטא הראשון, ברם מעונש שני אין מצילו עד שיבקש מחילה כדין. נוסף לכך, עליו לחשוש, שמא לא מחל הנפגע בלב שלם, (ראה לקמן בענין מחילה בלב שלם כמה היא אינה קלה), אלא אומר הנוסח מהשפה ולחוץ כמצוות אנשים מלומדה, לכן בן אדם, אם שכלך עמך, עשה זאת והנצל, התרפס ובקש מחילה מרעך, מוטב שתתבייש בעולם ותתנקה מחטאיך".

עד שירצה את חבירו" (יומא פה ב), ויש אומרים שאף שאר עונותיו שבין אדם למקום לא מתכפרים עד שירצה את חבירו*).

משום כך, לקטנו מדברי רבותינו ביאורים ופסקים המלבנים את פרטי ההלכות, וכן דוגמאות כיצד נהגו גדולינו בזה**). ואף, אם את התנהגותם הנשגבת, קשה לכל אדם לקיימם בהידור הגדול שנהגו הם בחסידותם, מכל מקום ידיעת דבר זה, לפחות תרתיע מלהכשל בחטאים חמורים אלו, כשנתבונן עד כמה מגיע חומר החטא וגודל חיוב הפיוס. והנזהר שלא יסובב ממנו צער לזולתו יסייעוהו מהשמים, ראה ספר תוכחת חיים (ח"ג עמ' יח).

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנוכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושלא נכשל חלילה בדבר הלכה, ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

(*) כתב בספר כף החיים (או"ח סי' תרו' ס"ק ג'): "יש מי שכתב דאם לא שב מעבירות שבינו לבין חבירו, גם עבירות שבינו לבין קונו אינו מתכפר ואסמכי' על המשנה. ואני אומר, שלא ניחא למרייהו בהכי (ברכ"י שם). מיהו היפ"ל (ח"ה אות א') כתב בשם כמה פוסקים, דכל זמן שלא ריצה את חבירו אפילו מה שבין אדם למקום אינו מתכפר, יעו"ש. ואני כתבתי ... דאם לא ביקש מחילה מחבירו את אשר חטא לו, יש לחוש למידת הדין לקטרג עליו ביום הכיפורים לאמר זה לא איכפת ליה מעבירות, שהרי לא ביקש מחילה מחבירו, ולמה אתה כביכול תמחול לו".

(**) ונעזרנו בזה בספרים שונים כמו "תנועת המוסר" ו"הזהרו בכבוד חבריכם", כרך ה' מסדרת תיקון המידות.

פתיחה

על חומרת החטאים שבין אדם לחבירו ועניני פיוס

חומרת החטאים שבין אדם לחבירו

"המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק

לעולם הבא" (ב"מ נט.).

"המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם

הבא" (ירושלמי חגיגה פ"ב ד"א).

"המכנה שם רע לחבירו אין לו חלק לעולם

הבא" (ב"מ נח, ב.).

"עוון גזל מקטרג בראש כל העוונות"

(ויק"ר ל"ג).

מו"ר הגרח"ש בספר "שיחות מוסר" ביאר כי ענין זה של

חטא בין אדם לחבירו חמור ביותר:

א. "העונש על עבירה שבין אדם לחבירו, הריהו מבהיל

מאד" (שנת תשל"ב מאמר ב')(**).

*** גם בספר "אור יהל" (ח"ב פרשת ויגש, מצוטט בספר "הזהרו בכבוד חבריכם" עמ' סא) כתב אודות מאמר הגמרא (סוטה י', ב' ועוד מקומות: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני

ב. "כי הפוגע בחבירו יהיו מחשבותיו אשר יהיו, הריהו כמכניס ידו לתוך תנור אש, ואין הכוונה הטובה יכולה לשנות בזה מאומה, הסכנה שבעבירה בין אדם לחבירו היא מציאות טבעית, ממש כשם שהאש שורפת בדרך הטבע ... כי הפגיעה שבין אדם לחבירו היא אש אוכלת, וכל השולח יד נכוה בעונש, ולא בתור עונש כלל אלא כחוק טבעי ומציאותי."

ג. "שלא רק הפוגע בחבירו בידים, אלא אפילו גרמא דגרמא ושוגג גמור, כל שעל ידו באה הפגיעה, נכוה באש ההיא" (תשל"א מאמר כד).

על פי האמור נבין, עד כמה הרבו רבותינו בתשובתם על כל כשלון של פגיעה בזולת, כמו רבי שמעון על מה שאמר על רבי עקיבא (נזיר נב ב) [שהיה מטמא רביעית דם הבאה משתי

חבירו ברבים, צריך ביאור למה נקטו חז"ל לשון "נוח" וכי איזה נוחיות שייך כאן, יאמרו "צריך", "חייב" להפיל עצמו? ברם, האמת כי אין כאן אזהרה וחוק אלא ראו חז"ל להבינו בינה, כי נוח לו לאדם לבחור באש החושי, מאשר הלבנת פנים!

משל לאדם שנקלע לבית אפוף להבות ועומדות לפני שתי מדורות, אחת גדולה ואחת קטנה, ואין באפשרותו להציל עצמו אלא לעבור באחת משתיהן, ודאי יבחר בקטנה, כי במצבו נוח לו יותר לעבור בה, הואיל וסכנתה קטנה מהגדולה.

כן הדבר שהדגישו חז"ל ואמרו: "נוח לו לאדם", אתה ששם "אדם" הניך נושא, אם מזדמן לפניך מצב באין מוצא — או להלבין פני אדם או להשרף, דע לך חביבי, כי הלבנת פנים היא המדורה הגדולה, ובערת הרבה יותר מכבשן האש החושי, לכן נוח ומשתלם לך שתבחר במדורה הקטנה שהיא אש ממש, ולא בכבשן של הלבנת פנים!..."

מתים]: "עד ימיו היה מטמא, אם משמת חזר בו — איני יודע! — תנא: הושחרו שיניו מפני תעניותיו". וכן נחום איש גמזו (תענית כא א) שקיבל על עצמו יסורים עצומים לכפר על מה שגרם לעני אחד. אמר לתלמידיו אני גרמתי לעצמי: שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי משא ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי: רבי פרנסני, אמרתי לו: המתן עד שאפרק מן החמור, לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו, הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי: עיני שלא חסו על עיניך יסומו, ידי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגלי שלא חסו על רגליך יתקטעו, ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי: כל גופי יהא מלא שחין! אמרו לו [תלמידיו]: אוי לנו שראינוך בכך, אמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך!". — דאגתו לתיקון חטא זה, היתה כל כך גדולה עד שקיבל כל אלו באהבה, ובפרט ניכר דבר זה במה שאמר: "ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהא מלא שחין" — רק כשמיצה את הדין בעצמו בצורה כל כך חמורה, אז נתקררה דעתו, משום שידע, עד כמה חמור חטא שבין אדם לחבירו.

חומרת העונש על חטא שבין אדם לחבירו

מו"ר הגר"ח"ש בספר שיחות מוסר (תשל"ב, ב) אמר על כך:

"בגמרא (יבמות קה ב) מסופר על אבדן, אחד מתלמידי רבינו הקדוש, שפגע בכבודו של רבי ישמעאל ברבי יוסי ונענש

על כך מיד: 'תניא באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומיאנו שתי כלותיו', ופירש רש"י: "שעונש לשון הרע בצרעת", וראה מהרש"א שביאר ששני הבנים טבעו במים שאין להם סוף, ולכן הוצרכו כלותיו למאן להתירן להנשא, היינו, שמתו בניו ולא זכו להגיע לקבר ישראל. ולאחר כל מה שאירע לאבדן, עמד רב נחמן ואמר: "ברוך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא" [תרגום: ברוך ה' שביישו לאבדן בעולם הזה ולא ביישו לעולם הבא — שעל ידי היסורים האלו נתכפר לו חטאו]. רב נחמן בירך ברכת הודיה להקדוש ברוך הוא, שלא פרע לאבדן בעולם הבא והענישו בעולם הזה, כי לעומת העונש בעולם הבא, כל עונשו של אבדן אינו אלא כנוזיפה בעלמא, וכמו שכתב הרמב"ן בשער הגמול. ועל כן למרות אסונו הגדול שפקד אותו — צריך לברך "הגומל" שנפטר על ידי כך מדין העולם הבא, ומכאן — עד היכן מגיע חומר הדין על פגיעה בכבוד חבירו.

עוד כתב (שם תשל"א כד): "עוד אמרו חז"ל על הכתוב "זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כד ט): בדרך — בשעת טירופכם, בצאתכם ממצרים — בשעת גאולתכם, כלומר, אף על פי שקרה הדבר "בשעת טירופכם", לא ויתר לה הקדוש ברוך הוא כמלוא הנימה, ואף על פי שקרה הדבר "בשעת גאולתכם" — בעידן חדוה, לא נמחל לה אפילו כקוצו של יוד מדבריה שדיברה על אחיה".

העונש על פגיעה בזולת גם כשהדבר נעשה בכוונה טובה

חומר העונש על עבירות שבין אדם לחבירו, מתבאר מכך שנענשים גם כשאדם מכווין לטובת הנפגע, ואף כשזה הועיל לו, מכל מקום, כיון שהזולת הצטער או נפגע על ידו, הרי הוא נענש על כך, כמו שאירע לפנינה שהכעיסה את חנה "בעבור הרעימה" (שמואל-א פרק א), ופירשו רבותינו (ב"ב טז א) שעשתה זאת לשם שמים, ופירש רש"י שם: "בעבור הרעימה – שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל". ואכן היא התפללה ונענתה וזכתה לבן – שמואל, שהיה שקול כנגד משה ואהרן, ואף על פי כן נענשה פנינה קשות, בכך, שכל בניה מתו מלבד שני בניה האחרונים שעליהם התפללה חנה, שנאמר "ורבת בנים אומללה" – פנינה שהיתה רבות בנים – נהיתה לאומללה. וכתב על כך בספר שיחות מוסר (שם):

"ואע"פ שפנינה היתה צדקת גמורה, ובודאי הי' קשה לה מאד לצער את חנה, וכל מה שעשתה לא עשתה אלא להביאה לידי תפילה, והי' בכך מסירות נפש ממש מצד פנינה, ובכל זאת מה נורא עונשה, וכל כך למה – כי הפוגע בחבירו, יהיו מחשבותיו אשר יהיו הריהו כמכניס ידו לתוך תנור אש ותהא כוונתו כאשר תהא, והוא הדין בכל חטא שבין אדם לחבירו".

העונש גם בגרימת פגיעה ואפילו שלא בכוונה כלל

אפילו מי שגורם צער לחבירו בלא שיתכווין כלל לכך, לא

ימלט מן העונש החמור הבא על חטא בין אדם לחבירו, וכמו שמצינו בגמרא (כתובות סב ב): רב רחומי היה רגיל שהיה בא לביתו בכל ערב יום הכיפורים, יום אחד נמשך בלימודו ולא בא, אשתו עמדה וציפתה לבואו, שמא עכשיו יבוא, עכשיו יבוא, ולא בא, חלשה דעתה והזילה דמעות, באותה העת שהיא הזילה דמעות על כך שהוא לא בא היה רב רחומאי יושב על גג, נפחת הגג תחתיו והוא נפל ומת.

והרי רב רחומי לא בכוונה נתאחר — ככתוב: "דמשכתו שמעתתיה", ואף על פי כן, מאחר שגרם לאשתו חלישות דעת — נח נפשיה.

[מכאן למדנו עוד דבר נוסף, שהעונש על חטא שבין אדם לחבירו אינו כדי לספק את הנפגע, שהרי במקרה שלנו, העונש לפוגע היה לסבל גדול לנפגע, שהרי על איחור בואו הזילה דמעה, וכמה דמעות הזילה כאשר איבדה את בעלה לגמרי, אלא הוא שאמרנו, כי הפגיעה בזולת היא אש אוכלת, וכל השולח יד נכוהה באש, ולא בתור עונש כלל אלא כחוק טבעי ומציאותי].

גדולה מזו מצינו במעשה דר' יוחנן ורב כהנא (ב"ק קיז): ר' יוחנן היה אדם זקן מאוד וגבות עיניו היו מכסות את עיניו, אמר להם לתלמידיו להגביה את גבותיו בכדי שיוכל לראות את רב כהנא אשר נתגלה כחכם גדול. וכשראה את רב כהנא אשר שפתו היתה שסועה והיה נדמה לו כאילו מחיך עליו על שנצחו בקושיותיו, חלשה דעתו של רבי יוחנן ונפטר רב כהנא. ואף שרב כהנא לא עשה מאומה, ורק נדמה היה לרבי יוחנן שהוא לועג לו, האם על כך מגיע עונש לרב כהנא? הרי ברור

שהוא חף מכל פשע, אלא כיון שעל ידו נגרמה חלישות הדעת לר' יוחנן — נכווה רב כהנא. העולה מן הדברים שלא רק הפוגע בחבירו בידיים, אלא אפילו גרמא דגרמא ושוגג גמור, כל שעל ידו באה הפגיעה, נכווה באש ההיא.

על דרך זה נמצא בחז"ל (ילקו"ש וישב רמז קמג): "בנימין גרם לשבטים לקרוע, היכן נפרע לו בשושן הבירה — ויקרע מרדכי את בגדיו". גם כאן לפי פשוטו, לא היה בנימין אשם כלל במה שהגיע הגביע לידו, כי שמו את הגביע באמתחתו שלא מדעתו, אף-על-פי-כן כיון שעל ידו נגרם הצער לאחיו עד שקרעו בגדיהם, נפרע [מזרעו] בשושן הבירה — שקרע מרדכי שיצא מחלציו את בגדיו.

ובשבת (קמט ב) אמרו: 'ואמר ר' יעקב ברה דבת יעקב: כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, וכו', מהכא: גם ענוש לצדיק לא טוב — אין לא טוב אלא רע, וכתוב: "כי לא א—ל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, צדיק אתה ה' ולא יגור במגורך רע", הרי לנו מדברי הגמרא שכל שחבירו נענש על ידו, — והיינו שבאה תקלה לחבירו על ידו נקרע רע ואינו זוכה להכנס במחיצתו של הקדוש ברוך הוא" (שיחות מוסר שם).

ובגמרא יומא (פז א) מסופר: פעם אחת בא אמורא לבקש סליחה מחבירו. תוך כדי שהמתין בפתח נטרטב על ידי המים שהשפחה שטפה בהם את הבית, אמר לו חבירו: אדרבא, עכשיו אני צריך לבקש ממך מחילה! ואף שהוא לא עשה לו כלום אלא רק נגרם על ידי שפחתו.

העונש על אי בקשת מחילה

בגמרא (יומא פז, א) מסופר, על אמוראים, שהיו עוברים בכוונה ליד אנשים שפגעו בהם, כדי שאותם אנשים יבואו ויפייסו אותם, (והם לא מחלו מבלי שיבקשו מהם מחילה והטעם נבאר לקמן אי"ה). ושם גם מסופר, על עונש גדול שאירע לאדם שבאותה הזדמנות לא פייס, אלא עוד נהג באי כבוד ברב, וזה תוכן הסיפור: פעם אחת פגע טבח אחד בכבודו של רב, כאשר הגיע ערב יום כיפור, הלך רב אליו — כדי לתת לטבח הזדמנות לבקש ממנו מחילה. רב הונא שפגש את רב בדרכו שאלו להיכן הוא הולך? וכאשר רב ענה לו: "אני הולך להתפייס עם הטבח", רב הונא שכנראה הכיר את הטבח, אמר: מעשהו של רב חלילה עלול לגרום למותו של הטבח, ואכן כך היה. כאשר רב הגיע לחנותו של הטבח הוא היה עסוק בחיתוך עצמות, תוך כדי כך ראה את רב בפתח, ואמר לו: לך, אין לי עסק אתך! והמשיך לבקוע עצמות, תוך כדי כך, עצם אחת שביקע אותה, נשמטה ועפה לכיוון צוארו וחתכה אותו והרגתו.

פנינה שפגעה בחנה, נענשה כאמור לעיל, וברגע שביקשה מחילה ניצלו שני בניה האחרונים, כמו שמסופר בפסיקתא רבתי (מ"ד ז"ח), ושם נאמר; לבסוף, כאשר היתה חנה מעוברת בבנה החמישי באה פנינה ובקשה: "נענתי לך, יודעת אני שחטאתי לך, אלא וותרי לי כדי שיחיו שני בני שנשתיירו לי", — וחנה התפללה וניצולו.

בספר "איש צדיק היה" (עמ' 224) מסופר סיפור נפלא על הצדיק ר' אריה לוי זצ"ל:

"בהיותו נער רך בשנים, גלה מבית הוריו, כי חשקה נפשו בתורה, ובא לישיבת וולוז'ין. היה שם בישיבה זו, צעיר הממונה על הספריה, שקיפחו והקשה עליו, כל אימת שביקש לשאול את אחד הספרים היה מתעלל בו ודוחהו בלך ושוב.

הרהר ר' אריה לפני עלותו על משכבו: למה עלתה לי זאת? בשל מה הלה רודפני חנם על לא עוול בכפי? ומרוב צער פרץ בבכי ונרדם.

בחלומו — והנה עולים לפניו ימי ילדותו, כאשר באו לעיירתו בחורים כדי ללמוד והם אוכלים "ימים" בבתי הגבירים, והילדים — והוא בתוכם — עומדים עליהם לשרתם ולשמשם.

פעם פגע אחד הילדים באחד האברכים, חשד אותו אברך כי ידו של ר' אריה והלקהו, מרר ר' אריה בבכי וזעק: לחינם אתה מלקני, לא עוללתי לך כל רע.

כשהלך אותו אברך מבית המדרש, עלב בו ר' אריה בפני הנערים בני גילו בגין אותו מלקות שקיבל חנם.

התעורר ר' אריה משנתו, ואמר בלבו: מי יודע אם הצער שמצערני האברך הספרן, אינו מגיעני בשל מה שאני בעצמי פגעתי באברך במקום מגורי, קפץ ר' אריה ממטתו, נטל ידיו, פתח את ארון הקודש ופרץ בבכי ואמר: רבונו של עולם הכיצד אכפר על מה שעשיתי בימי ילדותי? לו ידעתי מיהו אותו אברך שפגעתי בו, והיכן הוא דר הייתי רץ אחריו כמה מילין כדי לבקש סליחתו, אנא הקב"ה, אם הסבל שאני סובל

עתה בבדידותי ובעלבונני יש בו כדי לכפר על שאנני עצמי
פגעתי בזולת – הרי שנכון אני לסבול כהנה וכהנה.

למחרת, ניגש אליו אותו ספרן, והחל לרצותו בדברים על
שהתייחס אליו שלא כראוי כל אותם הימים. ראה בזה ר'
אריה אות כי נרצה עונו".

החיוב לתקן מעוות שעשה לחבירו במיוחד לפני יום הכיפורים

"ונהגו לבקש מחילה בערב יום הכיפורים"

(מרדכי יומא, שו"ע או"ח תר"ו ב).

"לפני יום הכיפורים צריך כל אדם ליתן אל

לבו לפייס כל מי שפשע נגדו, דעבירות

שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר"

(טור או"ח תר"ו).

יום הכיפורים הוא יום שבו נצטוונו לשוב מכל עוונותינו,
ועוונות שבין אדם לחבירו בכלל העוונות. יתר על כן, יש
אומרים שאם לא שב מעוונות שבין אדם לחבירו ולא פייס את
חבירו, גם עוונות שבין אדם למקום אינם נמחלים לו. בשער
הבאנו בהערה את דברי הכה"ח (או"ח תרו, ג) שזה משום
קטרוג מידת הדין, על כך שמראה שלא איכפת לו מהתשובה
עיי"ש.

הרמ"ק (עבודת הכיפורים בסופו סי' טז) כתב הסבר זה:

"עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים

מכפר... והטעם לזה, כי הנשמות מתראות לפניו ביום זה בסוד... שורש של הנשמות, והנשמות הנכנעות בתשובה הן המעוררות התשובה העליונה... ועתה אם ימצא בינו לבין חבירו טינא, הרי הוא מפריד... השורש העליון... ואיך יושפע עליו אור התשובה והוא מפריד בו ח'ו... והענין בזה, כי סוד הנשמות הם ס' ריבוא... וכדי להמשיך אור העליון צריך ס' ריבוא לב אחד, כדי שיתאחדו בשמא קדישא עילאה רברבא דלא שריא אלא באחדות השלם כענין שהוא אחד."

הגה"צ ר' אליהו דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו (עמ' 263-264) הוסיף וביאר:

"משמע מדבריו שסובר, שעד שירצה את חבירו לא יכפר עליו יום הכיפורים כלל, אפילו על שאר חטאיו. שענין יום הכיפורים הוא היציאה לגמרי מבחינת העולם הזה, לדבק בו יתברך לבד, בדבקות זו האדם נדבק בשורש, ומעורר את התשובה העליונה, דהיינו שמוריד את בחינת "ואשובה אליכם", שהקדוש ברוך הוא משפיע ללב השב את אור התשובה השלימה.

והנה, לא שייך ענין דבקות זו, אלא בבחינת האחדות, וכמו שהוא יתברך אחד, ככה צריך להיות הדבק בו, יתברך, גם כן באחדות בלא שום פירוד בתוכו (כמו שכתוב: "והלכת בדרכיו", דהיינו: דביקות כמבואר במקום אחר), דהיינו גדר מה שכתבו בספרים הקדושים, דלא שייך הכרת "אנכי ה' אלוקיך" בשלימות, אלא אם כן באיחוד כל ישראל, וכמו שכתוב: "ויחן שם ישראל נגד ההר", ס' ריבוא בלב אחד, לב

מאוחד, והענין בעומקו הוא, כי המבחין את עצמו בפירוד מחבירו, הרי הוא מבליט בתוכו את הרגשת עצמו, שהיא ממש היפך ההתבטלות והענוה, שהם הדבקות אליו יתברך, ואמרו ז"ל הגאווה וכעס מבחינת עבודה זרה הם, שהם מענין הפירוד הנ"ל.

בטור ביאר את סיבת החיוב, לפייס את חבירו לפני יום הכיפורים: "ועושין כן כדי שיהיה לב כל ישראל שלם כל אחד עם חבירו, ולא יהיה מקום לשטן לקטרג, — ראה סמאל שלא נמצא חטא בישראל ביום הכיפורים, ואומר: רבון העולם, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת ... מה מלאכי השרת שלום ביניהם כך ישראל ביום הכיפורים."*)

בספר שיחות מוסר כתב מו"ר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: "תנן (יומא פה ב): את זו דרש ר' אלעזר בן עזריה, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, עבירות שבין אדם למקום יום

*) בספר "קשת יהונתן" (פירוש לא' דסליחות דף 20 מצוטט ב"לשון חיים", עמ' קמב) כתב:

יש ללמוד מדרכי ה', כמה יש לו לאדם לחפש בזכות חבירו ולהתאמץ איך ימצא לו זאת ביותר, ובפרט בימים אלו (חודש הרחמים) ראוי להתקשר שיהיו ישראל שפה אחת ודברים אחדים דזהו העיקר, כמו שאמרו בגמרא: "כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית" כמו שהיה חלבנה בקטורת הסמים ... כי ביום הצום חובה עלינו להחזיר בתשובה כל החוטאים ולקרב המרוחקים עד אשר נהיה לבשר אחד, ואף המה יאירו באור התורה והעבודה של הכשרים, כמו החלבנה שהיה מריח כלבנון מריח בשמים טובים שהיו עמה בקטורת — כן יהיה ענין פושעי ישראל."

הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו.

ואפילו לדברי רבי הסובר, שיום הכיפורים מכפר בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, מכל מקום על עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר, שהרי ר' אלעזר בן עזריה דורש מהכתוב שכל כפרת יום הכיפורים אינה אלא על עבירות שלפני ה' ולא על עבירות שבין אדם לחבירו, [ובדרך מליצה יש לומר על פי הכתוב: נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה, החוטא כלפי הקדוש ברוך הוא, אם מודה ועוזב ירוחם, אבל החוטא כלפי בשר ודם הרי זה כאילו נופל ביד אכזר].

והנה הדין והמשפט ביום הכיפורים הוא גם על עבירות שבין אדם לחבירו, והכפרה שיום הכיפורים מכפר אינה חלה על עבירות שבין אדם לחבירו עד שלא ריצה את חבירו, ואם כן מצבנו ביום הקדוש הזה לגבי עבירות שבין אדם לחבירו הינו מצב איום ונורא — מצד אחד יום הדין וחיתום המשפט, ומאידך יום שאין בו סליחה וכפרה, וחלק זה של תורת "בין אדם לחבירו" הוא הנדרש מאתנו בעיקרו לתקן ביום הכיפורים, ככתוב בהפטרת היום "למה צמנו ולא ראית וגו', הן לריב ולמצה תצומו וגו', 'הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע התר אגודות מוטה ושלח רצוצים חפשי' וגו'.

וכן מצאנו שרב רחומי שכל השנה היה שוהה בבית המדרש היה רגיל לבוא לביתו בכל ערב יום הכיפורים, דווקא בערב יום הכיפורים עזב את רבו ואת ישיבתו וחזר לביתו, כי

פתחי תשובה

כאמור, ביום זה על האדם להשגיח ולתקן כל עניני בין אדם
לחבירו.

פרק א'

דוגמאות לבקשת מחילה מחשש שמא פגע במישהו

"ול להיות שידעתי שכמעט אין צדיק בארץ
אשר לא יחטא בין אדם לחבירו בממון או
בגופו, במעשה או בדיבור פה, ועל זה דוה
לבי בקרבי, כי על חטא שבין אדם לחבירו
אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את
חבירו, ועל זה נשבר לבי בקרבי ורחפו
עצמותי כי אפילו יום המיתה אינו מכפר"
(מ"תפילה זכה" הנאמרת בערב יום
הכיפורים).

מי שפגע בחבירו, צריך לפייסו ואין די בבקשת מחילה
כללית, כמו שנתבאר בפוסקים, מכל מקום מצאנו כי נהגו
לבקש גם מחילה בצורה כללית, כשאין האדם יודע אם
חלילה פגע במישהו או במה פגע, וכאן נביא מספר דוגמאות
לכך.

משה רבינו בשעה שנפטר, ביקש מחילה מבני ישראל, וכך
מסופר במדרש (תנחומא פרשת ואתחנן ו'):

"בשעה שבאו ואמרו למשה רבינו שהגיעה השעה שבו
הוא נפטר מן העולם, אמר להם לישראל: הרבה צערתי אתכם

על התורה ועל המצוות, ועכשיו מחלו לי! אמרו ליה: רבנו אדונינו, מחול לך! אף ישראל עמדו עליו ואמרו: משה רבינו הרבה הכעסנוך והרבינו עליך טורח מחול לנו, אמר להם: מחול לכם."

וכן נהגו בזה גדולי ישראל בתקופה האחרונה:

..."רבי אליהו לוינזון מקרטינגה [תלמידו של ר' ישראל מסלנט] היה מהגדולים שבדור במידותיו המופלאות וביחסיו בין אדם לחבירו, הזהירות שלו לבל לפגוע בכבודו או בממונו של הזולת היתה מופתית, הוא היה שוקל תמיד את מעשיו ומחשב חשבונות רבים, שלא יהיו גורמים חלילה למישהו איזו שהיא אי נעימות, הוא הלך בעקבות רבו ומדריכו ר' ישראל מסלנט, והיה מסתייג מכל מעשה הידור מצוה אם ראה בעוכריו חשש פגיעה [אפילו רק] בהנאתם של אחרים.

וגם ציוה על יוצאי חלציו, לשכור איש אחד בעיירת קרטינגה, שילך מבית לבית לבקש בשמו מחילה מכל בני קרטינגה" (תנוה"מ ח"ב עמ' 8-9, 31).

"ר' נפתלי דוב אמסטרדם גאב"ד אלקוסט [אף הוא תלמידו של ר' ישראל] מתוך אהבתו את הבריות, בא לידי זהירותו המופלגת לבלתי צער שום בריה, והיה מדקדק מאד לא לעורר עליו שום קפידא משום אדם בעולם, ואחרי הכל, עם כל זהירותו הרבה בכבודן של הבריות, היה עוד חושש תמיד שמא נכשל בלא משים, והיה רגיל לבקש סליחה מכל הבאים אתו במגע, פעם

לאחר שעזב את רבנותו באחת העיירות, הדביק מודעה בבית הכנסת שהוא מבקש סליחה מכל תושבי המקום" (תנועת המוסר ח"ב עמ' 295).

"...הוא אף שלח אגרת לרעו ר' יצחק בלזר בו הוא דן הלכה למעשה בשאלת המחילה, אם מועילה בקשה כללית או צריך לפרט כל מקרה" (שם עמ' 296).

"...הסבא מסלובודקה רנצ"פ, דרש מתלמידיו, שייטיבו עם כל נברא, ומתלמידיו הנשואים שיגלו במיוחד יחס אדיב לנשותיהם ושיבצעו את פעולות החסד, ראשית כל, בתוך ביתם הם, על נשותיהם ובני משפחתם שכרגיל מזלזלים בכך, ולא היה מקרה נדיר שהוכיח תלמיד זה או אחר על הנהגתו בביתו.

ויש לציין שרנ"צ בעצמו היה מדקדק בהנהגתו עם ביתו, מי שנמצא במחיצתו יודע לספר נפלאות מיחסו לאשתו, איזו סבלנות גילה לה, כמה היה דואג לה, משתדל למנוע צער וטרחה ממנה, מושיט לה עזרה בעבודתה וכו' וכו', בכ"ז חשש תמיד שמא לא יצא ידי חובתו כלפיה והיה מרבה לבקש סליחה ממנה, בעיקר היתה מזעזעת פרידתו ממנה בערב יום הכיפורים לפני עזבו את הבית בלכתו לישיבה, עם כל יחסו האדיב כלפיה, חשש שמא לא נהג אתה כשורה לפי ערכה וכבודה, והיה מתחנן לפניה שתסלח לו, ובמקרה שנדמה לו שהיא כאילו מהססת (ודאי מתוך בדיחותא), היה נרעד כולו ולא היה זז משם – למרות

שחיכו לו בישיבה — עד שהיתה מבטאה בפה מלא
שהיא סולחת לו בכל הלב" (תנועת המוסר ח"ג עמ'
249 — 251).

...ר' משה מרדכי אפשטיין בעת פטירתו אמר
שהוא מוחל לכל והוא מבקש שהכל ימחלו לו,
ולאשתו אמר: תמחלי לי על מה שצערתיך במשך כל
החיים, ואחר כך ביקש גם שנמחל ... גם על הצער
הזה שהוא מצערנו עכשיו [על ידי גסיתו ומותו]
("אחר האסף" עמ' תרג, מצוטט בספר "הזהרו בכבוד
חבריכם").

בשנת תרכ"ד, כשהגיעה שעתו של רבי יוסף
פיימר גאב"ד סלוצק להסתלק מן העולם, ציווה
למשמשו שילך ויכריז בכל בתי הכנסת שבעיר את
הדברים האלה: 'הרב מוחל במחילה גמורה לכל מי
שפגע בכבודו בדבר או בחצי דבר, אולם יחד עם זאת,
מבקש גם הרב מחילה מכל הקהל, אולי לא יצא ידי
חובת רב או שמא אמר למישהו דבר שלא כהוגן
וכדומה, כמובן שכולם ענו שאין להם ח"ו שום
תרעומת על הרב מפני שכל ימיו הלך עמם בשלום
ובמישור, הורה להם את הדרך אשר ילכו בה, ואת
המעשה אשר יעשון, ונהפוך הוא הם מבקשים ממנו
מחילה על אשר המרו את רוחו והדריכו את מנוחתו"
(מצוטט בספר הזהרו בכבוד חבריכם עמ' רג).

כמו כן נהגו רבנים ומחנכים, לבקשת סליחת אנשי הקהל
או התלמידים.

כך היה נוהג רבי אברהם שאג, כשהיה פותח את דרשתו בפרוס יום הכיפורים, היה ראשית דבריו בקשת מחילה מכל אנשי קהילתו, שמא פגע ח"ו במשך השנה בכבוד אחד מהם (לפיד אש לו', מצוטט בספר "הזהירו בכבוד חבריכם", עמ' רנג).

כן נהג רבי יחיאל מאיר הלוי הלשטוק מאוסטרובצה, בהליכתו לבית המדרש לתפילת "כל נדרי", היו בני העיר מתייצבים משני צידי הדרך לחזות בפני הרבי, והרבי היה מבקש מחילה מכל אחד ואחד.

כמו כן, זכורני כשנוכחתי בשיחות מוסר של משגיחים, שנהגו בשיחה האחרונה לפני יום הכיפורים לבקש מחילה מכל התלמידים מחילה שמא פגעו בהם בכבודם, או בכל אופן אחר.

כתב הבן איש חי (פ' ויחי אות ה, מובא כה"ח תרו' מג): "וטוב שהחזן יכריז קודם "כל נדרי" לומר: רבותי תמחלו זה לזה ויאמרו הקהל: "מחלנו", כדי שיתעורר אותה שעה סגוריא למעלה על ישראל דבר בעתו מה טוב". אולם אין דבר זה בא במקום פיוס ובקשת המחילה כשיודע למי פגע, וכמו שיתבאר אי"ה לקמן בדיני פיוס.

על החפץ חיים מסופר, שנסע לבקש מחילה מהגאון ר' מאיר שמחה, משום שחשש שמקפיד עליו על איזה דבר בהנהגת ציבור של החפץ חיים, והסיק שבודאי גרם לאותו גאון צער ועגמת נפש שעקב כך הוא מקפיד על הנהגתו, ולא זו החפץ חיים, עד שנסע לעיר דווינסק והתרפס לפניו בהכנעה רבה שיסלח לו ויעקור מלבו כל קפידא עליו (ראה תנועת המוסר ח"ד עמ' 133).

פרק ב'

את מי יש לפייס

א. הרב את התלמיד

קרה והחתם סופר באחד משעוריו גער בתלמיד מתוך ריתחא דאורייתא, למחרת פייסו בנוכחות כל בני הישיבה, ולאות פיוס הזמינו לסעוד על שולחנו בשבת הקרובה (ליקוטי חב"ח מצוטט בספר "הזהרו בכבוד חבריכם", עמ' רלז').

הג"ר משה פיינשטיין פייס בחור, אשר בירך את ר' משה לשלום בבית אבלים תוך ימי "השבעה" ר' משה לא ענה לברכתו, מאוחר יותר לאחר שעזבו את הבית, ביקש ר' משה את מישהו לחזור ולהכנס פנימה ולמצוא את הבחור, כשיצא הנער הושיט לו ר' משה את ידו ובירכו בחמימות "צר לי שלא יכולתי לברכך קודם לכן, אבל הדבר אינו מותר בביתו של אבל" ("רבי משה פיינשטיין" עמ' 125).

בפרק דלעיל הבאנו מספר דוגמאות שרבנים ומשגיחים ביקשו מחילה מצאן מרעיתם מחשש שמא פגעו בכבודם או באופן אחר.

ר' משה פיינשטיין ביקש מחילה מילדה קטנה, כך מספר בספר "רבי משה פיינשטיין":

היה זה ערב קר ומושלג, אדם צעיר עומד ליד מכוניתו והיה עסוק בהכנסת משפחתו לתוכה, לפתע הבחין בר' משה המשתרך בכבדות בשלג בדרכו לאסיפה ב"תפארת ירושלים", האיש ניגש אליו מיד והציע לו הסעה, ר' משה נענה ברצון.

הצפיפות במכונית היתה רבה, תוך כדי נסיעה קראה ילדה בת שלוש אשר ישבה עם ר' משה במושב האחורי: "אני נמחצת!" כאשר עצרה המכונית ליד הישיבה, הודה ר' משה לאיש, ואז פנה אל הילדה בת השלוש ואמר לה: סליחה על כי נמחצת בגללי" (שם).

ב. בקשת סליחה גם מאדם שנהג שלא כשורה

בספר תנועת המוסר (ח"א עמ' 115) כתב אודות זהירותו המופלגת של הצדיק ר' זונדל מסלנט בכבוד האחרים ובפיוסם, והביא מספר דוגמאות על בקשת המחילה מצדו:

"...אדם אחד אהב ללמוד דווקא על גבי הסטנדר שלו, ויום יום היה מעביר אותו מפניה לפינה. ובהיות העמוד כבד מאד מרוב ספרים שנמצאו במגרתו, פנה פעם ר' זונדל אל האיש ואמר לו, שראשית, הוא נותן לו רשות להשתמש בעמוד שלו, כדי שלא יהיה שואל שלא מדעת, ושנית, הוא מבקש ממנו להחזיר תמיד את העמוד למקומו. כשהרגיש שהאיש נעלב מדבריו, חזר תיכף וביקש את סליחתו, אבל ההוא, לא מיהר להתרצות לו, ויעל ר' זונדל על הבימה בפני כל הקהל והכריז: מורי ורבותי! שגיתי וצערתי לר' פלוני, ואני

מבקש את סליחתו בפני כל הנמצאים פה, ובדבריו בכה בדמעות שליש, עד שאותו האיש נאות לסלוח לו...

פעם התנפל עליו בירושלים אדם אחד, עני ומדוכא ומר לב, בחשבו לממונה הכולל, וביזה אותו בחירופים וגידופים קבל עם, ר' זונדל לא השיב כלום, וגם מנע מהקהל לפגוע בו, ובאותו לילה בשעה מאוחרת אחרי אשר הבין שכבר שכך כעסו של אותו האיש, הלך לביתו לפייסו ולבקש סליחתו באשר בשלו בשל טעותו בו כממונה נגרמה לו כל ההתרגזות הזאת, שבאה לו מרוב צערו ודוחקו".

בספר איש צדיק היה (עמ' 65) מסופר על הצדיק ר' אריה לוי:

"באחד מימי החורף כשהילך בסמטאותיה של ירושלים המרוצפות באבנים חלקלקות, מעד ונפל לתוך הבוץ. חלף לידו אדם — כנראה מן הקנאים — ניגש אליו ואמר לו: כך נאה וכך יאה לך, כזהו סופם של כל הנוהגים כמותך [בקשר להתקשרותו עם רב מסויים].

קם ר' אריה ניער עצמו מן הבוץ שדבק בו, ניגש לאותו אדם ואמר לו: ר' יהודי רואה אנכי שנרגז אתה, שמא יש לך תרעומת עלי, אולי נפגעת אי פעם על ידי? אם כן, אנא סלח לי.

נדהם אותו אדם והלך לדרכו נכלם."

בספר הזהירו בכבוד חבריכם (עמ' רי"ח) הביא סיפור נורא: "עני יצא מחדרו של רבי מנחם נחום מטשרנוביל שמח וטוב

לב, נדבה הגונה העניק לו הרבי, בצאתו ראה בחדר החיצון כפית של כסף, לקחה בחשאי ושם בכליו, כיון שהבחינו בני ביתו שנעלמה הכפית, תפסו את העני שנחשד בעיניהם, ערכו חיפוש בחפציו ומצאו את הגניבה, ביקשו להביאו לפני הרב, כדי שיווכח למי מפזר ממון, אבל הלה צועק: לא גנבתי הרבי נתן לי כפית זו במתנה.

כדי שלא לביישו, אישר ר' נחום, כי אמנם נתן לו במתנה גמורה את כפית הכסף, ראה העני עם מי שיש לו עסק, חזר וטען: מאחר שביישו אותי על "לא עוול בכפי", מן הדין לשלם לי דמי בושת... גם עתה נעתר לו הרבי, וקבע שצריך לפייסו, בו במקום הוציא מכיסו מתנת כסף נוספת והושיט לעני כשהוא טורח להניח את דעתו, ובלבד שימחול לאלו שביישוהו.

בספר הזהירו בכבוד חבריכם (עמ' רלב, מספר חוט המשולש) מביא מעשה שיצא קול על אחד מתלמידי ישיבתו של רע"א, עמד רע"א חקר ודרש בדבר ונודע לו כי נכון הדבר, ציוה מיד לסלקו מהישיבה. לאחר חמש עשרה שנה כשנודע לרע"א באיזו עיר מתגורר אותו בחור והיכן כתובתו, שיגר אליו מכתב אשר בו כתב לו דברים מרתתים: "מזה ט"ו שנים אשר שפכתי חמתי עליך, ומאז והלאה התבוננתי בדבר שילוחו והצטערתי על כך, אך לא ידעתי באיזה מקום אמצאנו, ועתה ששמעתי שהוא דר בעיר ברעסלא, אני פונה אליו ומבקשו שימחול לי בלב שלם ובנפש חפצה, ולמען שרוחי תשקוט, אבקש ממנו שיכתוב לי בכתב ידו תשובה, שאין לו עוד עלי תרעומת."

ג. מבני הבית (האשה מהאיש והאיש מהאשה)

בני זוג הקשורים זה עם זה, כאשר ואחד פוגע בשני, הם עלולים לטעות לחשוב שהם אינם צריכים לפייס זה את זה, כי ממילא בן הזוג השני סולח, אולם אין הדבר כן, כבר הבאנו לעיל פרק א' דוגמאות לבקשת הסליחה של הסבא מסלובודקה מאשתו, ושל הגאון ר' משה מרדכי אפשטיין מאשתו.

כמו כן האשה צריכה לבקש מחילה מבעלה על מה שפגעה בו. בספר איש צדיק היה עמ' 65 מסופר:

“אשה אחת חרפה את בעלה בקללות נמרצות, לאחר מכן, נקפה לבה ושיגרה מכתב לר' אריה ובו היא מבקשת שהקללות לא יחולו על בעלה, צרפה למכתבה תרומה לצרכי צדקה, החזיר לה הרב את תרומתה בצירוף מכתב שבו הסביר לה שאף אם תעלה צדקה עשרת מונים לא יסולח לה עד שתפייס את בעלה. והוסיף הרב במכתבו: מאחר ורבת עם בעלך, יש להניח כי אינו יודע על תרומתך, יש בזה גם משום אבק גזל.

ימים אחדים לאחר מכן, קיבל הרב אגרת נוספת מאותה אשה ובו היא כותבת שעשתה כעצתו וביקשה סליחתו של הבעל — ונתפייסו. למכתב זה צורפה תרומתה מחדש והפעם בסכום כפול, ובשולי המכתב באה גם חתימתו של הבעל שהתרומה ניתנה על דעתו וברצונו.”

בספר כה"ח (או"ח תרו' ס"ק מו) כתב, שלפני יום הכיפורים האשה תבקש מחילה מבעלה שמא הוציאה כספים

יותר מאשר הרשה לה, וכן הילדים יבקשו מחילה להוריהם משום שיש לחשוש שמא פגעו בהם.

ד. עד היכן בקשת מחילה (גם מבעלי חיים ודומם)

רבותינו במדרש תנחומא (ויגש ג') מספרים: שרבי חנינא בן דוסא השביע את כל החיות המזיקות שיעזבו את ארץ ישראל, פעם אחת ראה ארי ואמר לו: 'מלך חלש הלא השבעתיך שלא תראה בארץ ישראל, מיד ברח! רץ אחריו רבי חנינא ואמר לו נענתי לך שקראתיך חלש ומי שבראך קראך גיבור, שנאמר (משלי ל) "ליש גיבור בבהמה", למדנו מכאן שיש לפייס גם בעל חי, [ואף שיש לומר שחשש לכבוד שמים כמו שמשמע שם, שאמר: "ומי שבראך קראך גיבור", אולם בספר הזהירו בכבוד חבריכם (עמ' קפ), הביא דוגמאות של פיוס דומם, גם במקום שלא שייך הטעם הנ"ל].

בספר תוכחת חיים (ח"ג לא) הביא מעשה באשה צדקת שיצאה בקללה בשוגג על החצר שלה, ועשתה לחצר התרת קללות במנין אנשים שיהפכו הקללות לטובה, והוכרחה האשה לבקש מחילה בפירוש על אשר דיברה על החצר, ואמרה: חטאתי לה' אלקי ישראל, ולך החצר הלזו, ואנכי שואלת מחילה מהקב"ה וממך*).

(*) בהקדמת "בית רידב"ז" מביא מדברי האלשי"ך ובעל העקידה על הכתוב "זוכרתי את בריתי יעקב וגו' ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור", למה כפל ב' פעמים "אזכור", כי הארץ צועקת לפני הקב"ה על שבניה חיללו שנת השבתון "ושבתה הארץ שבת לד'",

כשיצא רבי יוסף חריף גאב"ד ברדיטשוב את העיר, שימש במקומו ר' ליבר כמורה הוראה איסור והיתר, הביאו שוחטים בעיר לפניו ריאה של בהמה שנשחטה, בדקה והטריפה, אותה שעה אירע וחזר ר' יוסף, הבחין בשוחטים ובשאלה שבידם, ובלי לדעת שר' ליבר כבר הטריף את הבהמה בחן את הריאה והכשירה, מיד עמד ר' ליבר ונשק לריאה ופייסה, וביקש מחילתה על שחתך עליה דין טריפה.

ה. פיוס על פגיעה במת

גם המדבר על מת צריך לפייסו, כמו שמשופר בגמרא (חגיגה כב ב) שכאשר לרבי יהושע לא נראתה סברת בית שמאי ואמר: בושני מדבריהם בית שמאי, לאחר שנודע לו טעמם, הלך והשתטח על קבריהם לבקש מהם מחילה, ואף הושחרו שיניו מהתעניות שעשה בכדי לכפר על עצמו, ואין זה אמור רק במי שדיבר על תלמידי חכמים שיש בזה משום ביזוי

"והנה אנחנו בוכים וצועקים לפני הקב"ה: אבינו שבשמים זה קרוב כמעט לב' אלפים שנה מהחורבן: "זכור לנו ברית אבות" — ואין אנחנו נענים, הוא מפני שהארץ גם כן צועקת לפני הקב"ה: מה עשו לה בניה בחללם את השבת קודש שלה הוא השמיטה, על זה אמרה התורה: וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור, רוצה לומר, אתה צועק: זכור לנו ברית אבות! זכור אני את בריתי אתם, אבל, גם הארץ אזכור — גם הארץ צועקת: זכור מה שעשו לי בני".

ואף שהארץ צועקת על החטא, מכל מקום, משמע שגם לארץ יש תביעה על מה שעשו לה, ואם כן שייך במידת מה פיוס לגביה.

כבוד התורה, אלא הדבר אמור בכל אחד כמו שנתבאר בשו"ע (חור"מ סי' תכ סע' לח): "המדבר רע על שוכני עפר צריך לקבל עליו תעניות ותשובה ועונש ממון כפי ראות בית דין, ואם קבורים בסמוך לו ילך על קבריהם ולבקש מהם מחילה ואם הם רחוקים ישלח שם שלוחו".

ומכל שכן, כשפגע באדם חי ולא פייסו והוא מת, שצריך לפייסו על ידי שייצא עם עשרה בני אדם על קברו.

הצדיק ר' זונדל מסלנט שלח מכתב לפייס את אחד ממיודעיו שנשאר בעירו וולוז'ין, וכשנודע לו שהלה כבר מת, שלח לפייסו על קברו. והוא עשה כן, למרות הידידות ששררה ביניהם, בכל זאת שלח לפייס את אותו ידיד אשר השתכר במוצאי שמחת תורה וכל העצות שניסו להרגיעו לא הועילו ואז הציע ר' זונדל לכופתו, וכן עשו, ולאחר זמן חשש ר' זונדל שעל ידי כן ביישוהו ברבים והוא כתב לו כדברים האלה:

"הנה מגורל טרדותי בוולוז'ין בעת פירדתנו באהבים לנסוע לארץ הקודש, עתה נפלה בלבי ספק אולי שכחתי לבקש ממנו מחילה עד שימחול לי בלב שלם, ועל זה לבי דווי עלי ורבות אנחותי, השקט לא אוכל, הגם שנצטויתי לעשות כן, אמנם בהחפזי הסכלתי הרבה, והיה לי להפיגו בדברי ריצוי ובמענה רך, עד שביוד ניסן שלחתי לו מכתב מחילה ובעונ"ה שבק חיים לכל חי, הרי בקשתי לעשות שליח ולהביא יוד אנשים על קברו לבקש מחילה באופן המבואר בשו"ע".

בספר פניני ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל (עמ' ל-לא) מספר על הנהגתו בבקשת מחילה מנפטר:

"על כל פנים בזכרוני שאמר רבינו, בערך כך: פעם אחת בחיי קיימתי את ההלכה שבגמרא (יומא פז א): "כל המבקש מטו מחבירו ... ואם מת מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ואומר, חטאתי לה' אלקי ישראל ולפלוגי שחבלתי בו", וברמב"ם הלכות תשובה פ"ב הי"א: "החוטא לחבירו ומת חבירו קודם שיבקש מחילה מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו ויאמר בפניהם חטאתי לה' אלקי ישראל ולפלוגי זה שכך עשיתי לו.

ומעשה שהיה כך היה: בצעירותי, ברוסיה, בקרתי פעם אצל רב זקן מופלג אחד בביתו, תוך כדי הביקור נכנסו אצל הרב לשאול אותו שאלה, הרב פסק מה שפסק, הרגשתי שמה שהורה איננו בכתוב בשו"ע אבל כמוכן מפני כבודו — החרשתי. השאלה לא היתה בענין של דאורייתא גם לא דרבנן, אלא ענין של מנהג, כך שלא היה כאן ענין של לאפרושי מאיסורא, והיה ברור לי שכבודו של הרב עדיף, והחרשתי. אמנם אחרי שיצאו השואלים מבית הרב הנ"ל והמשכנו בשיחתנו, והנה בתוך הדברים הראיתי להרב בעדינות את הכתוב בשו"ע על הנידון הנ"ל, הרב ראה את הכתוב ואמר לי שאכן שכח וטעה, והודה לי על שהעמדתי על הטעות.

אחרי כן נסעתי לביתי ... ולימים התחיל לבי לנקוף: מי יודע אם לא צערתי את הרב הנ"ל במה שהראיתי לו את הכתוב בשו"ע? אמנם כן הודה לי וכו', אבל הרי לא יימלט שנגרם לו צער על ידי זה, שבנוכחות רב צעיר לימים הורה לבני עדתו בטעות, ואני הלא הראיתי לו אחרי כן שהרגשתי

בזה, ויש לחשוש שהתבייש מזה, והתחלתי להתחרט ולחשוב בלבי: למה הייתי צריך להראות לו את השו"ע? האם אין בזה חשש של אונאת דברים? הלא לא היה בזה שום ענין של לאפרושי מאיסורא, כי על אותה הוראה כבר לא היה שייך לתקן, ועל העתיד — מאן יימר שבכלל תבוא עוד פעם שאלה נדירה כזו לידי הרב הזקן? כך שנגמר בלבי שיש כאן חשש גדול של מכשול "בין אדם לחבירו", אשר אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, והוחלט אצלי לערוך אל הרב הישיש הנ"ל מכתב של בקשת סליחה ומחילה.

והנה ביני וביני עד שעלה בידי לכתוב — הגיעתני השמועה הלא טובה שהרב הנ"ל נסתלק לבית עולמו זקן ושבע ימים, והוחלט אצלי שצריך אני לקיים את דינא דגמרא הנ"ל להעמיד עשרה אנשים על קברו ולומר חטאתי וכו' הנ"ל.

אמנם כן על האי דינא כתב במשנה ברורה (סי' תרו ס"ק יד): ואם הוא חוץ לשלושה פרסאות ישלח שליחו לשם והשליח יקח עשרה אנשים וילך על קברו ויבקש מחילה בשם המחרף ויאמר הנני שליח פלוני מודה ברבים ששלחני פלוני לאמר שחטא לאלוקי ישראל וכו', אבל מן הנמנע היה בתנאים של אותם הימים — לסדר המחילה על ידי שליח שיקח אתו י' אנשים, ולכן לקחתי לי מועד ונסעתי ביום אחד לעירו של הרב הנ"ל, ובקושי רב קבצתי עשרה אנשים שיוסכימו לצאת אתי לבית הקברות חוץ לעיר, ושלמתי להם בממון עבור טרחתם, ואז אמרתי בפניהם על קברו של הרב הזקן את הנוסח חטאתי וכו', והם השיבו: מחול לך מחול לך ג' פעמים (ככתוב במ"ב סי' תרו ס"ק טו), ושבתי למקומי.

פתחי תשובה

עד כאן שמעתי מרבינו זצוק"ל, אם זכרוני אינו מכזיב
כנ"ל.

בינו נא זאת!"

פרק ג'

על מה יש לפייס

"אם אומרים עליך דבר רע, דבר גדול —
יהיה בעינך כדבר קטן (כדי לא להקפיד),
ולחיפך, אם אתה פגעת בחברך ואמרת
עליו דבר רע, דבר קטן יהיה בעינך כדבר
גדול" (ד"א זוטא א).

ענין הפיוס מקיף דברים רבים, ונראה, שיש דברים שהם
חיוב גמור לפייס עליהם, וישנם דברים שרק ממידת חסידות
צריך לפייס עליהם, ראה לקמן בהלכות פיוס. בפרק זה נביא
דוגמאות להתנהגותם של גדולי ישראל בעניני פיוס כדי שנדע
עד כמה יש להחמיר בזה.

פיוס על גרמא של זלזול בכבוד או פגיעה קלה שבקלות

כבר הבאנו בפרק ב', כמה פייסו הצדיקים גם את מי שהם
היו צריכים לפייס אותם, משום שפגעו בהם, כמו ר' זונדל,
שפייס את מי שעלב בו — כי חשב אותו בטעות לממונה
הכולל.

בגמרא (יומא פז א), מסופר על ר' ירמיה שהיה לו לבקש

סליחה מר' אבא, הלך ר' ירמיה וישב על פתח ביתו של ר' אבא, תוך כדי ישיבתו שם, נשפכו עליו טיפות מים מהמים שהשפחה שפכה, קרא על עצמו: 'מאשפות ירים אביון', שמע זאת ר' אבא ויצא לקראתו ואמר: עתה אני צריך לבקש ממך מחילה על מה שנגרם לך, ואף שהוא לא עשה כלום, מכל מקום, נגרם הדבר ממנו כיון ששפחתו עשתה זאת.

בגמרא (סוטה מ), מסופר על שני אמוראים שדרשו במקום אחד, אצל האחד באו הרבה אנשים לשמוע את דרשתו ואצל השני לא, הלך אותו אמורא שלדרשתו באו הרבה אנשים ופייס את זה שאצלו היו מעט, שמא גרם לו עגמת נפש, ואף שלא הוא גרם למצב הזה, מכל מקום הלך לפייסו.

החפץ חיים הלך פעם עם הגאון ר' משה לנדינסקי, ראש ישיבת רדין, שאף הוא היה נוהג בפשטות כהחפץ חיים, כאשר ירדו שניהם מהרכבת, הכירו יהודים את החפץ חיים, ואמרו לשאת את חבילותיו, אולם החפץ חיים סירב בתוקף שישרתוהו, חשבו הללו שר' משה הנלווה אל החפץ חיים הוא משמשו, טענו כנגדו: הרי זו העזה מצד שמש, להניח לרבי לשאת את חבילותיו! ויהודי אחד פנה ישירות להחפץ חיים: רבי, מדוע אינך מוסר חבילותיך לשמש שלך? נרעד החפץ חיים ופנה אל הקהל: אוי, מה זאת תדברו, חס ושלום, שמש? האינם יודעים כי לפניכם ניצב גאון, ראש ישיבה! לא נתקררה דעתו, ומיד פייס את ר' משה על העלבון שנגרם בגללו" (מצוטט בספר "הזהירו בכבוד חבריכם" עמ' שכד).

בספר "רבי משה פיינשטיין" (עמ' 125) מסופר על הנהגת ר' משה בפיוס:

"לפני שנים רבות היה רב ידוע מגיד שיעור שבועי באמנות הדיבור והדרשה, לתלמידי תפארת ירושלים, ערב אחד, נכנס הרב לבית המדרש בדרכו לשיעורו שבקומה השלישית, הבחין בר' משה היושב במקומו הקבוע בקדמת האולם, ומיהר לגשת אליו ולברכו, בהחפזו, לא הבחין הרב שהיה זה בעיצומה של תפילת "ערבית", ור' משה היה כאמצע קריאת שמע, כאשר נוכח בטעותו – סב הרב על עקביו ומיהר לעזוב את המקום ולעלות לכיתתו.

זמן קצר אחר כך נשמעה נקישה בדלת הכיתה, היה זה ר' משה הוא התנצל בפני הרב על כי לא השיב לברכתו, הוא הסביר שגם אם ההלכה מאפשרת תגובה, לא היה ביכולתו להפר את המנהג המקובל שלא לענות לברכת שלום תוך כדי "קריאת שמע", עתה נענה ר' משה בחמימות לברכתו ונשאר לשוחח עמו דקות מספר בטרם יעזוב.

"הגאון ר' ברוך בער לא הבחין באדם שעבר לפניו ואמר לו שבת שלום, לאחר שהלה פנה לעבור שם לב כי אמרו לו משהו, ר' ר' ברוך בער שאל את המלווה מה רצה הלה ממנו, ואמר לו כי אמר לו שבת שלום, הוא מיהר אל האדם הזה, ביקש ממנו סליחה והחזיר לו בפנים מאירות "שבתא טבא, שבתא טבא" (מצוטט בספר "הזהרו בכבוד חבריכם" עמ' שלה).

מעשה שתיקן יהודי בנאי את התנור בבית רבי ברוך דב ליבוביץ, כשנכנס רב"ד הביתה לא התבונן בפועל, ונדמה עליו כבעל מלאכה גוי וברכו בשפת בני עממין, כשעמד על טעותו,

מיד ניגש אליו לבקש סליחה על העלבון שנגרם באי ידיעה, ופייסו בכל מיני לשונות של פיוסין, ולא נתקררה דעתו עד שקם ונשקו על מצחו" (שם).

"פעם הרגיש ר' אליהו לאפיין שבחור אחד נפגע משיחה מוסרית שהשמיע בישיבה, בחושבו שדברי המוסר כוונו אליו, לאחר שלושה ימים ניגש ר' אליהו לבחור וביקש מחילתו, באומרו: כשאני מגיע בתפילת שמונה עשרה לברכת סלח לנו אינני יכול לכוונה כי אני מרגיש שיש מישהו שיש לו עלי טינה.

פעם נזכר ר' אליהו כי לפני כמה עשרות שנים כשהוא השמיע דרשה לציבור, הרגיש אחד השומעים את עצמו נפגע בחושבו שאליו הדברים מכוונים, מכיון שהלה נפטר מזמן ואינו יכול לפייסו הלך ונתן צדקה לעילוי נשמתו" (מצוטט שם עמ' שפג).

"אחד מנערי ירושלים שנודמן בחול המועד סוכות לחברון סיפר:

לאחר תפילת שחרית בהתחלת ההקפות עם ד' המינים, ניגש אלי רב העיר רבי חיים חזקיהו מדיני בעל "שדי חמד", ורמז לי מה ולא הבינתי כוונתו, חזר והשמיע לאזני הגה של תרעומת קלה: "הום", ומיד הגיש לי את לולבו ואתרוגו, לקחתים מידו ולא ידעתי מה חפצו, אז הוציא את משקפיו מנרתיקם והרכיבם לעיניו, הבינתי אז, כי עלי היה לקחת מידו את ד' המינים כדי שיוכל להוציא משקפיו לקרוא בסידור בעת ההקפות.

בגמר התפילה שוב ניגש אלי הרב ואמר: תמתין מעט בבקשה כאן, המתנתי מעט. כשיצא הקהל מבית הכנסת, קרא לשמש ולאחד מתלמידיו הגדולים, ניגש אלי ואמר: כשהייתי בלי משקפי חשבתוך לאליהו תלמידי, שהיה מחזיק בכל יום בלולבי ואתרוגי עד שהוצאתי את משקפי, אותו יום לא בא אליהו, וחשבתי כי אתה זה, והרימותי מעט קולי עליך, הריני מבקש ממך מחילה לפני שני עדים, נענית לך מחול לי" (אורות ממזרח עמ' קסז), מצוטט בספר "הזהרו בכבוד חבriכם" עמ' רפג).

"האדמו"ר ר' אברהם מרדכי עבר בוינא ומשום טירדותיו לא נכנס לדרוש בשלום הגאון מהר"ם אריק, כעבור זמן כתב מכתב התנצלות וביקש את סליחתו על כך" (שם).

"פעם אחת בא עני מגושם לפני ר' נפתלי טרופ וביקש להיות אורחו, אמרה לו בתו תן לו מטבע אחד וילך לישון בהקדש, ר' נפתלי שהיה טרוד בעניניו עשה כדבריה, נעלב העני והרים קולו: לא לפי כבודך להכניס עני לביתך, למה תתגאה במה יחוסך גדול – שאתה מלמד? תיכף נזדרז לפייס את העני העלוב והזמינו בסבר פנים יפות להתארח בביתו" (שם).

כאשר קרא אדם אחד לחבירו בשם דער געלר (הצהוב) כסימן היכר, ציווה עליו ר' אברהם מרדכי אלתר לפייסו (מגדולי החסידות, מצוטט שם עמ' רמד), אף שהוא לא נתכוון לבזותו אלא רק להשתמש בזה כסימן, אך היות והדבר עלול להתפרש כולזול חיבו לבקש מחילה.

פרק ד'

באופני הפיוס

"בני, אם ערבת לזר כפיך, נוקשת באמרי
פיך נלכדת באמרי פיך, עשה זאת אפוא
בני והנצל כי באת בכף רעך, לך והתרפס
ורחב רעיק, אל תתן שנה לעיניך ותנומה
לעפעפיך הנצל כצבי מיד וכציפור מיד
(משלי ו', א – ה) יקוש"

הפיוס והמחילה

חובה על האדם לפייס את חבריו, ועל המתפייס חל חיוב
לרחם על מבקש המחילה ולא להתאכזר עליו, אולם מה שבני
אדם רגילים לענות מיד "אני מוחל", יש לדון בדבר. מצד אחד,
כבר אמר ר' ישראל מסלנט, שאם אדם פגע בך, מחל לו מיד,
ואז כבר אין לך זכות להתרעם עליו, וממילא, זה יחייב אותך
להוציא את התרעומת מן הלב. אולם מאידך, פיוס הוא
כפשוטו "לפייס", היינו, לרצות את הנפגע עד שלא ישאר
רושם של קפידא בלבו. מעשה באדם שבא לבקש מחילה מר'
אליהו לאפין, על דבר שעשה נגדו, אמר לו ר' אליהו, עתה
אינני מסוגל למחול על דבר כזה שוב אלי בעוד שבועיים,
כאשר חזר אליו כעבור שבועיים, אמר לו ר' אליהו: הדבר

שעשית הוא חמור וחשתי שאם אומר שאני מוחל, יהיה רק מהשפה ולחוץ, לכן ביקשתי להמתין זמן של שבועיים בכדי שתוך תקופה זו, אוכל לעמול על רגשותי כדי שאמחל כראוי, ואכן כעת אני מסוגל למחול בלב שלם וכן עשה.

בספר מופת הדור (עמ' כו) מביא מדברי הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל אודות ענין זה:

"כשאדם פוגע בדברים בחבירו, ואחר כך מבקש ממנו מחילה, רגיל המוחל לומר: "מוחל מוחל, לא קרה שום דבר". ואמר, שאינו בטוח שכל אחד יכול למחול בלב שלם כאילו לא קרה שום דבר, והוסיף: "צריך הרבה לעבוד על עצמו, כדי למחות את הדבר שלא ישאיר שום רושם כלל".

והסביר, שזוהי כוונת יעקב אבינו ע"ה שאמר ליוסף, "ואני בבואי מפרדן מתה עלי רחל בדרך וגו', ומה היה לו ליעקב להצטדק לפני יוסף בדבר שאפילו לא עוררו, אלא יעקב הכיר את טבעו של בן, וחשש שמא עלולה להיות לו קפידא שלא קברו את אמו עם האמהות, ולכן הצטדק שעשה זאת על פי ציוויו של מקום, וכמו שכתב רש"י (בראשית מח יז): "וידעתי שיש בלבך עלי אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם, עכ"ל. האמונה היא אשר יכולה למנוע שלא תכנס טינה, שהרי גם מאמין באמונה ברורה וחושית שאין לשום אדם אפשרות להזיק לו, או לצערו והכל הוא מה' יתברך, מה טעם לבוא בטרונאי על נברא, ורק בכח האמונה אפשר להגיע לדרגא של אי קפידא.

ומכאן נלמד עד כמה יש לאדם להזהר שלא תכנס
עליו טינה בלב שום אדם, כי כדי לעקור לחלוטין טינה
מהלב צריכים להתחזק הרבה באמונה ובהשגחת ה',
וזה לא מילתא זוטרתא.

בדרכי הפיוס

על האדם לפייס את חבירו, על ידי הכנעה לפניו, ככתוב
"לך והתרפס לפני רעיק", וכן אמרו רבותינו בלשון הפיוס
"נעניתי לך" — שיש לפרשו מלשון כניעה ועניות — שאני
נכנע לפניך. עוד אמרו רבותינו (יומא פז א): "התרפס — התר
פיסת יד", משמע, שראוי לפייס גם על ידי ממון, ואף שדבר זה
לא נזכר בפוסקים, מכל מקום, יש לומר שגם דרך זו מומלצת
כדרך פיוס של מידת חסידות.

1. הפיוס בממון: בספר סיפורי חסידים (פרשת וישב)
מסופר על בנו של ר' חיים מצאנז שפייס בהרבה כסף, וזו
העובדה המסופרת שם:

ויהי היום, ובנו של ר' חיים, הרב הקדוש ר' יחזקאל
משיניווה ז"ל, ביחד עם הרב דליביטשוב, ישבו לפני ר' חיים,
ושוחחו בדברי תורה, עד שהם יושבים נפתחה הדלת, ומלמד
אחד מצאנז נכנס אל הבית, ר' חיים פנה אל המלמד בשאלה,
אם יעשה בקרוב את החתונה של בנו, המלמד השיב שאיננו
יודע, שאלו ר' חיים:

מדוע אינך יודע?

השיב לו המלמד:

— מפני שעדיין אין לי מעות לטלית ושטריימל בשביל החתן.

נענה ר' יחזקאל משיניווה ואמר:

— אבא! לפלא גדול הדבר בעיני, כי אני בעצמי ראיתי לפני יום או יומיים, שזה האיש קנה טלית ושטריימל.

המלמד נכלם ונתבייש, ותיכף יצא מן הבית והלך לו, ור' חיים כשראה שהמלמד יצא מבויש החוצה, אחז בידיו בדיקנא קדישא ויאמר:

— הוי מה זאת עשית לבייש פני יהודי! מי יודע, אולי עוד לא שילם בעד הטלית והשטריימל שקנה, או אולי הוא צריך לעשות מלבוש לאשתו, והוא מתבייש להגיד זאת ולכן אמר שהוא זקוק לטלית ושטריימל, ואתה הלבנת את פניו ברבים! ומה תענה כשתצטרך לתת דין לפני בית דין של מעלה?

כששמע ר' יחזקאל את תוכחת אביו הקדוש רץ תיכף החוצה לחפש את המלמד, ומצאהו עומד ברחוב, התחיל ר' יחזקאל לפייסו ולבקש ממנו מחילה, אבל המלמד לא רצה למחול, ואמר שרצונו שילך עמו לדין תורה לפני אביו, ר' חיים. חזרו שניהם אל בית הרב ור' יחזקאל חזר לפייס את המלמד בפני אביו, פנה ר' חיים אל המלמד ואמר:

— שמע נא את אשר אומר לך: אל תמחול להרב

דשינווה עד שיקבל עליו לקנות לך טלית ושטריימל, וגם יתן לך את צרכי החתונה, מחוט ועד שרוך נעל.

הסכים ר' יחזקאל וקיבל עליו לעשות כן, ואז מחל לו המלמד.

[אף שסיפור זה אין ללמוד למקום אחר, משום שר' יחזקאל היה נוהג לסייע לעניים להשיא את בנותיהן ועל כן הטיל עליו אביו את העול הזה, מכל מקום, יש ללמוד מזה, כי יש מקום לחיוב פיוס בממון כמשמעות לשון המקרא].

פיוס של גדולי ישראל במקרה של חשד שווא; כדוגמת מעשה שאירע אצל הג"ר אברהם שאג גאב"ד קויברסדורף, שפעם הפקידו בידו סכום כסף ומתוך טרדתו בלימודו הניח את הכסף בתוך הספר שבידו, במקום להניח במגירה. וכאשר הגיע הזמן ובא המפקיד לבקש פקדונו, חיפש הרב ולא מצא. נכנס בלבו חשד, אולי לקחה אותו המשרתת שבבית. לא רצה הרב לפגוע בכבודה ולא ניסה אף לשאול ולברר אצלה, הוא החליט לשלם מכיסו הפרטי לבעל הפקדון את כל הסכום הגדול, אולם כיון שסכום כזה לא היה לו בבית, ביקש מבעל הפקדון שיואיל לבוא בעוד כמה ימים, בינתיים קיבל הלואה ממכיריו, וביום המיועד שילם הרב את כל הסכום ולא גילה דבר לאיש, רק לאשתו הרבנית אמר שתשים עין מהיום והלאה על המשרתת.

עברו כמה חדשים ובפרוס ערב הפסח כשניקה ובדק את ספריו לכבוד החג, נפלה מעטפת הפקדון מהספר, הוא נזכר מהמעשה, ובמקום להתמלאות בשמחה כי הושב כספו שאבד

לו, בא לידי צער עמוק על שהרהר בלבו חשד שווא על בת ישראל כשרה, אף שלא אמר לה דבר וחצי דבר על כך, הוא קרא אותה ובבכי סיפר לה את כל הענין, פייסה וביקש ממנה מחילה ולא נתקררה דעתו של אותו צדיק עד שאמר כי לאות פיוס הוא מוכן לתת לה מה שתבחר מחפציו שבבית.

ותען המשרתת: חלילה לי רבינו, אין לי שום תרעומת עליו ולא נפגעתי ממנו, רק בקשה אחת יש לי, היות וכבר חלפו חמש עשרה שנה מאז נישואי, ועדיין לא נפקדתי, לכן אבקש כי יברכני שאפקד בזרע של קיימא, ויברכה רבי אברהם כי עד סוף השנה תפקד וגם תאריך ימים.

ברכתו נתקיימה ונולדה לה בת (לפיד אש עמ' יב, מובא בספר הזהרו בכבוד חבריכם עמ' רנב').

גם מסיפור זה אנו רואים שהיה מוכן לתת לצורך פיוס גם מתנת רכוש.

כמו כן הבאנו לעיל (פרק ב' ב) שר' נחום מטשרנוביל נתן מתנת כסף, כדי שהעני ימחול על הבושה שעשו לו בעת שנטל כפית כסף, ראה שם.

הרש"ש שגרם בושה לאדם שפרע לו חוב והוא שכח מזה, פייסו על ידי שהשיא לבנו את קרובתו שגדלה בביתו כבתו, הסיפור במלואו נתפרסם בספר הזהרו בכבוד חבריכם (עמ' שצא – ו).

2. הפיוס בהכנעה: לדעת הפוסקים אין די במחילת הנפגע, אלא צריך שילך הפוגע ויפייס את הנעלב ראה לקמן

בחלק ההלכה, ונראה שסיבת הדבר שיכנע לפניו, ומשום כך מצאנו שהמפייסים היו נכנעים לפני מי שפגעו בו, כמו שהבאנו כמה דוגמאות מלשון רבותינו "נענתי לך" – היינו "נכנע אני לפניך" (*). לעיל, הבאנו כמה דוגמאות לכך. כאן נחזור ונצטט, את הנהגת ר' זונדל שהבאנו לעיל פרק ב', שביקש מחילה מאדם שנפגע ממנו כאשר העיר לו שיחזיר את

(*) לשון זו מצינו בכמה מקומות בש"ס ומהם (כתובות סז ב) כאשר רבא הוכיח לעני אשר הורגל בצורת אכילה מיוחדים – "תרנגולת מפוטמת ויין ישן", אמר לעני: "נענתי לך קום אכול". בגמרא (ברכות כח) כאשר רבן גמליאל אמר לרבי יהושע שיעמוד על רגליו ויעידו בו, ראו רבותינו בזה פגיעה ברבי יהושע והורידו את רבן גמליאל מנשיאותו הלך רבן גמליאל לפייס את רבי יהושע ואמר לו: "נענתי לך".

בגמרא (תענית כ ב) כאשר ר"א ברבי שמעון פגש אדם מכוער ביותר, ואמר לו: כמה מכוער אתה האם שאר בני עירך מכוערין כמותך? ענה לו הלה: לך אמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית, כיון שידע בעצמו שחטא, ירד מהחמור ואמר לו: 'נענתי מחול לי', אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית, היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו, יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי, מורי מורי, אמר להם למי אתם קורין רבי רבי, אמרו לו לזה שמטייל אחריו, אמר להם אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל, אמרו לו מפני מה? אמר להם כך וכך עשה לי, אמרו לו אף על פי כן מחול לו שאדם גדול בתורה הוא, אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כך.

בביאור המילה נענתי לך פירש רש"י (ברכות כח): 'דיברתי הרבה למולך', אך ניתן גם לבאר 'נענתי' – הנני נכנע למולך, עקב חיובי לבקש את מחילתך.

הסטנדר שלו למקומו הראשון לאחר גמר ההשתמשות, הלה נפגע, ולא רצה להתפייס ור' זונדל בכה לפניו בדמעות שליש עד שהאיש נאות להתפייס.

כשהאדם השתדל לפייס ולא מוצא את הנעלב

בספר תולדות אדם (פרק יא) כתב על מקרה שאירע לר' זלמן מוולוז'ין בהיותו בן י"ד שנה. אדם אמר לו פירוש במסכת דמאי והוא היה ליטאי שמחליף בין שני ימנית לשני שמאלית וממילא נשמע כאילו אמר יש לי פירות. וכשנוכח לדעת שהפירוש שלו הם פטוטי מילי בלבד אמר לו פירותיך הם פירות דמאי, שתק הלה ופנה מעליו. לאחר שהתבונן ר' זלמן בדבר נוכח לדעת כי שגה בהתנהגותו שהרי אותו אדם מקוצר דעתו לא הגיע לפירוש טוב יותר והיה עליו להעמידו על האמת בדרכי נועם. מיד נחפז למוצאו ולבקש ממנו מחילה, ביקש אותו בכל בתי המדרש ולא מצאו. נצטער ר' זלמן צער גדול ויבך בכי רב על המקרה, החל חוקר ודורש עליו, שואל לשמו ולמקומו ואין איש יודע מיהו. לא מצא ר' זלמן מנוחה לעצמו, ובכל יום ויום החל אותו שקדן מופלא זה לבטל מתורתו ולהסתובב ברחובות ובשווקים נכנס מבית הכנסת אחד לשני, אולי ימצא את אותו אדם, אולם הלה אינו נראה ואינו נמצא כמו שבלעתו האדמה, כנראה שהיה זה אדם שנזדמן במקרה לוויילנא וחזר לעירו, ר' זלמן מרוב עגמת נפש ודכאון, כמעט שחלה ונפל למשכב.

הדברים הגיעו לאזני רבו הגר"א: שלח לקרוא את תלמידו

האהוב ודיבר על ליבו דברי תנחומים — שכשהאדם עושה את מה שבידו ה' עוזרו — "הלא ה' יודע כי כל מה שמצאה ידך לעשות בכוחך עשית כבר, הוא ישלח עזרך מקודש ויכניס בלבו של אותו אדם רצון ואהבה וימחול לך, כדכתיב (משלי טז ז): ברצות ה' דרכי איש גם אויבו ישלים אתו". אז נרפאה רוח ר' זלמן, כי דברי הגאון החסיד היו בעיניו כאשר ישאל איש בדבר האלקים.

ראיתי דבר חידוש מאחד מגדולי ישראל שכתב: "ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחבירו וכוחו חלש מלתקנם מכל מקום אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה, כי הרי העוונות שבין אדם למקום ששב עליהם הרי הם נמחלים, ואם כן יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין יהיו בטלים ברוב מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מעוונותיו על ידי תשובתו, ומכל מקום אל יניח ידו מלהזהר הרבה שלא להכשל בשום חטא שבין אדם לחבירו ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך החכמה ואומץ רוח מאד, הנצל כצבי מיד וכצפור מפח יקוש אבל אל יפול לבו עליו על החלקים שלא ספקה ידו לתקנם, כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת ד' בכל לבב שמחה ביראה ובאהבה."

ראה לעיל (פתיחה) על ר' אריה לוי, שהתפלל שיסלחו לו מהשמים, על מה שפגע באדם אחד בילדותו, ולמחרת חל שינוי בהתנהגות כלפיו, וראה בכך אות משמים שמחלו לו.

מצוות המתפייס

"אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח

לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלב שלם ובנפש חפוצה, ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא יקום ולא יטור, וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון. אבל העובדי כוכבים ערלי לב אינן כן, אלא ועברתן שמרה נצח, וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו ולא נתפייסו — והגבעונים לא מבני ישראל המה" (רמב"ם תשובה פ"ב ה"י*).

מבוא לדיני פיוס (אדם שנפגע על ידינו)

א. מקורות החיוב

1. מהתורה: מדכתיב (ויקרא טז' — ל) 'ביום הזה יכפר עליכם לפני ה' תטהרו', דרשו חז"ל (יומא פה ב) לפני ה' —

(*) בגמרא (יבמות עט א) מסופר, בשעה שהיתה בצורת בישראל, שאל דוד המלך באורים ותומים לסיבת הדבר ונענה: "על שאול — שלא נספר כהלכה, ועל הגבעונים — שהמית אותם שאול", ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה', ויאמרו לו הגבעונים: אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש וגו', יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענם לה' וגו', מיפייס ולא פייסנהו, אמר: "שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים ... כל שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו" ... ואז גזר עליהם איסור חתנות לפי רש"י, ולפי התוספות שם, גזר עליהם עבדות.

וכן נאמר (ב"ק צב א): "ומנין שאם לא מחל שהוא אכזרי, שנאמר 'ויתפלל אברהם אל הא-להים וירפא א-להים את אבימלך'". והרמב"ם חובל ומזיק פ"ה ה"ט כתב: "ואסור לנחבל להיות

עוונות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, ולא עוונות שבין אדם לחבירו.

2. מהכתובים: כתוב (משלי ו א – ה): "בני אם ערבת לזר כפוך, נוקשת באמרי פוך נלכדת באמרי פוך, עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך, לך והתרפס ורהב רעך, אל תתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפך והנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש" (על פי הגמרא יומא פז, א).

עוד כתוב (תהלים נא, ו): "לך לבד חטאתי והרע בעיניך עשיתי" וגו', ופירש רבינו יונה בספר שערי תשובה (שער א אות מה): "לך לבדך אני נחשב לחוטא ואינני צריך זולתי למחילתך, ואם חטאתי לאיש כבר בקשתי מחילה ממנו וכפרתי פניו".

3. המקורות בגמרא: בגמרא (ב"ק צ"ב) נאמר: "אף על פי שהוא נותן לו [את תשלום הנזק שחבל בו] אין נמחל עד שיבקש ממנו" [מחילה].

בגמרא (ברכות לא ב): "החושד את חבירו בדבר שאין בו צריך לפייסו".

עוד נאמר (יומא פז א): "אמר ר' יצחק: כל המקניט את

אכזרי ולא ימחול, אין זו דרך זרע ישראל אלא כיון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו, וכל הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו".

חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו שנאמר: בני אם ערבת לזר כפיך וכו'. ... לך והתרפס ורהב רעך אם ממון יש בידך התר לו פיסת יד, ואם לאו הרבה עליו ריעים, [פשטות הגמרא משמעה שיש לפייסו בממון אם יש לו ממון, ואם לאו על ידי ריעים, אולם הב"ח גרס: "אם ממון יש לו בידך", לפי זה הכוונה בגמרא שכשיש חיוב ממון צריך לפרוע ממון, וכשאינן עליו חיוב ממון צריך רק לפייסו על ידי ריעים, כשאין מתפייס בלא זה, ויש מי שסובר שלכתחילה מפייסו על ידי ריעים ראה לקמן בדיני הפיוס].

4. חיוב על המפייס לברך את המתפייס: בגמרא (ברכות לא ב) נאמר: החושד בחבירו ואין בו צריך לפייסו, ולא עוד אלא שצריך לברכו שנאמר: "ואלהי ישראל יתן את שלתך".

5. תפילת המתפייס על המפייס: כתוב (שמות יב) שפרעה ביקש: "וברכתם גם אותי", וכתב במדרש הגדול: מכאן אתה אומר שהיה יודע שמחוסר תפילה, ואין הקב"ה מוחל לו לאדם עד שיפייס את חבירו, ונאמר (בראשית כ) כשאבימלך החזיר את שרה לאברהם ופייסו על כך: "ויתפלל אברהם אל הא-להים וירפא א-להים את אבימלך", והראב"ד (מובא בשטמ"ק ד"ה צד) ביאר שיפייס את חבירו והוא יבקש עליו רחמים לה' מפני שהוא חטא בציעור חבירו, [לכאורה הכוונה שיבקש עליו שסליחתו תתקבל, אבל מדברי המאירי שפירש עד שימחול בלב טוב כל כך שיהא מתפלל בעדך – יתכן לפרש שיתפלל על מה שהמפייס זקוק ולא דווקא על כפרת החטא], וכתבו בפוסקים אחרים, שהמפייס יבקש מהמתפייס להתפלל עליו, וכן יעשה המתפייס.

גדר החיוב

1. חיוב הפיוס כחלק מחיוב התשובה: החטא כלפי הזולת,

הוא אמנם חטא כלפי הקדוש ברוך הוא (א), משום שיש איסור הונאת חבר, או משום עבירה על מצוות ואהבת לרעך, ובממון יש איסור גזל, הונאה וכדומה, מכל מקום, נתחדש בעבירות אלו שאין די בתשובה לפני המקום, אלא צריך לפייס את הנפגע.

(א) נוסח בקשת הסליחה לפי המהרש"ל: "חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני" אף הוא מלמד את האמור שעיקר התשובה היא בקשת הסליחה מאלוקים, ואפילו לדעת שאר הפוסקים שבעת שמפייסים את הנפגע אין צורך להזכיר את המילים 'חטאתי לאלוקי ישראל', צריך לעשות תשובה לפני האלוקים, ועל כן צריכים ביאור דברי הכה"ח (סי' תרו סק"ה) האומר: "הבא באונס על פנויה טהורה הרי זה חטא שבין אדם לחבירו" ומשמע מדבריו שאין זה גם חטא של בין אדם למקום אלא אם כן היתה נדה, והרי כל חטא שבין אדם לחבירו הוא גם חטא של בין אדם למקום, ובמיוחד יש לשאול הרי איסור ביאה על פנויה הרי הוא איסור תורה, לפי הרמב"ם, ולאחרים יש לפחות איסור דרבנן. ומדברי הפמ"ג (סי' תרו, מובא מ"ב ס"ק יג) שכתב לענין לחזור ולהתוודות ביום כיפורים אחר, "גזל וגנב אע"פ שמחל והשיב את הגזלה מתוודה ביום כיפור לעולם, דמכל מקום בין אדם למקום חטא, אבל אם הקניט חבירו בדברים או עני המהפך בחררה, יש לומר שבכהאי גוונא כיון שביקש מחילה מחבירו אין צריך להתוודות ביום כיפור שנית, ובשער הציון (ס"ק י"ג) דן שאולי אף ביה"כ הראשון אינו צריך להתוודות, גם מזה משמע כדברי כה"ח הנ"ל, וזה צ"ע כנ"ל שהרי יש איסור הונאה ומצוות ואהבת לרעך כמוך שגם הם מצוות התורה ועבר עליהם, ומדבריו משמע, שיש איסור שכולו הוא רק חטא בין אדם לחבירו.

2. **מטרת חיוב הפיוס:** בחיוב הפיוס ישנם כמה דברים: א. חיוב פיוס כדי שהמפייס יתבייש על ידי בקשת המחילה. ב. פיוס הנפגע לסלק קפידתו. ג. לפי הרא"ש (יומא פרק ב' אות כד) לעשות שלום בעולם לקראת יום הכיפורים.

ונראה שיש הבדלים הלכה למעשה לפי הטעמים: (א) במקרה והנפגע מחל מבלי בקשת מחילה של החוטא, שאם עיקר החיוב הוא פיוס הנפגע, כאן שכבר נתפייס מעצמו – לכאורה אין חיוב. אולם אם החיוב הוא להתבייש על ידי בקשת המחילה, הרי הוא לא יצא ידי חובתו (ב).

(ב) אם פגע בשוגג, אם החיוב הוא לפייס את הנפגע – גם במקרה של חטא בשוגג יש לבקש מחילה, אולם אם עיקר החיוב הוא כדי לבייש את הפוגע – יתכן שבאופן זה לא חייב לבקש (ג).

(ב) בספר תוספות יום הכיפורים (יומא פז) וכן בספר יעלזו חסידים כתבו (הובא לעיל בשער), שאין די במחילת הנפגע מבלי מעשה הפיוס של החוטא, וראייתם ממה שנאמר (יומא פז א), שהאמוראים היו ממציאים עצמם ליד החוטאים, כדי שיבקשו מהם מחילה ויפייסו אותם, ואם דיה מחילה בלבד, למה היו צריכים לזה, ימחלו בעצמם ולא יטרחו לבוא כדי שיפייסו? ולכאורה נראה, שיש לדחות ראייה זו, משום שהגמרא (יומא כג א) אומרת ש"כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם", ופירושם של הדברים הוא כפי שהגמרא מבארת, שאינו מוחל אלא כשמבקשים ממנו מחילה, ואם כן הרי לא יכלו למחול מבלי בקשת המחילה.

(ג) בשטמ"ק (ב"ק צב א בשם הראב"ד) כתוב: "אבל זה שנתכוון לצער, אינו יוצא ידי שמים מפני שחטא בצער חבירו, כמו שאמרו לענין

פתחי תשובה

ג) לפי הרא"ש יש ענין להוציא קפידה של חבירו גם אם הקפידא לא מוצדקת, בכדי שיהיה שלום ואחדות ביום הכיפורים.

גזילה: "חבול ישיב רשע גזלה ישלם" — אף על פי שמשלם גזלה רשע הוא, וצריך כפרה על חטאו, מלשון הראב"ד "זה שנתכוון לצערו" נראה שבשוגג אינו חייב לפייס ודי בתשלומי הנזק.

הלכות פיוס וריצוי בעבירות שבין אדם לחבירו

א. חיוב הפיוס

1. עבירות שבין אדם לחבירו, צריך לפייס את חבירו ואם לא פייסו, לא מועיל מה שעשה תשובה לפני ה', וגם יום הכיפורים ושאר הכפרות לא מועילות לעבירה שבין אדם לחבירו עד שיפייס את חבירו.

2. גדר העבירות שחייב לפייס עליהן: א. עבירות שבממון, ואף אם שילם את החיוב הממוני כל שנצטער בגללן, כמו חבלה גופנית, חטיפת ממון באלימות וכדומה. ויש סוברים שצריך לפייס גם על הפסד אפשרות עשיית רווחים בממון (א).

(א) ראה תוספות יום הכיפורים (יומא פז) וכן משמע מהרמב"ם (חובל ומזיק פ"ה ה"ט) שאינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיקו בממונו, שמזיק ממון חבירו ושילם נתכפר לו מדיני פיוס, ורק כשחבל בחבירו צריך לפייסו, וראה רמב"ם הלכות תשובה (פ"ב ה"ט) שכתב: "החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לעולם, עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לחבירו וירצהו", הלחם משנה (הלכות חובל ומזיק שם) ביאר שבגזל כיון שנתנה מהעבירה ועוד שציער הרבה לנגזל שנטל בעל כורחו, לכן צריך גם לפייסו מה שאין כן בשאר נזק ממוני, אולם בכה"ח (תר"ז ז) הביא שהירושלמי (ב"מ פרק ה') סובר, שהמבטל כיסו של חבירו יש עליו תרעומת, אם כן יש

וכל שיש לאדם זכות תרעומת עקב מעשהו של השני נראה שצריך לפייסו (ב).

ב. עבירות של צער, צער הגוף, ביוש, פגיעה בכבוד, ופרטיות לקמן.

ג. במקרה ועשה מעשה נגר זולתו בשגגה, יש לומר, שמעיקר הדין אינו חייב לפייסו, אך מכל מקום, ראוי לפייס גם במקרה כזה (ג).

לפייסו על הפסד הרווח כל ששיהיה ממון חבירו בידו. וראה ספר חסידים (אות תקצח) ולדעתו יש להוסיף בתשלום הגזלה, גם את מה שהיה הנגזל יכול להרוויח במעות האלו, ולחשב את הצער של הנגזל, ובפירוש שם כתב: "ואפילו שכר טרחה לא ינכה מחשבון ריווח", — וזה משום מידת חסידות בלבד, כמו שכתוב שם (אות תקצט): "ואע"פ שלא הזכירו חכמים עומק התשובה הזאת, כך היא לחפצים שלא יקראו לדין לעולם הבא ואף לעולם הזה ... וכל זה אין להורות אלא, למי שמתחרט ומבקש להיות נקי מן הקב"ה".

(ב) כמו שהבאנו מדברי הכה"ח בביאורים ובירורים ס"ק א, והוא שייך במניעת רוח, כגון שבעל הבית אמר לשליח לשכור פועלים בסכום מסוים, והוא שכר אותם בפחות, שהם רשאים להתרעם עליו, "למה מנע טוב מבעליו", ושאר דיני תרעומת שבין עובד למעביד המבוארים בחו"מ, אולם מדברי הרמב"ם לעיל שאין צריך לפייס אלא במקרה של גזל וחבלה גופנית נראה לכאורה שלא כדברי הכה"ח.

(ג) הראב"ד (מובא שטמ"ק ב"ק צב) כותב שצריך לפייס החובל בחבירו — "זה שנתכוון לצער" משמע שאם הזיק בשוגג אינו חייב, מכל מקום ממה שמצאנו דוגמאות רבות בהנהגת רבותינו שפייסו על דברים שרק נגרמו על ידם כמבואר בפתיחה (פרק ג') ראה שם, יש ללמוד שלפחות מן הראוי — לפייס בכל אופן.

3. **זמן חיוב הפיוס:** זמן החיוב הוא מיד, ככתוב על חיוב הפיוס (משלי ו'): "אל תתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש", "מכל מקום, אם אין לו פנאי רשאי להמתין לפייס ביום אחר, אבל בערב יום הכיפורים מחוייב לתקן הכל, כדי שיטהר מכל עוונותיו כדכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם וגו', ואם היה גזל או הונאה, שהוא לאו הניתק לעשה של "והשיב את הגזילה", אינו רשאי להמתין עד ערב יום כיפור דכל שעה ושעה יש עליו חיוב עשה, דהוא תיקונו של הלאו" (מ"ב סי' תר"ו סק"א, ושעה"צ סק"ב).

4. **את מי חייב לפייס:** חיוב הפיוס הוא לכל אחד מישראל (ד), בין אוהבו (ה) ובין שאינו אוהבו, בין חי ובין מת, אלא, שדיני בקשת המחילה מהמת שונים הם מדרך הפיוס שיש לנהוג אצל החי, ויתבארו לקמן. בין גדול ובין קטן, אלא

(ד) לא מצאנו חיוב פיוס לנכרי, מכל מקום יש לדון שמשום מידת חסידות יתכן ויש לפייסו דלא גרע מפיוס לבעלי חיים ודומם שהבאנו לעיל בפתיחה (פרק ב).

(ה) וזה לשון סדר קיצור הלכות מועדים (יוה"כ עמ' פ"ה):
 "ולא רק אנשים זרים שפגע בהם יש לפייסם, אלא גם את בני משפחתו וקרוביו, וכל שכן את אביו ואת אמו ובפרט את אשתו. ואם הבן אינו מבקש מחילה מאביו ומאמו, ימחלו הם לו (בן איש חי, וילך אות ו). ואל יסמוך על כך שהוא אוהב וידיד לו שמסתמא מוחל אלא צריך לפייס במעשה, וראה יעלזו חסידים (מובא לעיל בשער) ופתיחה (פרק ב')."

שבקטן, נחלקו אם מועיל הפיוס שפייסו בקטנות, או שצריך לחזור ולפייסו לכשיגדל (ו).

ב. דברים שצריך לפייס בגללם

1. פגיעה בממוץ הזולת: א. דברים שאינם נתנים להשבון: יבקש מחילה עליהם, כגון: התרשלות בעבודה, באופן שלא ניכר ההפסד. כמו כן, המשוחח בטלפון עם חבירו בענין הקשור לחבירו, והשיא את הדברים לצרכיו שלו, כך שגורם לו תוספת תשלום עבור השיחה וכדומה.

ב. גרימת נזק שאפשר לשום אותו ולהשיב: צריך לשלם, ואם בנוסף לתשלום צריך לפייס, ראה לעיל סע' א'.

ג. גרימת נזק שאפשר לשום אותו, אך אין ידוע מי הניזק: צריך לעשות בזה צרכי רבים, היינו, שיתרום למוסדות ציבור במקומו של הניזק כמו שיתן ספרים ל"כותל המערבי", או לבית החולים שבאותה עיר וכדומה (ו,1), ואם לא היה ידוע שיש לו יורשים, יפקיד את הכסף בבית דין ויתוודה (רמב"ם

(ו) משום שאין לקטן דעת ואין מחילתו מחילה, מכל מקום, לא ימתין עד שיגדל, כיון שעלול לשכוח לפייסו או שמא לא יהיה סיפק בידו, וכבר הבאנו לעיל בפתיחה שר' משה פיינשטיין ביקש מחילה מילדה קטנה שנדחקה בגלל שגרם צפיפות ברכב שנסע בו.

(ו,1) כתב בספר פלא יועץ (ערך תשובה) בכלל צרכי רבים שראוי לרדוף אחריהם: "אם רואה מקום שיש בו טיט בדרך — יניח דף או אבן, וההוצאה מועטה והתועלת רבה".

סוף פ"ב מתשובה). בספר חסידים (סי' תרצז) כתב: "גזל אדם ואינו יכול לקיים השבה מפני שהוא רחוק, אם יש לו בנים או קרוב יתן לו, ואם אין לו קרוב יעשה ממנו צרכי רבים", ולמעשה פסק זה, צריך עיון (ז).

ד. תפס זכות של חבירו, כמו הקדמה בתור לאוטובוס, או בתור בבנק וכדומה, נראה שגם בזה צריך לפייס, כיון שנטל זכותו של חבירו ולא נתן להשבון. וראה מ"ב (סי' תרו סקי"ג) שכתב, "שעני המהפך בחררה צריך לפייסו".

ה. יורד לאומנות חבירו, וכל פגיעה ממונית צריך לבקש מחילה. "ואם יש לחבירו בידו ממון שיש לו תביעה עליהם, יודיענו אף על פי שחבירו לא ידע מזה כלל, ועל כל פנים יסדר לפני הרב ומורה צדק הענין בשלימות ובאמת בלא שקר, ולשאלו היאך להתנהג, כללו של דבר, בממון לא יסמוך על הוראתו, כי היצר הרע יש לו היתרים הרבה" (חיי"א, ומ"ב תר"ו ס"ק א).

2. פגיעה בכבוד או ברגשות האדם: א. הקניט חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו (יומא פז א), היינו אם ביישו אפילו ביחיד או ציערו, ויש אומרים שהמבייש בדברים, בית דין מנדין אותו עד שיפייס (בממון) את המבוייש (שו"ע חו"מ ת"כ ל"ח).

(ז) משום שאם נותן למי שאינו בעליו, אין זה פוטרו מלשלם לבעליו הגמורים, ואף הבן של הנגזל, אינו בעל הממון שיוכל למחול על החיוב לאביו.

קרא לחבירו בשם רשע צריך לפייסו. כשקרא לאדם "רשע בן רשע" צריך לפייס גם את הוריו שהרי קרא לו בן רשע (ח). קרא לאדם "בן כלב" הרי נתכוין לבזות את האדם עצמו בלבד ולא את אביו כיון שהכל יודעים שאביו אינו כלב, אבל מכל מקום יש אומרים שאם אביו כבר מת צריך לבקש מחילה במקומו מאביו המת [היינו שאינו צריך ללכת על קברו].

קרא לאדם "ממזר" — צריך לפייסו, יש אומרים, שצריך לבקש מחילה גם מהוריו המתים (ט), והרבה חולקים וסוברים שאינו צריך כיון שכל כוונתו היתה לפגוע רק בו (מ"ב תר"ו י"ג).

כל לשון שמשמעו פגיעה בזולת נראה שיש לפייסו על כך (י).

(ח) אמנם כוונתו היתה לבזות רק את האדם הזה ולא את הוריו, מכל מקום בשו"ת מהר"ם מלובלין (סי' מ"ו) סבר, שצריך גם לפייס את הוריו המתים, כי עוון גדול הוא לשלוח יד בקדושים אשר בארץ.

(ט) וצ"ע מדוע הזכר ענין זה רק לגבי מתים, ויתכן שצריך לפייס המתים בדווקא משום החרם שהטילו על המדבר רע על המתים. וכן משום, שעוון קשה הוא לפגוע במתים, כמו שהבאנו מדברי מהר"ם מלובלין לעיל סק"ח, אולם, כיון שזה גורם ביזוי גם לאב יש מקום לחייב לפייסו בחייו ראה לקמן ביאורים וביירושים ס"ק יא"ב).

(י) שהרי גם זה ככלל הקניטו בדברים ובשו"ע (חו"מ ת"כ ל"ח) מבואר שאם אמר איני ממזר והמשמעות כמותך, נקרא שמביישו, ונראה שהוא הדין לכל עניני הפיוס.

ב. הוציא שם רע על האדם צריך לפייסו, אבל המתפייס שאינו רוצה להתפייס אינו נקרא אכזרי, מכיון שיש אנשים ששמעו את הלעז ולא שמעו את הפיוס.

ג. פגע בכבוד אשה או בכבוד הילדים, צ"ע אם צריך לפייס גם את בעלה (יא) ואת הורי הילדים, כיון שזו נחשבת פגיעה גם בכבודם (יב).

ד. סיפר לשון הרע על זולתו: אם הדברים נתקבלו אצל השומעים, ואף אם ניסה לעקור את הדברים מלבם ולא הצליח לעקור את הדברים מלבם, צריך לפייסו (חפץ חיים).

ה. קילל אדם: אם בפניו צריך לפייסו, ואם המקולל לא ידע מזה מן הראוי לפייסו, אך צ"ע אם החיוב הוא גם מצד הדין (יג).

(יא) בשו"ת מהרש"ל (סי' ו) כתב במקרה שדיבר ניבול פה באוני אשה וביישה, צריך לפייס גם את בעלה, כיון שגרם גם לו בושה, ולכאורה אין זה רק במקרה של ניבול פה, אלא, כל ביוש אשה נחשב כאילו גורם בושה לבעלה, וכן נאמר בגמרא (כתובות סה ב) — שהבעל נוטל חלק בתשלום בושת ופגם של אשתו.

(יב) התורה חייבה לשלם קנס לאבי נערה שנאנסה ונתפתתה וכן בושת ופגם, משום שגם הוא מתבייש על ידי כן כמבואר (קידושין ג', ב'. כתובות מו' ב') "ששייך האב בגוייהו" ופירש הרא"ה שטמ"ק כתובות שם: "מסתברא דהכי קאמר, דאביה נמי אית ליה בושת ופגם", ואם כן, יש ללמוד מזה — שיש לפייס את הקרובים של האדם שביישו, אם על ידי כך נגרם להם בושת וצ"ע בזה.

(יג) לעיל בפתיחה, אמנם הבאנו, שחייבו לבקש מחילה גם מחצר

ו. חשד בכשרים: החושד בחבירו ואין בו אותו דבר, צריך לפייסו, ולא עוד אלא שצריך לברכו (ברכות לא ב), וצ"ע אם רק חשב בלבו ולא אמר את הדברים לנחשד (יד).

ז. אסר אשה לבעלה על ידי שחטא עמה: צריך לפייס את הבעל כיון שבכך הזיק לו.

ח. הכשיל אדם בעבירה: אם נעשה בהסכמת הנכשל אינו צריך לפייסו, אך אם הלה לא ידע בדבר, נראה שצריך לפייסו וצ"ע (טו).

שקיללו אותה, ובודאי שאין זו חובה מעיקר הדין אלא רק משום מידה טובה, ואם כן כל זמן שלא ידע מזה האדם שנתקלל ולא ניזוק מהקללה לכאורה אינו צריך לפייסו וכמו שנתבאר בענף ד לגבי לשון הרע, וראה לקמן ביאורים ובירורים ס"ק יד.

(יד) בגמרא שם נאמרו הדברים על מקרה שהודיע לנחשד כי חושדו, ויתכן לומר שחייב רק באופן זה לפייסו – כיון שפגע בו על ידי כך, אבל כל שלא ידע מזה הנחשד ולא נצטער, אולי אין צריך לפייסו, אבל היות ולשון הגמרא נאמרה בסתם ומשמע שבכל אופן צריך לפייסו וצ"ע.

(טו) אמנם מדברי המהרי"ק (שורש קכ"ט) האומר, שהבא על אשה באונס, מיקרי עבירה שבין אדם לחבירו – משום הבושה והפגם שבדבר [ולא משום החטא שבדבר] ואם היה ברצון אין זה רק עבירה שבין אדם למקום, לכאורה נראה מזה שהמהרי"ק סובר שלא חייב לפייס את חבירו כשהכשילו בחטא, אולם ההוכחה הזו צ"ע, דאולי המהרי"ק לא נכנס לפרט הזה של הכשלה בחטא כיון שבין כך צריך לפייסה משום הפגם שפגם אותו במעשה הביאה, או שהוא סובר

ט. עשה דבר שלהרואה הוא מאוס: כגון, שירק בפני חבריו, או שנתן צדקה בפרהסיא לעני שנתבייש על ידי כך, או להיפך נותן צדקה לאשה בסתר [דבר שגורם להוציא עליה לעז], נראה, שצריך לפייסו כיון שנאמר בגמרא (חגיגה ה) שאדם נענש על כך.

ג. כיצד מפייסין

1. צריך לפייס את הנפגע, ואין די במה שמוחל מעצמו מבלי בקשת הנפגע. מכל מקום, גם מחילת הנפגע מבלי בקשת החוטא, גם בה יש תיקון חלקי לחטא ראה במבוא (טו,1).

אין די בבקשת מחילה כללית בציבור כאשר חטא ליחיד.

2. לכתחילה יש ללכת בעצמו לפייס, וצ"ע, אם בקשה דרך הטלפון היא נחשבת כמו בקשת מחילה בעצמו, כיון

שביאה באונס אין זה מעשה עבירה של האשה כלל, כיון שהיא פסיבית בחטא — "קרקע עולם".

(טו,1) ואם מבקשים סליחה מהנפגע עבור החוטא מבלי שמינה אותם שליח, יש לומר שהוא שליחו של החוטא מדין "זכין לאדם שלא בפניו", אולם, כיון שחלק מהתשובה זו היא התבזות החוטא, כמבואר במבוא, הרי בזה חסר ענין זה.

ומשום כך, אין לסמוך, על מה שכל אדם מוחל בכל לילה או בתפילת יום הכיפורים, משום, שרבים אומרים את הדבר מבלי כוונה למחול בכל לבם, וגם משום שחסרה הבקשה (ראה לעיל בשער).

שחסר בזה מהבושה אשר נגרמת לאדם כשהוא בא לבקש מחילה בעצמו, ראה במבוא.

אולם כשקשה לו ללכת בעצמו או שיודע שיתפייס יותר על ידי שליח, יכול לפייס על ידי שליח (כה"ח תר"ו י"א), ובמיוחד אם הוא אדם חשוב ("יחזה דעת" סי' מ"ב), וכן על ידי מכתב (פלא יועץ ערך תשובה) (טו, 2).

3. בפעם הראשונה הולך לבדו (טז) לפייס, ואם לא נתפייס
יביא עמו ג' בני אדם ג' פעמים, ויבואר לקמן ס"ק 5', כך נראה מדברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב וכן נראה מהירושלמי סוף יומא, אולם מהשו"ע נראה, שגם בפעם הראשונה יבוא עם ג' בני אדם, וכן כתב הגר"ז סי' תר"ו אות ב' (כה"ח תר"ו י"ח).

4. כשבא לבקש מחילה יבקשנו באיזה לשון שמתפייס,
ולדעת היש"ש (ב"ק פ"ח סי' מט) צריך לומר: "אני מבקש סליחה ומחילה וכפרה מה' א-להי ישראל וממך פלוני

(טו, 2) שם ערך תשובה כתב: "ואם יקשה בעיניו להתבייש עם חבירו פנים אל פנים, יוכל לעשות על ידי שליח, או כתב, כי באמת הכתיבה היא סמא טבא לכל הדבר הקשה לדבר מפני הבושה, יכתוב ידו ולא יראו פניו עם שכנגדו".

(טז) ויש שנהגו תחילה על ידי שליח ורק לאחר מכן הולך האדם בעצמו לבקש סליחה כמו שעשו אחי יוסף אך למעשה יש לדחות כיון שגם הם היו קשורים בחטא (וראה דעת ח"ה ס' מ") ושם פירש שקודם הלך בעצמו ולאחר מכן אם לא נתפייס שולח את השלשה אנשים לפייס נראה שהם המפייסים בלעדיו.

שתמחל לי", וצריך לפרט את החטא שעשה לחבירו, אלא אם כן הנפגע יתבייש יותר במה שמפרט את הדבר, ויבקש ממנו שיתפלל עליו.

5. כשהנפגע אינו מתפייס, חוזר ומביא עמו ג' בני אדם (יז)
 וחוזר ומפייסו בפניהם כיון שבאופן זה הדברים מתקבלים יותר, ואם סירב להתפייס חוזר ומביא עוד ג' בני אדם (אחרים), ואם לא נתפייס יביא שוב ג' בני אדם (אחרים), ובכל פעם מפייסו בפיוס אחר, ויש אומרים שאפילו את אותם ג' בני אדם יכול להביאם בכל פעם, אולם הרמב"ם מבאר שאותם בני אדם שמביאים הם המפייסים את הנפגע, ואם כן יש להביא בכל פעם ג' אחרים. ואם לאחר כל זאת לא נתפייס הנפגע, מודיע בפני י' אדם, שפייסו והוא אינו רוצה להתפייס, וזאת כדי לסלק חשד שאינו רוצה לפייסו (יח), אלא שהוא פייס והלה לא נתפייס ודיו, ואז ה' מוחל לו. ואם היה הנפגע רבו (יט) צריך להמשיך ולפייסו. ואם רצה לפייס את הנפגע שאינו רבו יותר מג' פעמים רשאי ויש אוסרים (כ), וראה

(יז) לכאורה גם נשים בכלל וצ"ע, אך קטנים בודאי שאינם בכלל, כיון שאינם בני דעת.

(יח) ואם לא היה ידוע שחטא לפלוני, לא צריך לעשות כך — כיון שאין חשד, (כה"ח תר"ו כד).

(יט) אפילו רק למד לפניו, והוא שהוא ת"ח, אבל אם למד מסתם אדם, אינו בכלל רבו (כך משמע מדברי הפוסקים).

(כ) ואם יש בכך משום בזיון כבוד התורה של המפייס, יזהר בזה ולא

במבוא ובפתיחה שצריך המפייס להכנע ולהתחנן בבקשת הסליחה עד שיתפייס, ויש מקום לפייס גם על ידי תשלום כמו שכתבנו שם.

6. דיני הפיוס כאשר האדם כבר נפטר: אם פגע באדם בחייו והוא נפטר, צריך לעלות על קברו עם י' בני אדם וילך יחף (מ"ב ס"ק י"ד) ואומר "חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני שכך וכך עשיתי נגדו", והם אומרים לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ג' פעמים, ואפילו בהוצאת שם רע עושה כן, כי אנו מניחים שהוא מוחל לו — אף שהוא אינו חייב למחול על כך. כשהוא רחוק מהמת יותר מג' פרסאות, ישלח שליח עם י' בני אדם, והשליח יאמר: "הנני שליחו של פלוני מודה ברבים ששלחני פלוני לומר חטאתי לאלוקי ישראל, ולפלוני, והם משיבים מחול לפלוני. וצ"ע, מה שנהגו הקרובים והידידים לבקש מחילה מהמת לפני קבורתו, שמבקשים מחילה מבלי להעמיד עשרה בני אדם.

אם דיבר על המתים אחר מיתתם, מבקש מהם מחילה במקום שדיבר עליהם (מ"ב תר"ו יד). ובשו"ע (חו"מ ת"כ לח), כתוב, שאם היה קרוב למקום קבורתו צריך לעלות על קברם ויקח עמו שני אדם וצ"ע (כא).

יוסיף לבקש, אך אם אין בזה משום בזיון כבוד התורה דעת רוב האחרונים שרשאי, ודלא כדעת הפר"ח המדייק את לשון הגמרא (יומא פז ב) "אל יבקש יותר מג' פעמים" — שאינו רשאי.

(כא) ודוחק לומר ששם מדובר בהוצאת שם רע, ובמ"ב מדובר בביוש

The Portals of Penitence

A Guide to the Laws of Teshuva

by

Rabbi Joel Shwartz

Jerusalem Academy Publications

P.O.B. 5454

1991

ד. הנהגת המתפייס

1. צריך האדם להמציא עצמו לפני החוטא כדי שיבקש ממנו מחילה (כה"ח תר"ו יג).

2. כאשר מפייסו צריך למחול לו מיד, באם יודע שמתחרט בו באמת (כב), אפילו הרבה לחטוא נגדו. ואם הוציא עליו שם רע, אינו צריך להתפייס לו, כיון שיש מי שיודע בחטא ולא יודע מהפיוס, אבל מידת חסידות למחול גם באופן זה.

אם טובת הנפגע שלא למחול, כגון שיש חשש שמא משום שימחול יחזור ויפגע בו, או משום סיבה אחרת, אינו חייב למחול [אבל שלא בפני החוטא ימחל לו (מ"ב)]. וכן כשהדבר לטובת מבקש המחילה שלא למחול לו, אז אינו צריך למחול [אבל שלא בפניו ימחול לו].

ת.ש.ל.ב.ע.

בלבד, כיון שבלשון השו"ע שם כתוב בסתם "דיבר רע על המתים", משמע, בכל דיבור רע הכולל גם ביוש.

(כב) לשון הרמב"ם חובל ומזיק פ"ה ה"ט: "כיון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה — נראה מזה ש"מיד", זה לאו דווקא, אלא עד שיבחן את הדברים אם בקשתו כנה, וכך כתב שם "יודע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו", וכל הממהר למחול הרי זה משובח ורוח חכמים נוחה הימנו", הרי שכל זה בכלל מיד.